

**ДОГОВОР
№ ГНШ-26/11000/00120/Р**

**на выполнение строительно-монтажных работ по замене оголовка факельного
совмещенного на МЛСП «Приразломная»**

**между
ООО «Газпром нефть шельф»
и
ООО «АСГАРД-Сервис»**

2026 г.



Оглавление

СТАТЬЯ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	3
СТАТЬЯ 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА	7
СТАТЬЯ 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ	8
СТАТЬЯ 4. ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА И ПОРЯДОК ПЛАТЕЖЕЙ	8
СТАТЬЯ 5. ПРИВЛЕЧЕНИЕ СУБПОДРЯДЧИКОВ	15
СТАТЬЯ 6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	15
СТАТЬЯ 7. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН	18
СТАТЬЯ 8. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА	18
СТАТЬЯ 9. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА	23
СТАТЬЯ 10. ПРАВА ЗАКАЗЧИКА	25
СТАТЬЯ 11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН	26
СТАТЬЯ 12. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА НА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ	31
СТАТЬЯ 13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ	33
СТАТЬЯ 14. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ	33
СТАТЬЯ 15. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ	34
СТАТЬЯ 16. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ	34
СТАТЬЯ 17. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА	35
СТАТЬЯ 18. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА	35
СТАТЬЯ 19. ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ПЭБ, ОТ И ГЗ	37
СТАТЬЯ 20. ДЕЙСТВИЯ СТОРОН В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙ, ОСЛОЖНЕНИЙ, ИНЦИДЕНТОВ	38
СТАТЬЯ 21. УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРАГЕНТА	42
СТАТЬЯ 22. МОТИВАЦИЯ В ОБЛАСТИ ПБ	45
СТАТЬЯ 23. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	47
СТАТЬЯ 24. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН	52



Договор № ГНШ-26/11000/00120/Р
на выполнение строительно-монтажных работ по замене оголовка факельного
совмещенного на МЛСП «Приразломная»

г. Санкт-Петербург

«09» июля 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром нефть шельф» (ООО «Газпром нефть шельф»), именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице заместителя генерального директора - директора по капитальному строительству Поддубского Сергея Владимировича, действующего на основании доверенности № Д-94 от 19.08.2024 (МЧД GUID: 29736697-4d4d-48c1-b668-022b015ff35b), с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «АСГАРД-Сервис» (ООО «АСГАРД-Сервис»)**, именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице генерального директора Кудряшова Олега Сергеевича, действующего на основании устава, с другой стороны, именуемые совместно Стороны, а по отдельности Сторона, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

СТАТЬЯ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. «Авария» - разрушение сооружений и (или) технических устройств, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ.

1.2. «Акт о приемке выполненных работ» – первичный учетный документ (по форме **Приложения № 13** к Договору), подписываемый Сторонами, составляемый Подрядчиком на основании «Журнала учета выполненных работ» (**Приложение № 19** к Договору), подтверждающий выполнение Подрядчиком Работ за отчетный период.

1.3. «Акт законченного строительством объекта» - документ (по форме **Приложения № 15** к Договору), подписанный членами Рабочей комиссии, по приемке законченной Работе по каждому Объекту при полной готовности в соответствии с технической документацией, условиями Договора.

1.4. «Банковское сопровождение» – оказание Банком услуг по обеспечению контроля за целевым расходованием денежных средств Подрядчиком и Участниками исполнения Сопровождаемого договора с использованием Отдельных банковских счетов, включая: мониторинг расчетов по Отдельным банковским счетам, контроль соответствия платежных документов Параметрам Банковского сопровождения, предоставление Заказчику, ПАО «Газпром нефть» и иным лицам, определенным договором банковского счета, информации о результатах Банковского сопровождения.

1.5. «Вынужденное ожидание» - период ожидания Подрядчиком начала или продолжения работ на Объекте/ах Заказчика, в связи с возникновением форс-мажорных обстоятельств или по вине Заказчика. Оформление факта вынужденного ожидания осуществляется Сторонами путем составления акта по установленной форме.

1.6. «Гарантийный срок» - период времени, согласно **Статье 12** Договора, в который Подрядчик обеспечивает собственными силами и за свой счет устранение всех дефектов/недостатков и/или ненадлежащего качества Работ, выявленных Заказчиком или правомочными, согласно действующему законодательству РФ, третьими лицами, являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.

1.7. «Давальческий МТР» - строительные материалы, конструкции и изделия, оборудование и аппаратура, приобретенные Заказчиком и переданные Подрядчику, для выполнения Работ по Договору.



1.8. «Демобилизация» - комплекс мероприятий и операций по организации Работ по Договору, связанный с необходимостью отправки средств производства и производственного персонала Подрядчика с объекта по завершению Работ.

1.9. «Договорная цена» - общая стоимость выполняемых работ по Договору, согласованная Сторонами.

1.10. «Дополнительные работы» - работы определенного вида и в определенном объеме, подлежащие выполнению Подрядчиком на основании отдельного Дополнительного соглашения между Заказчиком и Подрядчиком, в котором определяются объем, стоимость и сроки выполнения дополнительных работ.

1.11. «Журнал учета выполненных работ» - первичный учетный, накопительный документ, подтверждающий выполнение работ документ (по форме **Приложения № 19** к Договору), оформляемый Подрядчиком, подписываемый Сторонами, являющийся основанием для составления Акта о приемке выполненных работ (по форме **Приложения № 13** к Договору) и Справки о стоимости выполненных работ (по форме **Приложения № 14** к Договору).

1.12. «Инцидент» - отказ или повреждение технических устройств, отклонение от установленного режима технологического процесса.

1.13. «Исполнительная документация» - документация, содержащая материалы в текстовой и графической формах и отображающая фактическое исполнение функционально-технологических, конструктивных, инженерно-технических и иных решений, содержащихся в проектной документации, рабочей документации. Состав и порядок ведения исполнительной документации устанавливаются приказом Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» и М-01.18.05-02 «Требования к исполнительной документации объектов обустройства месторождений шельфовых проектов». Положения Приказа являются приоритетными, в случае, когда положения Методики противоречат положениям Приказа.

1.14. «Календарно-сетевой график» или «КСГ» – это документ в виде таблицы данных, отражающий совокупность взаимосвязанных задач/работ по проекту с установленными сроками и ответственными за исполнение работ.

1.15. «Лимит существенности» – предельная общая сумма договоров, заключаемых с каждым из субподрядчиков, соисполнителей, поставщиков (за исключением производителей материально-технических ресурсов) в рамках исполнения Договора, соблюдение которой является основанием для их отнесения к Участникам исполнения, не включенным в Реестр контрагентов.

1.16. «МЛСП «Приразломная» или «МЛСП» – Морская ледостойкая стационарная платформа «Приразломная».

1.17. «Мобилизация» – комплекс мероприятий и операций по организации Работ по Договору, связанный с необходимостью доставки средств производства и производственного персонала Подрядчика на объект и нахождение их там на период выполнения Работ.

1.18. «МТР» - строительные материалы, конструкции и изделия, оборудование и аппаратура, необходимые для выполнения Работ по Договору.

1.19. «МТР Подрядчика» – строительные материалы, конструкции и изделия, оборудование и аппаратура, расходные материалы, приобретенные Подрядчиком для выполнения Работ по Договору.

1.20. «Недостаток(-ки)» — несоответствие выполняемых работ, результатов выполненных работ, продукции обязательным требованиям, предусмотренным нормативным правовым актам Российской Федерации, или требованиям документов, применяемых на обязательной основе, или технической документации, или условиям Договора, или целям, для которых результаты выполненных работ, продукция такого



рода обычно используются, или целям, о которых Подрядчик был поставлен в известность Заказчиком при заключении Договора. К недостаткам относятся: несоответствия, нарушения, отклонения, отступления, несоблюдения, дефекты, брак, замечания Заказчика и его представителей к выполняемым работам, замечания Заказчика и его представителей к результатам выполненных работ, замечания Заказчика и его представителей к продукции и др.

1.21. «Нормы и правила» — нормы, правила, законы, а также требования к монтажу оборудования и материалов, относящихся к выполнению работ, действующие в Российской Федерации на день заключения Договора.

1.22. «Объект» – «Объект/Объекты» - объект (объекты) выполнения Работ, указанный в **пункте 2.1** Договора, а также: офисы Заказчика, месторождения нефти и газа, по которым Заказчик является владельцем лицензии либо оператором в пределах лицензионного участка; сооружение, строение, отдельное помещение Заказчика либо их комплекс, включая вахтовые поселки, административно-бытовые корпуса, контрольно-пропускные пункты и иные здания, а также территория перед контрольно-пропускными пунктами, на которой осуществляется досмотр и осмотр, участок местности или совокупность участков местности, объединенных общей территорией или функциональными признаками, на которых Заказчик осуществляет хозяйственную деятельность.

1.23. «Окончательный платеж» – заключительный платеж по финансовым обязательствам согласно Договору, в том числе оплата выполненных работ.

1.24. «Осложнение» – нарушение непрерывности технологического процесса строительства скважины, вызванное несоблюдением требований проектной документации, нарушением правил ведения буровых работ, геологическими условиями, повлекшее возникновение негативных явлений горно-геологического характера, препятствующих дальнейшему строительству скважины с соблюдением проектных решений без выполнения дополнительных работ по нормализации состояния скважины.

1.25. «Ответственный (-ые)» – персонал Подрядчика (специалист (-ы) 4 разряда), постоянно присутствующий на месте проведения работ в соответствии с «Положением о порядке организации и проведения работ повышенной опасности на МЛСП «Приразломная», осуществляющий техническое руководство работами и контролирующий выполнение исполнителями мероприятий, предусмотренные наряд-допуском, соблюдение работающими всех мер безопасности инструкций по охране труда, а также инструкций по профессиям и видам работ. Список лиц, ответственных за безопасное выполнение работ Подрядной организацией, должен быть утвержден руководителем Подрядной организации и направлен Заказчику.

1.26. «Отдельный банковский счет» (ОБС) – банковский счет, открытый Подрядчиком (Участником исполнения Сопровождаемого договора) в Банке на основании заключенного между ними договора банковского счета для проведения расчетов в целях исполнения Договора и предусматривающий после заключения дополнительного соглашения к договору банковского счета специальный режим проведения расходных операций в соответствии с установленными Параметрами Банковского сопровождения.

1.27. «Отчет об использовании давальческих материалов Подрядчиком, переданных Заказчиком» – документ, служащий основанием для списания материалов на себестоимость работ и сопоставления фактического расхода строительных материалов на выполненные строительные и монтажные работы с расходом, определенным по производственным нормам (**Приложение № 3 к Приложению № 26 к Договору**).

1.28. «Представитель Заказчика» – лицо, уполномоченное Заказчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором (в том числе функций строительного контроля).



1.29. «Представитель Подрядчика» – лицо, уполномоченное Подрядчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором.

1.30. «Проект производства работ» (ППР) - основной документ, определяющий технологию и сроки выполнения работ, регламентирующий организацию производства работ в соответствии с технологическими правилами, требованиями к охране труда, экологической безопасности и качеству работ и служащий руководящим документом при организации производственных процессов по выполнению работ на Объекте.

1.31. «Простой» - временная приостановка выполнения Подрядчиком работ на Объекте по причинам, зависящим от Подрядчика или привлеченных им Субподрядчиков, а также время, потраченное на ликвидацию инцидента/аварии, произошедших по вине Подрядчика/ Субподрядчика, время ремонта оборудования. Оформление факта простоя осуществляется Сторонами путем составления акта по установленной форме.

1.32. «Работы» - определенные виды работ, которые предстоит выполнить Подрядчику в соответствии с Договором, включая, но не ограничиваясь: разработка ППР на выполнение работ в рамках Договора, поставка МТР, выполнение и сдача законченных объемов работ, ведение и оформление исполнительной документации, проведение работ в течение Гарантийного срока.

1.33. «Рабочая комиссия» – комиссия, создаваемая Заказчиком для принятия в эксплуатацию Объекта.

1.34. «Расходные материалы» - вспомогательные материалы и изделия, приобретенные Подрядчиком и требующиеся ему для производства строительно-монтажных работ по Договору, и являются поставкой Подрядчика.

1.35. «СРО» - саморегулируемая организация в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства.

1.36. «Скрытые работы» - выполненные работы, скрывающиеся последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих строительных или ремонтных работ и монтажа конструкций.

1.37. «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» – документ (по форме **Приложения № 14** к Договору), применяющийся для расчетов с Подрядчиком за выполненные работы. Выполненные работы и затраты отражаются в Справке, исходя из стоимости работ.

1.38. «Субподрядчик» - организация, привлекаемая Подрядчиком и согласованная Заказчиком для выполнения/ оказания отдельных видов работ и/или услуг по Договору, имеющая все разрешения и свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ/услуг, подтверждающие право выполнения/оказания соответствующих работ/услуг.

1.39. «Соглашение о конфиденциальности» - документ, в соответствии с которым Стороны осуществляют взаимную передачу друг другу определенной информации (без фиксированного обязательства любой из Сторон по такой передаче).

1.40. «Техническое задание» - согласованное Подрядчиком и утвержденное Заказчиком задание на выполнение Работ, составленное в соответствии с действующими нормативными документами Российской Федерации (**Приложения № 1** к Договору).

1.41. «Технологическое отклонение» – отказ или повреждение технических устройств, отклонение от установленного режима технологического процесса.

1.42. «Эксплуатационные документы (документация)» - документ, который в отдельности или в совокупности с другими документами определяет правила эксплуатации технического устройства и(или) отражает сведения, удостоверяющие гарантированные изготовителем значения основных параметров и характеристик



(свойств) технического устройства, гарантии и сведения по его эксплуатации в течение установленного срока службы.

1.43. Приведенные выше определения могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе.

СТАТЬЯ 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Подрядчик в соответствии с условиями Договора обязуется выполнить **строительно-монтажные работы по замене оголовка факельного совмещенного на МЛСП «Приразломная»**, включая, но не ограничиваясь:

- выполнение работ, приведенных в Техническом задании (**Приложение № 1** к Договору);
- поставка Расходных материалов Подрядчика;
- выполнение иных работ, неразрывно связанных с Работами по Объекту;
- подготовку исполнительной документации (комплектность исполнительной документации должна быть согласована с Заказчиком);
- сдачу результатов работ по Договору по Акту законченного строительством объекта в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и выполнение обязательств в течение Гарантийного срока, а Заказчик обязуется принять надлежаще выполненные и в установленный срок работы (результаты работ) и оплатить их в соответствии с условиями Договора.

2.2. Объёмы Работ определены Техническим заданием (**Приложение № 1** к Договору), сроки выполнения Работ – статьей 3 Договора «Сроки выполнения работ».

2.3. Оголовки факельные совмещенные для выполнения работ по Договору в соответствии с Рабочей документацией, условиями Договора, закупаются и доставляются Заказчиком самостоятельно.

2.4. В случае необходимости, Стороны вправе заключить Дополнительное соглашение к Договору, в котором согласуют необходимые дополнительные условия выполнения Работ.

2.5. При возникновении необходимости в выполнении дополнительных работ по Договору, Заказчик совместно с Подрядчиком, с привлечением специалистов Авторского надзора оформляют акты необходимости выполнения дополнительных работ. Дополнительные работы компенсируются в рамках Договорной цены за счет непредвиденных расходов. При превышении лимита на непредвиденные расходы, оформляется Дополнительное соглашение на увеличение Договорной цены.

2.6. Дополнительные Работы выполняются только по письменному согласованию с Заказчиком.

2.7. Дополнительные работы, выполненные Подрядчиком без предварительного согласования с Заказчиком (в отсутствие согласованного Сторонами Дополнительного соглашения), оплачиваются за счет Подрядчика, и возмещению Заказчиком не подлежат.

2.8. Стороны согласовали следующие условия о порядке выполнения Подрядчиком работ по Договору:

2.8.1. Выполнение Подрядчиком работ по Договору осуществляется на основании детализированного графика производства работ (Календарно-сетевое графика), разрабатываемого в соответствии с **пунктом 8.23** Договора.

2.8.2. Для выполнения Подрядчиком работ, Стороны формируют заявки на заезд (состав персонала) Подрядчика на МЛСП. Заявки формируются при появлении производственной необходимости. При этом, Стороны согласовывают объем, сроки выполнения работ и иные необходимые условия выполнения работ по соответствующей заявке.



2.8.3. Выполнение работ по Договору осуществляется Подрядчиком с учетом представленной Заказчиком среднесуточной квоты на размещение персонала Подрядчика на Объекте.

Если Заказчик найдет возможность увеличения квоты, он уведомляет Подрядчика о размере и периоде увеличения квоты:

- за 10 календарных дней, в случае увеличения квоты в количестве менее 15 человек;

- за 30 календарных дней, в случае увеличения квоты в количестве на 15 человек или более.

В случае уменьшения Заказчиком установленной квоты, сроки исполнения обязательств Подрядчиком смещаются на период, определяемый объемом трудозатрат, не освоенных отсутствующим персоналом, включая период подготовки и доставки персонала. Количество персонала Подрядчика, допущенного для выполнения работ на Объекте, фиксируется на основании ежедневных «Единых разводов работающего персонала на МЛСП «Приразломная», исключая мобилизацию и демобилизацию персонала, ежемесячным Актом о среднесписочной численности персонала Подрядчика, находящегося на МЛСП, подписываемым Сторонами.

СТАТЬЯ 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Подрядчик обязуется выполнять работы по Договору в следующие сроки:

3.1.1. начало выполнения Работ – с 01.08.2026.

3.1.2. окончание выполнения Работ – 31.10.2026.

Сроки начала и окончания Работ устанавливаются с учетом предоставляемой Заказчиком квоты на размещение персонала Подрядчика на МЛСП «Приразломная».

3.2. Задержка сроков выполнения Работ по Договору (начального и промежуточных), произошедшая по вине Подрядчика, не дает Подрядчику право на продление общего срока выполнения Работ по Договору.

3.3. Подрядчик по согласованию с Заказчиком, вправе досрочно выполнить Работы, предусмотренные Договором.

3.4. В случае возникновения Простоя Стороны оформляют акт по форме **Приложения № 12** к Договору, в котором фиксируют срок и причины приостановки работ. Период Простоя оплате Заказчиком не подлежит.

3.5. В случае возникновения Вынужденного ожидания, Стороны оформляют Акт по форме **Приложения № 12** к Договору (для персонала Подрядчика)/ **Приложения № 31** к Договору (для вертолетной техники по метеоусловиям на Варандее), в котором фиксируют срок и причины ожидания Подрядчиком выполнения работ. В случае возникновения Вынужденного ожидания срок выполнения работ по Договору продлевается на период Вынужденного ожидания, времени на мобилизацию, демобилизацию персонала и подготовительно-восстановительные работы. Оплата Вынужденного ожидания оплачивается Заказчиком в соответствии с условиями **пункта 4.8** Договора.

3.6. Подрядчик в течении 10 рабочих дней с момента заключения Договора, обязан разработать и согласовать со службами эксплуатации на МЛСП «Приразломная» и утвердить с Заказчиком Календарно-сетевой график, который будет являться документом календарного планирования и контроля на весь период выполнения работ по Договору.

Календарно-сетевой график будет актуализироваться, на основании выявленных потребностей Сторон, но не реже 1 (одного) раза в месяц.



3.7. В случае возникновения дополнительных закупок МТР, ранее не учтенных в разделительной ведомости, сроки выполнения работ пролонгируются Сторонами на срок поставки дополнительного МТР, путем заключения Дополнительного соглашения к Договору.

СТАТЬЯ 4. ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА И ПОРЯДОК ПЛАТЕЖЕЙ

4.1. Общая стоимость Работ по Договору не превышает: **81 838 974** (восемьдесят один миллион восемьсот тридцать восемь тысяч девятьсот семьдесят четыре) **рубля 89 копеек**, кроме того НДС (22%) - **18 004 574** (восемнадцать миллионов четыре тысячи пятьсот семьдесят четыре) **рубля 48 копеек**, всего с учетом НДС – **99 843 549** (девяносто девять миллионов восемьсот сорок три тысячи пятьсот сорок девять) **рублей 37 копеек**, согласно Протоколу распределения договорной цены (**Приложение № 2** к Договору).

4.2. Единичные расценки (ставки специалистов), согласованные Сторонами в Протоколе распределения договорной цены (**Приложение № 2** к Договору), являются неизменными на весь период действия Договора.

4.3. Договорная цена включает стоимость МТР, поставляемых Подрядчиком (расходных материалов).

4.4. Договорная цена включает все расходы (в т. ч. в случае Вынужденных ожиданий, непредвиденные расходы и прочие затраты Подрядчика), затраты и риски Подрядчика, связанные с выполнением Работ по Договору и зафиксированные в Порядке определения стоимости и приемки выполненных работ (**Приложение № 1 к Приложению № 2** к Договору), и исключает какие-либо дополнительные компенсации.

4.5. Договорная цена сформирована с учетом всех налогов и сборов, обязанность по уплате которых возникает у Подрядчика при исполнении Договора. Подрядчик является самостоятельным плательщиком налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.6. В стоимость Работ включены все налоговые, таможенные и иные обязательные платежи так или иначе связанные с Договором. Ответственность за правильное применение налоговых режимов и льгот по налоговым платежам (в т.ч. по НДС) возложена на Подрядчика. В случае неправильного применения Подрядчиком льгот по налоговым платежам или в случае утраты Подрядчиком права на применение специальных налоговых режимов (в том числе в случае утраты права на применение упрощенной системы налогообложения) образовавшиеся, в связи с этим, расходы уплачиваются за счет Подрядчика. Возникшие по любым причинам дополнительные издержки Подрядчика, связанные с уплатой налоговых, таможенных и иных обязательных платежей компенсации со стороны Заказчика не подлежат и оплачиваются за счет собственных средств Подрядчика.

4.7. Стоимость фактически выполненных Работ определяется Актом о приёмке выполненных работ (**Приложение № 13** к Договору)/Актом сдачи-приемки оказанных услуг (**Приложение № 28** к Договору) составленным на основании Протокола распределения договорной цены (**Приложение № 2** к Договору) и Порядком определения стоимости и приёмки выполненных работ (**Приложение № 1 к Приложению №2** к Договору) в соответствии с выполненными Подрядчиком и принятыми Заказчиком этапом работ по Договору.

Общая фактическая стоимость выполненных работ по Договору не может превышать Договорную цену в соответствии с **пунктом 4.1** Договора.



4.8. Вынужденные ожидания по Договору оплачиваются Заказчиком Подрядчику в пределах лимитов, определенных в Протоколе распределения договорной цены (**Приложение № 2** к Договору), на основании составленного Акта Сторонами согласно **пункта 3.5** Договора по следующим ставкам:

- ставка для персонала Подрядчика - **2 757** (две тысячи семьсот пятьдесят семь) **рублей 46 копеек** чел./час, без учета НДС;

- ставка для вертолетной техники по метеоусловиям на Варандее - **277 507** (двести семьдесят семь тысяч пятьсот семь) **рублей 50 копеек** за сутки, без учета НДС.

4.9. Оплату трехразового горячего питания на МЛСП/пос. Варандей Подрядчик производит за счет собственных средств в соответствии с **Приложением № 8** к Договору.

При этом стоимость транспортировки специалистов Подрядчика от пункта сбора Заказчика до МЛСП «Приразломная» и обратно, а также расходы на проживание специалистов Подрядчика на МЛСП «Приразломная» (на собственных или арендованных судах), в расчет стоимости работ по Договору (Протокол распределения договорной цены - **Приложение № 2** к Договору) не входят, данные расходы берет на себя Заказчик.

4.10. Оплата за выполненные Работы по Договору производится Заказчиком в следующем порядке:

4.10.1. Оплата этапов 1, 2, подэтапа 3.2 в соответствии с Протоколом распределения договорной цены (**Приложение № 2** к Договору) производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счёт Подрядчика в размере 100% от стоимости принятых работ по этапу, в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты подписания следующих документов, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации:

- оригинала Акта сдачи-приемки оказанных услуг (**Приложение № 28** к Договору), подписанного обеими Сторонами;
- оригинала счета (на 100% выполненных и принятых работ за отчетный период);
- оригинала счета-фактуры (на 100% от выполненных и принятых работ за отчетный период).

4.10.2. Оплата подэтапов 3.1, 3.3, 3.4 в соответствии с Протоколом распределения договорной цены (**Приложение № 2** к Договору) производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счёт Подрядчика в размере 95% от стоимости принятых работ по этапу, выполненных за отчетный период, в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты подписания следующих документов, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации:

- оригинала Акта о приёмке выполненных работ (**Приложение № 13** к Договору), подписанного обеими Сторонами;
- оригинала Справки о стоимости выполненных работ и затрат по (**Приложение № 14** к Договору), подписанных обеими Сторонами;
- оригинала счета (на 95% выполненных и принятых работ за отчетный период);
- оригинала счета-фактуры (на 100% от выполненных и принятых работ за отчетный период);
- Отчета об использовании давальческих материалов, подписанного обеими Сторонами и представленного в оригинале (при необходимости);
- Акта приема-передачи оборудования в монтаж (при необходимости);
- Акта о приемке смонтированного оборудования (при необходимости).

4.11. Удержание суммы в размере 5 (пяти) % от суммы каждого Акта о приёмке выполненных работ по подэтапам 3.1, 3.3, 3.4 в соответствии с Протоколом распределения договорной цены (**Приложение № 2** к Договору) является обеспечительной мерой должного исполнения обязательств Гарантийного срока по



Договору. Оплату суммы в размере 5 (пяти) % от стоимости выполненных работ по подэтапам 3.1, 3.3, 3.4 в соответствии с Протоколом распределения договорной цены (**Приложение № 2** к Договору), Заказчик производит Подрядчику в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента истечения Гарантийного срока, при условии отсутствия претензий к качеству Работ со стороны Заказчика.

Окончательный (последний) платеж по Договору производится при наличии Акта сверки взаиморасчетов по Договору, при условии 100% (ста процентов) возврата или оплаты МТР поставки Заказчика, полученных Подрядчиком для выполнения Работ по Договору, но не использованных при выполнении работ по Договору, за исключением случая, когда Подрядчик согласовал с Заказчиком отмену мероприятий по возврату неиспользованных в процессе строительства МТР поставки Заказчика.

В течение 10 (десяти) рабочих дней после оплаты суммы в размере 5 (пяти) % от стоимости выполненных Работ по Договору Заказчик и Подрядчик произведут сверку всех расчетов с подписанием Акта сверки расчетов без разногласий.

4.12. При возникновении претензий к качеству Работ в течение Гарантийного срока, Заказчик обязан известить Подрядчика, а Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней, после получения извещения, прибыть на МЛСП «Приразломная» для устранения замечаний или гарантировать оплату по устранению замечаний.

Все затраты по устранению замечаний в период Гарантийного срока Подрядчик несет самостоятельно.

При этом, без ущемления своих прав по гарантии Заказчик вправе заменить МТР и устранить дефекты и недоделки собственными силами или силами других организаций за счет суммы платежей, подлежащих оплате в соответствии с **пунктом 4.11** Договора. В этом случае Подрядчик обязан в течение 30 (тридцати) банковских дней, считая с даты предъявления соответствующего требования, оплатить затраты Заказчика по устранению недостатков (дефектов) на основании представленных Заказчиком счета и калькуляции затрат, предварительно согласованной с Подрядчиком.

В случае неоплаты Подрядчиком затрат Заказчика по устранению замечаний в период Гарантийного срока, оплату суммы, установленную в **пункте 4.11** Договора, Заказчик производит Подрядчику за вычетом указанных выше затрат.

4.13. В случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации ставки российского НДС, подлежащей применению в рамках Договора, то стоимость работ определяется с учетом такой измененной ставки российского НДС, начиная с даты вступления в силу соответствующего изменения законодательства, при этом все счета, счета-фактуры, акты и иные первичные документы, предусмотренные Договором, с указанной даты формируются с учетом измененной ставки российского НДС.

4.14. При исполнении договорных обязательств и совершении расчетов по Договору Стороны договорились о применении положений **Приложения № 18** к Договору «Соглашение о способе определения итогового сальдо по договорам на выполнение работ».

4.15. Если после вступления Договора в силу, органами государственной власти Российской Федерации/субъектов Российской Федерации будут введены, отменены, либо изменены налоги, сборы и пошлины, и это обоснованно повлечет за собой изменение размеров затрат Подрядчика, Договорная цена может быть соразмерно увеличена или уменьшена, о чем Стороны подписывают Дополнительное соглашение к Договору. Положения настоящего пункта применяются при условии, если Подрядчик является плательщиком указанных налогов, сборов и пошлин.

4.16. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Договора Стороны обязуются направить друг другу надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц, уполномоченных подписывать дополнительные соглашения к Договору, акты и счета-фактуры (для руководителя – документ о



назначении на должность руководителя, для главного бухгалтера – приказ о назначении на должность главного бухгалтера, для иных лиц – приказ (иной распорядительный документ) по организации, доверенности от организации), а также представить заверенные организацией образцы подписей вышеуказанных лиц. В случае изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные полномочия, Подрядчик обязуется незамедлительно сообщить об этом Заказчику и предоставить указанные в настоящем абзаце документы в отношении указанных лиц.

4.17. Работа считается принятой после подписания Акта о приёмке выполненных работ Сторонами по Договору.

Подрядчик обязан предоставлять Заказчику Акт о приемке выполненных работ и оригинал счёта-фактуры, или факсимильные/сканированные копии указанных документов в течение 3 (трёх) рабочих дней после выполнения работ, но не позднее 25 числа отчетного месяца. Заказчик рассматривает указанные документы в течение 3 (трёх) рабочих дней после предоставления их Подрядчиком.

Отчетным периодом (месяцем) для сдачи-приемки и оплаты выполненных работ считать период с 26 числа предыдущего месяца по 25 число текущего месяца.

Первым отчетным периодом в календарном году считать период с 01 января по 25 января.

Последним отчетным периодом в календарном году считать период с 25 декабря по 31 декабря.

4.18. Стороны подтверждают взаимное согласие обмениваться юридически значимыми документами в рамках электронного документооборота в соответствии с Соглашением об использовании электронного документооборота, устанавливающим порядок и условия взаимодействия Сторон при выставлении и получении электронных документов.

4.19. Первичный учетный документ, подтверждающий факт выполнения работ, а также счет-фактура, составляемые в соответствии с условиями Договора, могут быть заменены Универсальным передаточным документом (УПД), объединяющим в себе счет-фактуру и первичный учетный документ. Стороны вправе формировать и подписывать УПД в качестве документа, подтверждающего факт выполнения Работ по Договору, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и применять УПД в качестве единого документа для целей бухгалтерского учета и налогообложения, в том числе для подтверждения права на вычет по НДС и подтверждения расходов по налогу на прибыль организаций.

4.20. Если 25 число отчётного месяца приходится на день, признаваемый в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днём, то предоставление объёмов работ переносится на ближайший предшествующий ему рабочий день.

4.21. Срок предоставления документов может быть скорректирован Заказчиком, в связи с сокращением сроков сдачи бухгалтерской отчётности. В этом случае Заказчик уведомляет Подрядчика не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до необходимой даты предоставления документов.

4.22. В случае предоставления факсимильных/сканированных копий первичных документов оригиналы этих документов должны быть представлены в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента представления копии.

4.23. В случае несвоевременного предоставления Подрядчиком указанных выше документов, объёмы выполненных работ будут приняты Заказчиком месяцем, следующим за отчётным, с указанием фактического периода выполнения Работ и указанием фактической даты предоставления первичных учетных документов.

4.24. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору Заказчик имеет право отказаться от подписания Акта о приёмке выполненных работ, а также не оплачивать соответствующий объём работ до



устранения Подрядчиком выявленных недостатков в работах или в оформлении документов.

4.25. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней, с момента одновременного наличия следующих обстоятельств: (1) завершения Подрядчиком выполнения Работ за отчетный период (этапов); (2) передачи Заказчику подписанного Подрядчиком надлежаще оформленного Акта о приёмке выполненных работ; (3) исполнения иных, предусмотренных Договором (включая приложения к нему) обязательств, связанных с приемкой Работ (представление отчетных материалов, иное), обязан подписать Акт о приёмке выполненных работ или направить Подрядчику мотивированный отказ в приемке Работ.

В случае мотивированного отказа Заказчика от принятия выполненных Работ, Стороны составляют Акт о выявленных недостатках, с указанием сроков устранения выявленных недостатков. Выявленные недостатки должны быть устранены Подрядчиком в срок, не превышающий 10 (десять) дней с момента согласования и подписания Сторонами Акта о выявленных недостатках, если иной срок устранения недостатков не установлен Актом.

4.26. Основаниями для составления мотивированного отказа от приёмки Работ могут являться (но не ограничиваются ими) следующие нарушения: нарушение Подрядчиком срока передачи Заказчику результата работ, несоответствие результата выполненных работ требованиям и условиям Договора, отсутствие результата выполненных работ, а также некомплектность документации или несоответствие документации требованиям действующего законодательства и нормативных актов Российской Федерации, Договору.

4.27. В случае прекращения выполнения работ по инициативе Заказчика (по причинам, не зависящим от Подрядчика) до сдачи ему выполненных Работ по Договору Подрядчиком, Заказчик обязан возместить Подрядчику затраты, фактически понесённые Подрядчиком на дату получения уведомления Заказчика о прекращении работ, подтверждённые соответствующими документами.

4.28. Все платежи по Договору осуществляются в безналичном порядке.

4.29. Первичные учётные документы, включая счёт-фактуру, Акт приёмки выполненных работ, составляемые для исполнения обязательств Сторон по Договору, должны содержать следующие обязательные реквизиты:

- наименование документа;
- дату составления документа;
- наименование организации, от имени которой составлен документ;
- номер и дату Договора;
- содержание хозяйственной операции;
- измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении;
- лицо, ответственное за совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления, с указанием должности, фамилии и инициалов;
- личные подписи указанных лиц.

4.30. Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по Договору, и подписанные руководителем и главным бухгалтером, должны содержать расшифровки их подписей с указанием фамилий и инициалов.

4.31. Оригиналы Актов о приёмке выполненных работ и счетов-фактур, подписанные уполномоченными лицами Подрядчика, передаются нарочным (курьером) или почтовым отправлением с описью вложения.

4.32. Вместе с оригиналами счетов-фактур направляются надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц подписывать счета-фактуры (за исключением случаев, когда соответствующие документы были представлены ранее).



4.33. При подписании счетов-фактур не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи. В случае нарушения требований по оформлению счетов-фактур или не предоставления оригинала счёта-фактуры (включая счета-фактуры на предоплату) в установленные Налоговым кодексом сроки, Сторона, осуществляющая оплату работ по Договору, вправе отсрочить соответствующий платеж на срок просрочки предоставления надлежаще оформленного оригинала счёта-фактуры.

4.34. Каждая Сторона обязана письменно уведомить об изменении своих реквизитов (в том числе изменение адреса, банковских реквизитов и т.д.) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента такого изменения (но в любом случае не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты оплаты). Уведомление должно содержать ссылку на Договор и должно быть подписано уполномоченным лицом Стороны.

4.35. Если в результате нарушения сроков предоставления уведомления или неправильного указания Стороной-Получателем реквизитов для оплаты платежа были произведены по неправильным реквизитам, Сторона-Плательщик считается надлежаще исполнившей обязанности по оплате. При этом, если перечисленные денежные средства возвратятся на расчётный счёт Стороны-Плательщика, Сторона-Плательщик обязана перечислить полученные денежные средства Стороне-Получателю в полном объёме не позднее 5 (пяти) банковских дней со дня возврата денежных средств.

4.36. Датой исполнения обязательств Заказчика по оплате за выполненные Работы считается дата списания денежных средств с расчётного счёта Заказчика.

4.37. Заказчик производит оплату за работы путём безналичного перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика по реквизитам, указанным в **Статье 24 «АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН»** Договора.

4.38. Ежеквартально Стороны обязаны произвести сверку исполнения обязательств и взаимных расчётов с составлением соответствующего акта сверки, не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за окончанием отчётного квартала. Во исполнение настоящего положения Подрядчик до 10 (десятого) числа месяца, следующего за окончанием отчётного квартала, предоставляет в адрес Заказчика акт сверки взаимных расчётов.

4.39. По окончании срока действия Договора Стороны обязаны произвести сверку исполнения обязательств по Договору. Подрядчик направляет в адрес Заказчика акт сверки взаимных расчётов.

4.40. В случае ненадлежащего оформления счетов-фактур, а также несвоевременного их предоставления, Подрядчик возмещает Заказчику, убытки, вызванные отказом налоговых органов в предоставлении вычета суммы НДС (его возмещении), либо связанные с несвоевременным получением по вине Подрядчика вычета (возмещения) по НДС.

4.41. В случае выявления Заказчиком фактов не соответствия объемов и стоимости выполненных Работ, принятыми Заказчиком Актами о приемке выполненных работ, Справкой о стоимости выполненных работ и затрат, по результатам аудита формирования стоимости выполненных Работ, проводимых Заказчиком с участием Подрядчика, стоимость выполненных Работ, отраженная в Актах о приемке выполненных работ, Справках о стоимости выполненных работ и затрат, должна быть откорректирована Сторонами методом исправления первичной учетной документации.

При этом излишне уплаченные или недоплаченные средства должны быть удержаны или возмещены Сторонами из объемов выполненных Работ будущего периода, либо подлежат возмещению Подрядчиком Заказчику.

4.42. При возникновении указанных в **пункте 8.47** Договора критериев/оснований применения Банковского сопровождения все расчеты по Договору осуществляются с использованием Отдельного банковского счета (ОБС), открытого Подрядчику в Банке.



СТАТЬЯ 5. ПРИВЛЕЧЕНИЕ СУБПОДРЯДЧИКОВ

5.1. Подрядчик вправе для выполнения Работ по Договору привлекать Субподрядчиков (при их наличии в соответствии с **Приложением № 21** к Договору) при условии соблюдения положений настоящей статьи и условий Договора, которые могут ограничивать (запрещать) привлечение Субподрядчиков для выполнения работ по Заказу.

5.2. Привлечение Подрядчиком Субподрядчиков допускается для выполнения грузоподъемных операций по демонтажу существующего и монтажу нового оголовка факельного совмещенного (ОФС) с использованием вертолетной техники.

5.3. В случае необходимости привлечения Субподрядчиков, Подрядчик обязан предварительно предоставить Заказчику их перечень, с указанием планируемых к выполнению работ, для получения письменного согласования Заказчика. При этом Заказчик оставляет за собой право отказать в привлечении любого Субподрядчика без указания причин отказа.

5.4. Подрядчик привлекает Субподрядчиков на условиях, ограничивающих (запрещающих) Субподрядчикам привлечение для выполнения Работ сторонних лиц (привлекать двойной субподряд и последующие субподряды) без предварительного письменного согласования с Заказчиком.

5.5. В период выполнения Работ Подрядчик обязуется предварительно письменно согласовать с Заказчиком замену заявленных Субподрядчиков, а равно привлечение новых (дополнительно к ранее заявленным) Субподрядчиков.

5.6. К работникам Субподрядчиков применяются все требования, предусмотренные для работников Подрядчика.

5.7. В течение 10 (десяти) рабочих дней после заключения Договора с Субподрядчиком Подрядчик представляет Заказчику копию Договора с Субподрядчиком (без указания стоимости и направления стоимостных приложений) и копию документа, подтверждающего полномочия подписанта со стороны организации Субподрядчика.

5.8. Подрядчик гарантирует наличие у привлекаемых Субподрядчиков всех разрешений и лицензий, необходимых для выполнения работ по Договору, а также свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ.

СТАТЬЯ 6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1. Приемка выполненных Работ производится в следующем порядке:

6.1.1. Подрядчик по завершению этапов 1 и 2 в соответствии с Техническим заданием (**Приложение № 1** к Договору) в течение 3 (трех) рабочих дней по завершении Работ, но не позднее 25-го числа отчетного месяца, представляет Заказчику в 3 (трех) экземплярах Акт сдачи-приемки оказанных услуг (**Приложение № 28** к Договору), кроме того предоставляются документы:

- Командировочное удостоверение персонала Подрядчика или табель с отметкой о командировке с подписью представителя Заказчика (для услуг: инспекция изготовления и приемки ОФС на заводе-изготовителе, аудит технического состояния спецоснастки (г. Мурманск));
- Счет на оплату работ;
- Счёт-фактура.

6.1.2. Подрядчик по завершении всего этапа 3 в соответствии с Техническим заданием (**Приложение № 1** к Договору), согласовывает с представителем Заказчика непосредственно на МЛСП «Приразломная» фактически выполненные Работы.



Подрядчик на МЛСП «Приразломная», на основании подписанной участниками приемки выполненных работ Исполнительной документацией, в составе и объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Договором, оформляет Журнал учета выполненных работ (**Приложение № 19** к Договору). Работы предъявляются Заказчику, представителям строительного контроля Заказчика. Замечания представителя Заказчика, представителей строительного контроля Заказчика и авторского надзора о недостатках выполнения работ, выдаются Подрядчику в письменном виде в общем и/или специальных журналах работ и/или в журнале авторского надзора и/или в Журнале учета выполненных работ и/или оформленные актами о недостатках и/или актами проведения контрольных мероприятий (далее – Замечания).

Подрядчик за свой счет и в указанный Заказчиком срок устраняет замечания. После устранения замечаний, Подрядчик повторно предъявляет Журнал учета выполненных работ и Исполнительную документацию. Оформленные без замечаний Журнал учета выполненных работ и Исполнительная документация, направляются в адрес Подрядчика для оформления Актов о приемке выполненных работ.

6.1.3. Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней по завершении всего этапа 3 Работ, но не позднее 25-го числа отчетного месяца, представляет Заказчику два пакета документов:

6.1.3.1. Для сдачи подэтапов 3.1, 3.3, 3.4 в соответствии с Техническим заданием (**Приложение № 1** к Договору): в 3 (трех) экземплярах Акт о приемке выполненных работ (**Приложение № 13** к Договору) в 3 (трех) экземплярах Сводный расчет по прочим затратам, не учтенным актами о приемке выполненных работ (**Приложение № 11** к Договору), и в 3 (трех) экземплярах Справку о стоимости выполненных работ и затрат (**Приложение № 14** к Договору). Акт о приемке выполненных работ составляется на основании согласованных представителем Заказчика выполненных Работ в Журнале учета выполненных работ (**Приложение № 19** к Договору), кроме того предоставляются документы:

- Исполнительная документация на выполненные Работы в составе и объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Договором, оформленная в соответствии с требованиями методического документа № М-01.18.05-02 «Требования к исполнительной документации объектов обустройства месторождений шельфовых проектов» - 1 (один) комплект на бумажном и 1 (один) комплект на электронном носителях, с приложением к комплектам перечня входящих в ее состав документов;

- Паспорта, документы о качестве, сертификаты соответствия и декларации о соответствии, сертификаты / свидетельства на материалы и изделия в объеме выполненных работ (при необходимости);

- Отчёт об использовании давальческих материалов Подрядчиком (по форме **Приложения № 3 к Приложению № 26** к Договору) (при сдаче подэтапа 3.1-3.4 в соответствии с Техническим заданием (**Приложение № 1** к Договору));

- Акт о приёмке смонтированного оборудования, при вовлечении оборудования, поставленного Заказчиком и переданного в монтаж Подрядчику по Акту приема-передачи оборудования в монтаж (по формам **Приложения № 26** к Договору (при сдаче подэтапа 3.3 в соответствии с Техническим заданием (**Приложение № 1** к Договору));

- Подтверждающие документы лимитированных прочих затрат Подрядчика;
- Счет на оплату работ;
- Счёт-фактура.

6.1.3.2. Для сдачи подэтапов 3.2 в соответствии с Техническим заданием (**Приложение № 1** к Договору): Акт сдачи-приемки оказанных услуг (**Приложение № 28** к Договору) в 3 (трех) экземплярах, кроме того предоставляются документы:



- Заявка на полет с подписью представителя Заказчика (**Приложение № 29** к Договору);
- Акт-отчет о выполнении заявки на полет с подписью представителя Подрядчика (для услуг по привлечению вертолетной техники) (**Приложение № 30** к Договору);
- Подтверждающие документы лимитированных прочих затрат Подрядчика;
- Счет на оплату работ;
- Счёт-фактура.

6.1.4. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней рассматривает документы, представленные в соответствии с **пунктами 6.1.1- 6.1.3** Договора. Подписывает Акт о приемке выполненных работ/Акт сдачи-приемки оказанных услуг, Сводный расчет по прочим затратам, Справку о стоимости выполненных работ и затрат или направляет обоснованный отказ. Отсутствие Исполнительной документации на объем представленных к приемке Работ этапа 3, также является основанием для отказа в приемке Работ.

6.2. Приемка законченной Работы производится Рабочей комиссией и оформляется Подрядчиком Актом законченного строительства объекта (**Приложение № 15** к Договору).

6.2.1. Если Рабочая комиссия Заказчика, назначенная приказом Заказчика, устанавливает наличие недоделок, некачественно выполненных Работ, то Рабочей комиссией составляется Акт о недоделках и замечаниях и устанавливаются сроки устранения Подрядчиком недоделок и замечаний. Подрядчик устраняет недоделки и замечания в согласованные сроки, и вновь предъявляются Рабочей комиссии. Акт законченного строительства объекта (**Приложение № 15** к Договору) подписывается после устранения выявленных недоделок и замечаний.

6.2.2. Исполнение всех обязательств Подрядчика (за исключением обязательств Гарантийного срока) считается законченным после подписания Акта законченного строительства объекта (**Приложение № 15** к Договору).

6.3. Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ в соответствии с Приказом Минстроя России от 02.12.2022 № 1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства».

6.4. Замечание Заказчика, привлекаемого им для проведения строительного контроля (независимого технического надзора) юридического лица о недостатках выполнения работ оформляется в письменной форме (документирование сведений в общем и (или) специальных журналах учета выполненных работ; актах о недостатках выполнения работ; актах проведения контрольных мероприятий; Журналах учета выполненных работ или иных документов.

Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах отражаются в общем журнале работ с приложением к нему соответствующих актов проведения контрольных мероприятий.

Об устранении недостатков составляется акт, который подписывается лицом, предъявившим замечания о недостатках, и лицом, выполнявшим работы.

Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных Подрядчиком материалов.

Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе выполнения работ по Договору указания Заказчика об отступлениях от условий Договора, которые могут ухудшить качество работ, или иные недостатки.



СТАТЬЯ 7. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Стороны обязаны соблюдать:

7.1. Обязательство по соблюдению применимого законодательства в сфере противодействия мошенничеству и коррупции (**Приложение № 5** к Договору).

7.2. Порядок взаимодействия Подрядчика и Заказчика при организации перевозки воздушным транспортом персонала Подрядчика и Субподрядчиков (при привлечении) (**Приложение № 7** к Договору).

7.3. Порядок взаимодействия Подрядчика и Заказчика по организации общественного питания, услуг прачечной, медицинского обслуживания, размещения персонала и обработки спецодежды Подрядчика на МЛСП «Приразломная» и в пос. Варандей» (**Приложение № 8** к Договору).

7.4. Типовые требования к планированию и управлению проектами в договорах ООО «Газпром нефть шельф» на капитальное строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт (**Приложение № 17** к Договору).

7.5. Требования к порядку допуска строительных организаций для выполнения работ на шельфе (М-01.18.05-05), предоставляемые Подрядчику в соответствии с **пунктом 9.16** Договора.

7.6. Регламент осуществления приема-передачи грузов при организации безопасных перевозок водным транспортом различных грузов на судах ООО «Газпром нефть шельф». Организация перевозок водным транспортом персонала Подрядчика» (**Приложение № 10** к Договору) (при необходимости организации перевозок водным транспортом).

7.7. Стороны обязаны соблюдать Регламент взаимодействия Заказчика и Подрядчика при производстве работ с давальческими материалами (оборудованием) для организации строительно-монтажных работ на МЛСП «Приразломная» (**Приложение № 26** к Договору).

7.8. Ежеквартально Стороны обязаны производить сверку давальческих МТР, находящихся на подотчете у Подрядчика.

СТАТЬЯ 8. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

В соответствии с Договором Подрядчик:

8.1. Выполняет Работы в соответствии с условиями Договора, требованиями действующих нормативно-технических актов Российской Федерации в сроки, установленные Договором.

Подрядчик обязан предъявить Работы строительному контролю Заказчика, устранить дефекты и недостатки, выявленные при приемке Работ, а также в период Гарантийного срока.

8.2. Осуществляет своими силами и средствами временные подключения к энергоносителям в точках подключения, предоставленных Заказчиком.

8.3. Назначает лицо, ответственное за организацию и осуществление взаимодействия с Заказчиком в ходе выполнения Работ по Договору, руководителей, ответственных за безопасное ведение Работ по Договору, определяет их права и обязанности. Направляет Заказчику документ с указанием имён, должностей руководителей работ.

8.4. При выполнении Работ или/и необходимости нахождения персонала Подрядчика в рамках выполнения работ по Договору в пограничной зоне (поселок Варандей, МЛСП «Приразломная») на основании ст. 17 ФЗ «О государственной границе Российской Федерации» Подрядчик собственными силами обеспечивает



соответствующее согласование в территориальных подразделениях Пограничной службы ФСБ России на право нахождения привлекаемого персонала/техники (оборудования и проч.) в пограничной зоне и несёт ответственность за исполнение требований Законодательства за действия своего персонала.

8.5. В случае изменений в цепочке собственников ИСПОЛНИТЕЛЯ, включая бенефициаров (в том числе, конечных), и (или) в исполнительных органах Подрядчика последний представляет Заказчику информацию об изменениях в формате **Приложения № 4** к Договору по адресу электронной почты shelf.kontragent@gazprom-neft.ru в течение 3 (трёх) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.

8.6. Обязуется обеспечивать постоянное наличие количества персонала, достаточного для выполнения и завершения Работ в соответствии с Договором и предоставленной квотой.

8.7. Обязуется, что весь персонал, с привлечением которого выполняются работы, должен быть компетентным, достаточно квалифицированным, подготовленным и опытным в степени, необходимой для выполнения закрепленных за соответствующим персоналом работ в соответствии с требованиями Договора, и соответствовать требованиям к квалификации персонала Подрядчика. Весь персонал должен быть аттестован согласно действующим правилам и нормам. Подрядчик гарантирует, что привлекаемый им персонал для работы на объектах повышенной опасности не имеет непогашенной судимости, не находится в розыске и под следствием за совершенные противоправные действия.

8.8. Обязан соблюдать требования следующих методических документов:

- № М-01.18.05-01 «Порядок организации и проведения контроля качества выполняемых работ на объектах обустройства шельфовых проектов»;
- № М-01.18.05-02 «Требования к исполнительной документации объектов обустройства месторождений шельфовых проектов»;
- № М-01.18.07-01 «Требования к приемке и вводу в эксплуатацию объектов, законченных строительством или реконструкцией»;

8.9. Обязуется при исполнении своих обязательств по Договору неукоснительно соблюдать все требования миграционного законодательства, а также обеспечить их соблюдение лицами, привлекаемыми Подрядчиком для выполнения работ по Договору (в том числе, в случаях, предусмотренных законодательством РФ, получать разрешения на привлечение и использование иностранных работников, рабочие визы, разрешения на работу и т.д.).

8.10. Обязан за свой счёт заменить удалённого в соответствии с условиями Договора работника в течение времени, согласованного с Заказчиком. Замещающий работник должен обладать квалификацией не ниже заменяемого и быть способным эффективно выполнять свои обязанности.

8.11. Обязан за свой счет в установленный Заказчиком срок устранить недостатки работ, выявленные в процессе выполнения работ, при сдаче-приемке выполняемых работ, а также выявленные до и в течение гарантийного срока, если указанные недостатки причинили убытки Заказчику и(или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме.

8.12. Обеспечивает получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и свидетельств о допуске к определенным видам работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и Субъекта Российской Федерации, в том числе, разрешений и согласований, связанных с привлечением иностранной рабочей силы. Подрядчик отвечает за надлежащее продление за свой счет срока действия всех лицензий, разрешений, допусков, свидетельств и подтверждений государственных или административных органов, которые требуются для исполнения обязательств по Договору, если другими положениями Договора прямо не



предусмотрено, что эти документы получает Заказчик. По требованию Заказчика, Подрядчик сам обеспечивает все необходимые документы и свидетельства, в отношении которых Заказчик не будет нести никакой ответственности.

8.13. В случае привлечения к работам граждан иностранных государств, у привлекаемого к работам персонала должны быть визы на право въезда на территорию Российской Федерации (многократная, деловая или рабочая), со сроком действия, перекрывающим срок окончания визита, паспорт гражданина иностранного государства и миграционная карта, а также отсутствовать какие-либо обременения.

8.14. Обязуется при направлении на МЛСП иностранных граждан для выполнения Работ в рамках Договора за 10 (Десять) суток письменно информировать Заказчика об направлении заявки на пропуск в пограничную зону для своевременного согласования пересечения границы Российской Федерации с Пограничным управлением ФСБ России по западному арктическому району (с представлением: копии паспорта иностранного гражданина, сведения об организации, которую они представляют, дата въезда и выезда, цель направления).

8.15. Обязуется заключать/иметь в наличии договоры обязательного страхования работников Подрядчика (Субподрядчиков (при привлечении)) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.16. В счет Договорной цены поставляет в пункт сбора Заказчика МТР Подрядчика, необходимые для выполнения Работ по Договору в соответствии с **пунктом 2.1** Договора.

8.17. Подрядчик, по требованию Заказчика (в случае необходимости), в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за датой получения требования, представляет всю необходимую информацию, предъявляет документы (паспорта, сертификаты, акты испытаний, акты лабораторных обследований и т.п.), удостоверяющие качество поставляемых МТР Подрядчика, а также выполненных Работ, их соответствие требованиям, утвержденным Заказчиком РД.

8.18. Если МТР Подрядчика, либо его комплектующие изготовлены за пределами таможенной территории Российской Федерации, Подрядчик гарантирует прохождение надлежащей таможенной очистки и ввоз на территорию Российской Федерации с соблюдением таможенного законодательства Российской Федерации. При этом все расходы/убытки, которые могут возникнуть у Заказчика (Грузополучателя), и связанные с нарушением порядка ввоза на территорию Российской Федерации МТР Подрядчика либо их комплектующих, полностью относятся к расходам Подрядчика, который обязуется компенсировать (возместить) соответствующие расходы/убытки Заказчику (Грузополучателю) по письменному требованию Заказчика.

8.19. Гарантирует Заказчику наличие у него необходимых и достаточных прав на все объекты интеллектуальной собственности, связанные с МТР Подрядчика, поставляемым по Договору, а также то, что Товар, содержащий объекты исключительных прав, ранее был введен в гражданский оборот на территории Российской Федерации правообладателем (патентообладателем) или иным лицом с разрешения правообладателя (патентообладателя). При этом все расходы/убытки, которые могут возникнуть у Заказчика (Грузополучателя), в связи с использованием МТР Подрядчика, включающего охраняемые объекты интеллектуальной собственности третьих лиц, с нарушением исключительных прав третьих лиц (в том числе, автора, патентообладателя) на такие объекты, полностью относятся на Подрядчика, который обязуется компенсировать (возместить) соответствующие расходы/убытки Заказчику (Грузополучателю) по письменному требованию Заказчика не позднее 10 (десяти) дней с момента предъявления такого требования.

8.20. При осуществлении перевозок воздушным и морским транспортом силами Заказчика, Подрядчик обязан организовать мобилизацию/ демобилизацию персонала и



грузов Подрядчика и Субподрядчиков (при привлечении) в пункты сбора Заказчика в сроки и в соответствии с условиями Договора.

8.21. Выполняет Работы на действующем Объекте в соответствии с корпоративными требованиями Заказчика, указанными в «Положении о порядке допуска и организации безопасного производства работ на опасном производственном объекте МЛСП «Приразломная»».

8.22. Обязуется выполнять все требования Заказчика по складированию МТР Подрядчика в отведенных для этого местах.

8.23. Если Заказчик найдет возможность увеличения квоты в соответствии с **пунктом 9.15.** Договора, Подрядчик оценивает производственную необходимость, исходя из фонда человеко-часов по выполняемым работам в рамках Договора, и в случае таковой, обязуется предоставить дополнительный персонал необходимой квалификации и специализации.

8.24. В течение 10 (десяти) рабочих дней после получения РД направляет замечания Заказчику, в случае их наличия.

В случае отсутствия со стороны Подрядчика замечаний в установленные Договором срок, Подрядчик тем самым подтверждает, что РД тщательно изучена и проверена, ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ по Договору, и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения Работ. Подрядчик изучил все материалы Договора и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ.

8.25. Обеспечивает сбор образующихся в процессе выполнения работ Подрядчиком в отведенном Заказчиком месте всех твердых и жидких отходов (строительный и хозяйственный мусор), в соответствии с **пунктом 9.7.** Договора.

8.26. В течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за датой вступления Договора в силу, Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком детальный ППР. ППР должен включать детализированный график производства работ, с указанием потребности в технике и ресурсах (материальных, людских), пояснительную записку. Пояснительная записка должна содержать решения по производству работ, прокладке временных сетей энергоснабжения и освещения строительной площадки и рабочих мест, мероприятия по охране труда и безопасности в соответствии с «Положением о порядке организации и проведения работ повышенной опасности МЛСП «Приразломная» и инструкциями, передаваемые Заказчиком Подрядчику (**пункт 8.34.** Договора).

8.27. Обязан заключить прямые договоры по обеспечению трехразовым горячим питанием с организациями, оказывающими данную услугу на МЛСП и в поселке Варандей.

8.28. Обязан письменно уведомить Заказчика о назначении своего Представителя и объеме предоставленных ему полномочий.

8.29. Обязан своевременно обеспечивать ротацию своего персонала с целью соблюдения вахтового периода не более 30 (тридцати) календарных дней.

8.30. Обязан соблюдать требования нормативно-методических документов Заказчика, регламентирующих обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов, установленные на объектах Заказчика.

8.31. При необходимости предоставления доступа к ресурсам Интернета, руководитель Подрядчика направляет на имя руководителя Заказчика письменный запрос с обоснованием предоставления доступа и оформленными заявками на каждого работника по форме **Приложения № 16** к Договору.

8.32. Гарантирует, что МТР Подрядчика свободны от любых прав третьих лиц, не заложены, под запретом или арестом не состоят.

8.33. Обязуется поставить МТР Подрядчика новыми, не бывшим в эксплуатации, пригодным к эксплуатации в соответствии со своим назначением.



8.34. Обязуется исполнять условия нормативных документов / локально-нормативных актов ООО «Газпром нефть шельф», переданных ему Заказчиком по Акту (**Приложение № 3** к Договору).

8.35. Подрядчик при выполнении работ по Договору обязан применять стандарты НОСТРОЙ на процессы выполнения работ в соответствии с Перечнем стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства (**Приложение № 20** к Договору). Указанные стандарты НОСТРОЙ размещены на сайте НОСТРОЙ: www.nostroy.ru.

8.36. На основании письменного запроса Заказчика представляет последнему указанные в запросе документы, подтверждающие расходы, фактически понесенные Подрядчиком при выполнении работ по Договору, в срок, установленный в таком запросе, но в любом случае, не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента получения запроса.

Подрядчик обязуется включить условие настоящего пункта Договора и **пункта 11.21** Договора с Субподрядчиками, заключаемые в связи с исполнением Договора.

8.37. Обязан письменно уведомить Заказчика о прекращении (приостановлении и т.п.) необходимых разрешений, согласований, сертификатов, лицензий и/или членства в СРО в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней до даты истечения срока действия или в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их досрочного прекращения (приостановления и т.п.).

8.38. Не вправе уступать (полностью или частично) свои права и обязанности по Договору либо передавать (полностью или частично) в залог свои права по Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.39. Обязан соблюдать нормы действующего законодательства Российской Федерации, включая трудовое законодательство, законодательство о недрах, об охране окружающей среды, об охране труда, о промышленной и пожарной безопасности, иные законы и нормативные акты, действующие на территории выполнения работ.

8.40. Обязан привлекать к выполнению Работ по Договору персонал, имеющий необходимое обучение в области охраны труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности, а также иные виды обучения, необходимые для выполнения Работ по Договору.

8.41. На объектах транспортной инфраструктуры, принадлежащих Заказчику, Подрядчик обязан соблюдать требования Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности».

8.42. В течение 5 (пяти) дней после окончания выполнения Работ Подрядчик обязан вернуть неиспользованные Давальческие МТР, полученные в переработку от Заказчика по накладной на отпуск материалов на сторону / акту о приемке-передаче оборудования в монтаж или выкупить у Заказчика. Не использованные Подрядчиком Давальческие МТР возвращаются Подрядчиком Заказчику по Акту приема-передачи с осуществлением входного контроля качества на Объекте не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты завершения Работ на Объекте.

По факту неисполнения обязанности по возврату ТМЦ, Заказчик удерживает стоимость выкупаемого МТР на основании оформленного акта о зачете взаимных требований из Акта за выполненные Работы по Договору. Подлежащая удержанию стоимость ТМЦ определяется на основании стоимости указанной в накладной на ТМЦ, согласно учетной документации Заказчика.

Обязанность Подрядчика по передаче неиспользованного МТР считается выполненной с момента подписания Сторонами накладной на отпуск материалов на сторону / акта о приемке-передаче оборудования в монтаж.

Нормативный срок подписания Сторонами накладной на отпуск материалов на сторону / акта о примке-передаче оборудования в монтаж 10 (десять) рабочих дней от момента передачи Заказчику неиспользованных МТР.



8.43. В случае порчи, потери или использования не по назначению Давальческого МТР, полученного Подрядчиком от Заказчика, Подрядчик по согласованию с Заказчиком обязан в течение 10 (десяти) дней со дня обнаружения факта порчи, потери, ненадлежащего использования поставить аналогичный МТР, при этом сроки выполнения Работ по Договору не смещаются.

8.44. В случае выявления Подрядчиком некачественных или некондиционных Давальческих МТР, являющихся собственностью Заказчика и передаваемых Подрядчику для проведения Работ по Договору, Подрядчик в течение 24 часов обязан сообщить Заказчику о невозможности использования Давальческого МТР, предоставив соответствующее обоснование. Заказчик, при участии Подрядчика, составляет по данному факту акт и предъявляет претензии к поставщику МТР. Заказчик обязан устранить выявленные дефекты материалов, либо заметить Давальческий МТР в оговоренные Сторонами строки, при этом срок выполнения работ Подрядчиком продлевается на соответствующий срок устранения Заказчиком выявленных дефектов материалов, либо замены Давальческих МТР.

8.45. Подрядчику необходимо обеспечить наличие на предприятии ответственного за электрохозяйство и его заместителя, назначенных приказом и прошедших проверку знаний в Ростехнадзоре (Энергонадзоре).

8.46. Подрядчик обязуется обеспечить видеосъемку работ повышенной опасности в соответствии с нормативно-методическими документами Заказчика (М-16.01.08-01 «Требования к проведению работ повышенной опасности», М-16.01.08-02 «Требования к процессу видеофиксации работ повышенной опасности») и ознакомить привлеченный к выполнению работ персонал с данными нормативно-методическими документами Заказчика.

8.47. Обязуется соблюдать Условия Банковского сопровождения, установленные в **Приложении № 32** к Договору.

При этом, Стороны пришли к соглашению, что обязательства по применению Банковского сопровождения и соблюдению Условий Банковского сопровождения, установленных в **Приложении № 32** к Договору, возникают у Подрядчика, являющегося резидентом Российской Федерации, при условии, что стоимость Договора (с учетом заключения дополнительных соглашений) равна или более 100 000 000 (сто миллионов) рублей (с учетом НДС).

СТАТЬЯ 9. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

В соответствии с Договором Заказчик:

9.1. Принимает надлежаще выполненные Подрядчиком Работы (результаты работ) и производит оплату выполненных Работ в размере и порядке, предусмотренном **Статьей 4** Договора.

9.2. Предоставляет Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней после заключения Договора:

- Положение о порядке допуска и организации безопасного производства работ на опасном производственном объекте МЛСП «Приразломная»;

- Положение о порядке организации и проведения работ повышенной опасности на МЛСП «Приразломная»;

- Положение по безопасному ведению одновременно выполняемых работ на МЛСП «Приразломная» и береговых объектах ООО «Газпром нефть шельф»;

- Порядок организации и проведения контроля качества выполняемых работ на объектах обустройства шельфовых проектов (№ М-01.18.05-01);



- Требования к исполнительной документации объектов обустройства месторождений шельфовых проектов (№ М-01.18.05-02);
- Требования к приемке и вводу в эксплуатацию объектов, законченных строительством или реконструкцией (№ М-01.18.07-01);
- Методический документ «Система цветового кодирования» (№ М -16.01.02-05).
- Требования к порядку допуска строительных организаций для выполнения работ на шельфе (М-01.18.05-05).
- «Требования к проведению работ повышенной опасности» (М-16.01.08-01);
- «Требования к процессу видеофиксации работ повышенной опасности» (М-16.01.08-02).

9.3. Собственными силами с привлечением третьих лиц и за свой счет осуществляет перевозку воздушным транспортом персонала Подрядчика и Субподрядчиков (при привлечении) из пункта сбора Заказчика на МЛСП «Приразломная» и обратно, обеспечивая график сменяемости через 30 (тридцать) дней.

Основным пунктом сбора Заказчика при перевозке воздушным транспортом в рамках Договора является г. Архангельск. В качестве альтернативного пункта сбора, по инициативе Заказчика, может быть использован г. Нарьян-Мар.

9.4. Обязан оказывать содействие Подрядчику в организации Работ по Договору.

9.5. Предоставляет Подрядчику места на своей территории для складирования МТР и иных производственных потребностей Подрядчика, связанных с выполнением Работ по Договору.

Заказчик обеспечивает сохранность МТР, находящихся на Объекте и выполненных Подрядчиком Работ по Договору.

9.6. Обеспечивает точками подключения к энергоносителям, необходимыми для выполнения Работ по Договору.

9.7. Обеспечивает вывоз и утилизацию всех твердых и жидких отходов (строительный и хозяйственный мусор), образующихся при выполнении Работ, собранных Подрядчиком в отведенном месте, в соответствии с **пунктом 8.25.** Договора.

9.8. Назначает лицо, ответственное за организацию и осуществление взаимодействия с Подрядчиком в ходе выполнения Работ.

9.9. Прекращает или приостанавливает выполнение Работ Подрядчиком, в случаях нарушения требований по безопасности труда и при создании условий, угрожающих здоровью или жизни работающих.

9.10. Определяет перечень основных нормативных документов по пропускному и внутриобъектовому режимам, внутреннему трудовому распорядку, которые необходимо знать и соблюдать работникам Подрядчика и его Субподрядчиков (при привлечении).

9.11. В течение 3 (трех) календарных дней предоставляет по запросу Подрядчику информацию необходимую для разработки ППР.

9.12. Собственными силами и за свой счет обеспечивает доставку на собственных или арендованных судах грузов и персонала Подрядчика из пункта сбора Заказчика на МЛСП «Приразломная» и обратно в соответствии с утвержденным графиком движения судов. В случае производственной необходимости Заказчик также имеет право переместить персонал Подрядчика с МЛСП «Приразломная» на морское судно. Все затраты, связанные с нахождением персонала Подрядчика на борту собственных или арендованных судов Заказчика, несёт Заказчик.

9.13. Основным пунктом сбора Заказчика при перевозке водным транспортом в рамках Договора является г. Мурманск. Если в процессе выполнения работ по Договору возникает необходимость доставки грузов и/или персонала из другого порта/портов, то Заказчик в срок не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до прихода судна под погрузку в другой порт извещает Подрядчика об изменении порта выхода судна.



9.14. Обязан разместить персонал Подрядчика на Объекте для проживания, а также в случае запрета полетов по метеоусловиям – в пос. Варандей.

9.15. Обеспечивает безопасные условия выполнения работ Подрядчиком в рамках действующих на Объекте Инструкций и Положений.

9.16. Предоставляет офисные помещения для инженерно-технических работников Подрядчика с оборудованными рабочими местами, в т. ч. компьютерами, оборудованием для печати, сканирования и копирования, а также средствами связи и интернетом.

9.17. Обязан по заявке Подрядчика обеспечивать погрузочно-разгрузочные операции, связанные с применением кранового и подъемно-транспортного оборудования.

9.18. Своевременно доставляет Давальческий МТР для выполнения Работ по Договору.

9.19. Обязан передать Подрядчику Давальческий МТР, необходимый для выполнения Работ по Договору с оформлением Акта о приеме-передаче оборудования в монтаж/накладной на отпуск материалов на сторону по формам **Приложения № 26** к Договору с указанием марки, количества, стоимости и иных документов, характеризующих МТР.

СТАТЬЯ 10. ПРАВА ЗАКАЗЧИКА

10.1. Заказчик вправе проверять ход и качество выполнения Работ Подрядчиком, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность.

10.2. Заказчик может дать Подрядчику письменные указания удалить/заменить любой персонал Подрядчика, участвующий в выполнении Работ, который:

10.2.1. проявил некомпетентность или небрежность при исполнении своих обязанностей;

10.2.2. не соблюдает соответствующие правила техники безопасности, предусмотренные Применимым правом;

10.2.3. не соблюдает требования НМД о пропускном и внутриобъектовом режимах, установленные на объектах Заказчика.

Заказчик письменно указывает причину удаления, и Подрядчик обязан отстранить любого такого работника от выполнения работ и удалить его из перечня персонала Подрядчика.

10.3. Заказчик вправе запретить доступ на территорию объектов, принадлежащих Заказчику либо находящихся под контролем Заказчика, иностранным гражданам и лицам без гражданства, привлекаемым Подрядчиком для выполнения работ по Договору, если Заказчиком будет выявлено, что использование Подрядчиком труда указанных лиц нарушает законодательство Российской Федерации. При этом указанный запрет не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по Договору и не продлевает сроки исполнения обязательств Подрядчиком. В этом случае Подрядчик обязан незамедлительно своими силами и за свой счет устранить обстоятельства, препятствующие выполнению работ по Договору.

10.4. Работник Подрядчика, удаленный по любой из причин, указанных в **пункте 10.2** Договора, не может быть привлечён повторно для выполнения работ по Договору, или к каким-либо другим работам Заказчика, без предварительного письменного согласия Заказчика.

10.5. Заказчик вправе изменить (увеличить или уменьшить) квоту на размещение персонала Подрядчика при возникновении производственной необходимости, с



последующим пересмотром Календарно-сетевого графика. Изменение квоты осуществляется в соответствии с **пунктом 2.8.3** Договора.

10.6. Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачёт переплаты в счёт задолженности Подрядчика по Договору, независимо от оснований её возникновения, письменно уведомив его о произведенном зачёте.

10.7. Неосуществление Заказчиком какого-либо из своих прав по Договору, в том числе, в установленный Договором срок, не является отказом от такого права.

СТАТЬЯ 11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. За нарушение принятых по Договору обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

11.2. Стороны возмещают друг другу убытки в полном объеме сверх неустойки (пени, штрафа).

11.3. В случае задержки оплаты выполненных работ сверх срока, предусмотренного Договором, Заказчик уплачивает Подрядчику по его требованию пени в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы задолженности.

11.4. В случае выявленного невыполнения, несвоевременного выполнения Работ, просрочки в исполнении обязательств по устранению недостатков, в том числе выявленных в период Гарантийного срока, допущенных по вине Подрядчика на срок свыше 30 (тридцати) календарных дней, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненных Работ за каждый день просрочки, но не более 10% от Договорной цены (неустойка рассчитывается с первого дня отставания/нарушения от сроков выполнения работ по Договору).

11.5. Уплата договорной неустойки (пени) не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору.

11.6. В случае просрочки по вине Подрядчика установленного срока выполнения Работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней с момента, когда Работы должны были быть выполнены Подрядчиком, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать от Подрядчика возмещения убытков в соответствии с условиями Договора.

11.7. Подрядчик в полном объеме несет ответственность за действия, качество и сроки выполнение работ Субподрядчиков (при привлечении), как за свои собственные.

11.8. В случае ненадлежащего оформления счетов-фактур, а также несвоевременного их предоставления, Подрядчик возмещает Заказчику, убытки, вызванные отказом налоговых органов в предоставлении вычета суммы НДС (его возмещении), либо связанные с несвоевременным получением по вине Подрядчика вычета (возмещения) по НДС.

11.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора Подрядчиком, Подрядчик обязан, на основании письменного требования Заказчика, с подтверждающими документами, возместить Заказчику причиненные в результате этого убытки, при этом по согласованию Сторон очередной платеж по Договору может быть уменьшен в отчетном периоде на сумму понесенных Заказчиком расходов, затрат и иных убытков.

11.10. В случае отстранения от Работ Заказчиком персонала Подрядчика и Субподрядчика (при привлечении), Подрядчик компенсирует расходы Заказчика, связанные с выполнением обязательств по перевозке персонала Подрядчика (Субподрядчика), в течение 30 календарных дней с момента предоставления



Подрядчику вышеуказанных документов Заказчиком.

11.11. В случае неисполнения условий, предусмотренных **пунктом 8.38.** Договора, Подрядчик, уступивший право требования по Договору, уплачивает Заказчику штраф в размере:

11.11.1. 50 000 рублей, если стоимость работ по Договору не превышает 100 000 рублей;

11.11.2. 75 000 рублей, если стоимость работ по Договору составляет более 100 000 рублей, но не превышает 500 000 рублей;

11.11.3. 200 000 рублей, если стоимость работ по Договору составляет более 500 000 рублей, но не превышает 2 000 000 рублей;

11.11.4. 1 000 000 рублей, если стоимость работ по Договору составляет более 2 000 000 рублей, но не превышает 20 000 000 рублей;

11.11.5. 1 500 000 рублей, если стоимость работ по Договору составляет более 20 000 000 рублей, но не превышает 50 000 000 рублей;

11.11.6. 2 000 000 рублей, если стоимость работ по Договору составляет более 50 000 000 рублей.

При этом Подрядчик возмещает Заказчику убытки в полном объеме сверх неустойки.

11.12. В случае неисполнения условий, предусмотренных разделом Информационное сопровождение Договора, влечет наложение штрафных санкций на Подрядчика за каждый случай в размере:

11.12.1. 10 000 рублей, если стоимость работ по Договору не превышает 100 000 рублей

11.12.2. 30 000 рублей, если стоимость работ по Договору составляет более 100 000 рублей, но не превышает 500 000 рублей;

11.12.3. 100 000 рублей, если стоимость работ по Договору составляет более 500 000 рублей, но не превышает 2 000 000 рублей;

11.12.4. 150 000 рублей, если стоимость работ по Договору составляет более 2 000 000 рублей, но не превышает 20 000 000 рублей;

11.12.5. 175 000 рублей, если стоимость работ по Договору составляет более 20 000 000 рублей, но не превышает 50 000 000 рублей;

11.12.6. 200 000 рублей, если стоимость работ по Договору составляет более 50 000 000 рублей.

11.13. По каждому подтвержденному факту нарушения требований нормативно-методических документов Заказчика, регламентирующих обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей, за исключением перечисленных в **Приложении № 9** к Договору «Перечень нарушений и штрафных санкций в области ПБ».

11.14. В случае привлечения Подрядчиком Субподрядчика для выполнения Работ по Договору, Подрядчик обязан оплатить штраф в размере 10% от общей суммы Договора, но не менее 50 000 (пятидесяти) тысяч рублей за каждый факт привлечения. Заказчик оставляет за собой право расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

11.15. Если Работы в рамках Договора не выполнены Подрядчиком по вине Подрядчика и/или причине, зависящей от Подрядчика, затраты, связанные с перевозкой персонала Подрядчика и Субподрядчиков (при привлечении) воздушным транспортом возмещаются Подрядчиком на основании счёта, Расчёта суммы возмещения ООО «Газпром нефть шельф» расходов по перевозке воздушным транспортом работников Подрядчика и Субподрядчиков (далее – Расчет суммы возмещения) (**Приложение № 2 к Приложению № 7** к Договору) и документов, подтверждающих расходы Заказчика, связанные с выполнением обязательств по перевозке персонала Подрядчика и Субподрядчиков (при привлечении), в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предоставления Подрядчику вышеуказанных документов Заказчиком.



11.16. Подрядчик несет ответственность за количество персонала, указанное в заявках и списках пассажиров, оформленных в адрес Заказчика в соответствии с «Порядком взаимодействия Подрядчика и Заказчика при организации перевозки воздушным транспортом персонала Подрядчика и Субподрядчиков» (при привлечении). В случае изменения по инициативе Подрядчика количества заявленного персонала Подрядчика в сторону уменьшения позднее, чем за 4 (четыре) дня до планируемой перевозки, Подрядчик обязан возместить расходы, предъявленные Заказчиком, в размере разницы стоимости перевозки персонала, заявленного Подрядчиком в установленные сроки, и стоимости фактически перевезенного персонала Подрядчика и Субподрядчиков, заявленного Подрядчиком в нарушение установленных сроков.

11.17. В случае неявки работников Подрядчика в пункт сбора Заказчика в соответствии со «Списком персонала для перевозки воздушным транспортом в/на пос. Варандей/МЛСП «Приразломная» (**Приложение № 1 к Приложению № 7 к Договору**) и/или снятия с рейса работников Подрядчика по вине Подрядчика и/или по причине, зависящей от Подрядчика, Подрядчик возмещает Заказчику фактически понесённые расходы по перевозке воздушным транспортом работников Подрядчика в соответствии с Расчётом суммы возмещения (**Приложение № 2 к Приложению № 7 к Договору**). Кроме того, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей за каждый случай неявки работника Подрядчика в пункт сбора Заказчика и/или снятия с рейса работников Подрядчика по вине Подрядчика и/или причине, зависящей от Подрядчика.

11.18. Основанием для выставления счета на возмещение Подрядчиком расходов Заказчика в соответствии с **пунктами 11.15, 11.16, 11.17** Договора является Расчет суммы возмещения (**Приложение № 2 к Приложению № 7 к Договору**) с приложением документов, подтверждающих заявленное в установленные сроки и фактически перевезенное количество персонала Подрядчика и Субподрядчиков (при привлечении), и документов третьих лиц, подтверждающих расходы Заказчика на организацию перевозки.

11.19. Расчет суммы возмещения производится в соответствии с «Методикой расчета стоимости и распределения затрат по перевозке воздушным транспортом персонала ООО «Газпром нефть шельф» и сторонних организаций» (**Приложение № 3 к Приложению № 7 к Договору**).

11.20. При выявлении Заказчиком происшествий, нарушений, произошедших по вине Подрядчика, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в соответствии с **Приложением № 9 к Договору**.

При достижении суммы штрафов 10% от стоимости Договора Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке

11.21. За несвоевременное представление запрошенных, в соответствии с **пунктом 8.36** Договора, документов Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый непредставленный вовремя документ за каждый день просрочки.

11.22. По каждому факту нарушения требований закона, указанного в **пункте 8.41** Договора, Подрядчик несёт административную и уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.23. При выявлении Заказчиком работников Подрядчика или привлеченных последним работников Субподрядчика (при привлечении), находящихся на объекте Заказчика, а также иных местах нахождения работников Подрядчика в период выполнения работ по Договору (включая пункт сбора Заказчика, зону досмотра аэропорта посёлка Варандей НАО, вахтовый посёлок перевалочной базы для временного размещения персонала МЛСП «Приразломная» на Варандее НАО, общежитие ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» посёлка Варандей, плавучие судна гостиницы и судна обеспечения, морской порт посёлка Варандей НАО, производственные площадки



Заказчика в г. Мурманске (склады, причалы)) в состоянии или с признаками алкогольного, наркотического, токсического или иного опьянения, Заказчик имеет право за каждый случай выставить Подрядчику штраф в размере:

11.23.1. 400 000 рублей, но не более стоимости работ по Договору за нахождение на объектах Заказчика работников Подрядчика или привлеченных последним работников Субподрядчика (при привлечении) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения (включая периоды междусменного отдыха).

11.23.2. 400 000 рублей, но не более стоимости работ по Договору за пронос/провоз (включая попытку совершения указанных действия), хранение работниками Подрядчика или привлеченными последним работниками Субподрядчика (при привлечении) веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое, токсическое или иное опьянение.

11.23.3. 400 000 рублей за каждого работника, но не более стоимости работ по Договору и Досрочное расторжение Договора в одностороннем порядке по инициативе Заказчика, если Происшествия (случаи) перечисленные в **пунктах 11.23.1, 11.23.2** Договора в течение календарного года выявлены в организации более 2 (двух) раз.

11.24. Фактами, подтверждающими употребления веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое, токсическое или иное опьянение, являются показания калиброванного алкотестера концентрации паров алкоголя в выдыхаемом воздухе 0,16 мг/л и выше и/или положительная реакция экспресс-наркотестов (за исключением ложноположительных реакций на принимаемые по рецепту врача лекарственные препараты) с фиксацией медицинским работником в Протоколе контроля трезвости.

11.25. Подрядчик вправе обратиться к Заказчику с предложением об альтернативном способе урегулирования предъявленных Заказчиком требований в порядке, предусмотренном локальными нормативными актами Заказчика:

11.21.1. М-16.08-05 «Порядок компенсации штрафных санкций к подрядным организациям мероприятиями по улучшению в области ПЭБ, ОТ и ГЗ» - для нарушений в области ПБ;

11.21.2. М-03.07.01.04-01 «Порядок применения альтернативного способа возмещения причиненных убытков и уплаты неустойки подрядными организациями при нарушении договорных обязательств» - для иных нарушений.

11.22. Стоимость предлагаемых Подрядчиком проактивных мероприятий должна быть равна или больше стоимости предъявленных требований в части неустойки, в части убытков - экономический эффект от реализации проактивных мероприятий сопоставим или превышает требования Заказчика. В случае превышения стоимости мероприятий/экономического эффекта размера требования Подрядчик не претендует на возмещение возникшей разницы.

11.23. Ускорение сроков выполнения Договора или улучшение каких-либо производственных показателей по Договору, уже заявленные Подрядчиком в качестве экономического эффекта предлагаемых проактивных мероприятий, не могут являться основанием для выплаты мотивационных вознаграждений Подрядчику. В иных случаях (по завершении исполнения проактивных мероприятий) выплата мотивационного вознаграждения осуществляется в соответствии с условиями Договора.

11.24. Предложения по альтернативному урегулированию могут быть направлены Подрядчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения требования Заказчика, но не позднее 3 (трех) месяцев до окончания срока действия Договора.

11.25. Предложения по альтернативному урегулированию рассматриваются (полностью или частично удовлетворяются, или отклоняются) Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения предложений от Подрядчика. Предложения по альтернативному урегулированию, поступившие менее чем за 3 (три) месяца до окончания срока действия Договора, отклоняются без рассмотрения.



11.26. В случае предъявления Заказчиком первоначальных требований о выплате неустойки или убытков в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком проактивных мероприятий в установленный и согласованный Заказчиком срок, Подрядчик не претендует на возмещение расходов, фактически понесенных в связи с исполнением проактивных мероприятий.

11.27. Независимо от иных положений Договора об ограничении ответственности Подрядчика данная статья имеет преимущественное значение. Заказчик вправе уменьшить размер любых подлежащих Подрядчику выплат на сумму штрафных санкций, убытков (расходов) и Платы за расторжение в порядке, предусмотренном **Приложением № 18** Договора «Соглашение о способах расчетов (сальдировании)».

11.28. Подрядчик вправе оплатить неустойку (штрафы, пени) за нарушение им договорных обязательств, предъявленную Заказчиком в размере половины (50%) от предъявленной суммы требований, если оплата будет произведена путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика, указанный в договоре, не позднее 20 рабочих дней с момента получения требования Заказчика.

Заказчик подтверждает, что при оплате Подрядчиком неустойки (штрафы, пени) в размере половины (50%) от предъявленной Заказчиком суммы требований в установленный в настоящем пункте срок, неустойка (штраф, пеня) считается согласованной Сторонами в размере 50% от предъявленной Заказчиком и достаточной для удовлетворения его требований.

Признание требований Подрядчиком производится путем их оплаты посредством перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика, указанный в Договоре. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Заказчика.

11.29. Стороны договорились, что условие **пункта 11.28** Договора не применяется к отношениям Сторон, связанным с возмещением причиненных Заказчику убытков, оплатой простоя, возникшего по вине Подрядчика, оплатой неустойки за установление факта употребления работником Подрядчика (Субподрядчика) алкогольной продукции, наркотических, психотропных, иных одурманивающих веществ, нахождения работника Подрядчика (Субподрядчика) на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения, завоза/проноса (попытки завоза/проноса) работником Подрядчика (Субподрядчика) на территорию Заказчика алкогольной продукции (в том числе пива), наркотических, психотропных веществ, иных одурманивающих веществ», оплатой неустойки за нарушение требований электробезопасности (ТОП–12).

11.30. Если нарушение Подрядчиком обязательств повлекло за собой простой, непроизводительное время, внеплановые (дополнительные) операции привлеченных Заказчиком сервисных организаций, в том числе в случае приостановки Заказчиком выполнения работ при отступлении Подрядчиком от условий Договора (программы / плана работ, заявки / заказ-наряда) (далее по тексту настоящего пункта - Простой), то Подрядчик возмещает Заказчику убытки, связанные с оплатой указанного Простоя на основании письменного требования (претензии) Заказчика, начиная с 3-го часа.

Если время Простоя по вине Подрядчика составило более 2-ух часов, Претензия на компенсацию убытков Заказчика выставляется за весь период ликвидации (локализации) последствий нарушения Подрядчиком обязательств.

Вне зависимости от продолжительности Простоя, период работ (простоя) Подрядчика, определенный Актами о начале и об окончании Простоя, оплате со стороны Заказчика не подлежит.

11.31. Стороны определили ответственность при возникновении простоя или Вынужденного ожидания:



11.31.1. В случае возникновения Простоя, зафиксированного согласно **пункту 3.4** Договора соответствующим Актом, период Простоя оплате Заказчиком не подлежит. Кроме того, при нарушении Подрядчиком по причине простоя срока выполнения работ, установленного Договором, Подрядчик несет ответственность, предусмотренную **пунктами 11.4, 11.6** Договора. При нарушении Подрядчиком по причине простоя ПБ, он несет ответственность согласно условиям Соглашения о ПБ.

11.31.2. В случае возникновения Вынужденного ожидания, зафиксированного согласно **пункту 3.5** Договора соответствующим Актом, Заказчик оплачивает Подрядчику время Вынужденного ожидания согласно **пункту 4.8** Договора.

11.32. В случае нарушения Подрядчиком обязанности по обеспечению Заказчика необходимым персоналом для выполнения и завершения работ по Договору (**пункт 8.6** Договора), Подрядчик несет ответственность, предусмотренную Договором, в том числе, за нарушение сроков выполнения работ по Договору по причине отсутствия необходимого количества персонала Подрядчика.

11.33. Привлечение Подрядчиком Субподрядчика и/или Субподрядчиком третьих лиц (привлечение двойного и последующих субподрядов) для выполнения работ по Договору, без письменного согласования с Заказчиком, влечет наложение штрафных санкций на Подрядчика за каждый случай в размере:

11.33.1. 10 000 рублей, если стоимость услуг по Договору не превышает 100 000 рублей;

11.33.2. 30 000 рублей, если стоимость услуг по Договору составляет более 100 000 рублей, но не превышает 500 000 рублей;

11.33.3. 100 000 рублей, если стоимость услуг по Договору составляет более 500 000 рублей, но не превышает 2 000 000 рублей;

11.33.4. 150 000 рублей, если стоимость услуг по Договору составляет более 2 000 000 рублей, но не превышает 20 000 000 рублей;

11.33.5. 175 000 рублей, если стоимость услуг по Договору составляет более 20 000 000 рублей, но не превышает 50 000 000 рублей;

11.33.6. 200 000 рублей, если стоимость услуг по Договору составляет более 50 000 000 рублей.

11.34. Подрядчик в полном объеме несёт ответственность за действия, качество и сроки выполнения работ Субподрядчика, как за свои собственные.

11.35. За нарушение Подрядчиком обязанностей, установленных подпунктом 4.2 или подпунктом 4.3 пункта 4 Условий банковского сопровождения (**Приложение № 32** к Договору), Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (штраф) в размере 10 (десять) процентов от суммы каждой операции, совершенной без использования Отдельного банковского счета (ОБС).

Неоткрытие (несвоевременное открытие) Подрядчиком ОБС освобождает Заказчика от ответственности за несвоевременную оплату по Договору.

СТАТЬЯ 12. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА НА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

12.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных Работ по Договору в течение гарантийного срока - 24 (двадцать четыре) месяца со дня оформления Акта законченного строительством объекта (**Приложение № 15** к Договору) без замечаний к Работам, указанным в **пункте 2.1** Договора. Либо (в случае досрочного расторжения Договора/полного досрочного (до завершения работ на Объекте) прекращения Работ) - в течение 24 (двадцати четырех) месяцев со дня оформления заключительного (последнего) Акта о приемке выполненных работ.



Гарантийный срок на закупаемое Подрядчиком Оборудование не должен заканчиваться ранее срока подписания Акта приемки законченного строительством объекта (**Приложение № 15** к Договору).

В случае истечения Гарантийного срока на Оборудование к моменту подписания Акта законченного строительством объекта (**Приложение № 15** к Договору) из-за увеличения срока выполнения Работ по вине Подрядчика, Подрядчик за свой счет должен провести мероприятия по продлению сроков Гарантийного срока для оборудования поставки Подрядчика и Заказчика.

12.2. Если в течение Гарантийного срока выявится, что Работы (отдельные виды работ) имеют дефекты и недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, в том числе, будут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам качества или требованиям Договора, то Заказчик составляет рекламационный акт с определением перечня дефектов, недостатков и сроков их устранения. Рекламационный акт направляется Подрядчику для подписания заказным письмом, с уведомлением о вручении. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Объект или его части не могли эксплуатироваться вследствие дефектов или недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

12.3. После устранения Подрядчиком недостатков (дефектов), отмеченных в рекламационном акте, составляется акт о восстановлении изделий и акт об удовлетворении рекламации.

12.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания рекламационного акта обнаруженных дефектов или недостатков, Заказчик составляет односторонний рекламационный акт на основе независимой квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет.

12.5. Если Подрядчик не устраняет недостатки в сроки, определенные рекламационным актом, в том числе, с учётом обстоятельств, предусмотренных **пунктом 12.4.** Договора, Заказчик имеет право устранить дефекты и недостатки, как своими силами, так и с привлечением третьих лиц, с последующим возмещением Подрядчиком понесённых Заказчиком фактических затрат на основании представленных Заказчиком счета и калькуляции затрат, при этом Подрядчик не несет ответственность за эту работу.

12.6. Подрядчик несет ответственность за дефекты, обнаруженные в пределах Гарантийного срока.

12.7. В течение Гарантийного срока Подрядчик несет ответственность за поставленные и установленные МТР Подрядчика. В случае выхода из строя, за исключением: выхода из строя, в связи с нарушением правил эксплуатации; нормального износа; ненадлежащего использования, производит их замену своими силами и в счет Договорной цены в течение срока, установленного Заказчиком.

12.8. Если замена и восстановление, выполненная Подрядчиком в Гарантийный срок Работ, влечет за собой снижение установленных эксплуатационных параметров Объекта, Заказчик вправе в разумный срок, после такой замены или восстановления, выдать Подрядчику замечания в письменной форме, с требованием устранения за счет и силами Подрядчика данного дефекта, до восстановления соответствия эксплуатационных параметров Объекта.

12.9. По окончании Гарантийного срока и завершения всех обязательств Подрядчика, возникающих в течение этого срока, Стороны должны подписать Протокол об его окончании.

12.10. Срок гарантии в отношении новых МТР Подрядчика, поставленных взамен дефектных, начинает отсчитываться вновь с даты замены и составляет 12 (двенадцать) месяцев.



12.11. Подрядчик не несет ответственности за ущерб, причиненный результатам работ третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией, после приёмки Заказчиком выполненных работ.

СТАТЬЯ 13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

13.1. Стороны не предполагают обмен конфиденциальной информацией в рамках Договора.

13.2. В случае возникновения необходимости передачи в рамках Договора конфиденциальной информации Стороны обязуются заключить соглашение о конфиденциальности.

13.3. Стороны обязаны соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность персональных данных, обрабатываемых в рамках выполнения обязательств по Договору, согласно требованиям Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов.

СТАТЬЯ 14. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

14.1. Подрядчик предпринимает все необходимые меры и все от него зависящее для поддержания своей и Заказчика деловой репутации среди различных регулирующих органов и с общественностью.

14.2. Подрядчик не связывается с представителями государственных органов, по вопросам, так или иначе связанными с Договором, без предварительного письменного согласия Заказчика, которое предоставляется Заказчиком без необоснованных отказов или задержек.

14.3. Подрядчик не имеет права осуществлять или разрешать фото- и видеосъемку объектов Заказчика или любой части места проведения работ, предоставленного Заказчиком без предварительного согласия Заказчика.

14.4. Подрядчик не имеет права делать любые информационные сообщения, относящихся к деятельности Подрядчика в связи с Договором без предварительного согласия Заказчика.

14.5. Подрядчик, ни при каких обстоятельствах, не должен без предварительного письменного согласования с Заказчиком:

14.5.1. делать рекламные или публичные заявления касательно предмета Договора, или

14.5.2. использовать, воспроизводить, копировать, разглашать, предоставлять в чье-либо распоряжение или использовать от имени третьей стороны или позволять третьей стороне использовать, ссылаться или копировать информацию, включая, помимо прочего, чертежи, различные данные и компьютерные программные средства, которые:

14.5.2.1. предоставлены Подрядчику от имени Заказчика, в связи с исполнением и для выполнения обязательств по Договору;

14.5.2.2. принадлежат Заказчику в соответствии с условиями Договора;

14.5.2.3. подготовлены Подрядчиком в связи с выполнением Работ.

14.6. Положения **пункта 14.5.** Договора не относятся к информации, которая:

14.6.1. является общеизвестной, или

14.6.2. находилась в распоряжении Подрядчика до момента заключения Договора, и на которую не распространялись требования конфиденциальности; или



14.6.3. была получена от третьей стороны, которая владеет этой информацией на законных основаниях и не связана обязательствами о её неразглашении; или

14.6.4. подлежит раскрытию в целях удовлетворения требований законодательных и нормативных предписаний государственных или контролирующих органов, юрисдикция которых распространяется на Подрядчика или выполняемые им работы, или в целях удовлетворения требований соответствующей фондовой биржи.

14.6.5. используется или разглашается Подрядчиком спустя 5 (пять) или более лет после даты окончания Работ;

14.7. Подрядчик обеспечивает соблюдение требований настоящей статьи и гарантирует, что положения настоящей статьи будут включены в каждый договор Субподряда (при привлечении), и, что все руководители, работники и агенты Подрядчиков и Субподрядчиков будут их строго придерживаться.

СТАТЬЯ 15. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

15.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение своих обязательств, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, а именно аварий, ледовых условий или других стихийных бедствий, войны, военных действий любого характера, блокады, террористических актов или других обстоятельств, не поддающихся контролю Сторон. В таком случае, время, предусмотренное для выполнения договорных обязательств, будет продлено на срок, равный сроку действия обстоятельств непреодолимой силы.

15.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна в течение 3 (трех) дней с момента возникновения указанных обстоятельств сообщить другой Стороне о начале, сроке действия и прекращении обстоятельств, препятствующих выполнению условий Договора, с приложением справки компетентного органа, действующего в месте наступления обстоятельств непреодолимой силы.

15.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление о действии обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону права ссылаться на вышеуказанные обстоятельства, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств по Договору.

15.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более 3 (трех) месяцев подряд, то каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор, в этом случае Стороны не обязаны возмещать убытки, вызванные расторжением Договора.

СТАТЬЯ 16. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

16.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, вступлением в силу, изменением, исполнением, нарушением, прекращением и действительностью подлежат разрешению посредством арбитража, администрируемого Арбитражным центром при Автономной некоммерческой организацией «Национальный институт развития арбитража в топливно-энергетическом комплексе» (далее — Арбитражный центр при АНО НИРА ТЭК) в соответствии с регламентом и правилами арбитража, действующими на момент подачи искового заявления.

Документы и материалы при администрировании арбитража Арбитражным центром при АНО НИРА ТЭК могут направляться по следующим адресам электронной почты:

ООО «Газпром нефть шельф»: shelf.office@gazprom-neft.ru



ООО «АСГАРД-Сервис: info@asgard-service.com.

Арбитры для разрешения спора могут выбираться (назначаться) только из рекомендованного списка арбитров Арбитражного центра при АНО НИРА ТЭК.

В случае рассмотрения заявления об отводе или прекращении полномочий арбитра Президиумом Арбитражного центра при АНО НИРА ТЭК и отказа в его удовлетворении рассмотрение данного вопроса государственным судом исключается.

Вынесенное третейским судом постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера не подлежит обжалованию в государственном суде.

Арбитражное решение является окончательным.

Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда по выбору стороны арбитража, в пользу которой принято решение третейского суда, может быть подано в компетентный суд по адресу или месту жительства должника, по месту нахождения имущества должника, если адрес или место жительства должника неизвестны, а также в компетентный суд, на территории которого принято решение третейского суда, либо в компетентный суд по адресу стороны арбитража, в пользу которой принято решение третейского суда.

16.2. Стороны достигли соглашения об обязательном претензионном порядке разрешения споров разногласий и требований, связанных с заключением Договора, вступлением его в силу, изменением, исполнением, нарушением и прекращением, до момента передачи указанных споров на разрешение посредством арбитража, администрируемого Арбитражным центром при АНО НИРА ТЭК. Стороны имеют право направить претензию в пределах сроков исковой давности, установленных действующим законодательством. К претензии должны быть приложены копии документов (подтверждающих предъявленные требования), которые отсутствуют у другой стороны. Претензия должна быть подписана лицом, уполномоченным на ее подписание. Претензия может быть направлена лично, посредством почтовой связи или иных служб доставки. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и по результатам такого рассмотрения удовлетворить ее (полностью или частично) и/или представить стороне, предъявившей претензию, обоснованный (мотивированный) частичный или полный отказ в ее удовлетворении, оформленный в письменной форме, в течение 30 (тридцати) дней с даты направления претензии.

СТАТЬЯ 17. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

17.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.

17.2. В случае заключения Договора в электронной форме с применением квалифицированной ЭП (электронной подписи) уполномоченных лиц с применением системы электронного документооборота, в целях подписания Сторонами документов в процессе исполнения или изменения Договора, а также любых иных документов, содержащих указание на Договор, в качестве даты Договора используется дата, указанная в верхнем правом углу первой страницы Договора. В случае, если в верхнем правом углу первой страницы Договора не указана дата, то в качестве даты Договора Стороны используется дата последней по времени подписи Договора Стороны, которая проставляется в системе электронного документооборота.

СТАТЬЯ 18. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА



18.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в форме дополнительного соглашения и подписаны обеими Сторонами, за исключением изменений реквизитов Сторон по письменному уведомлению согласно условиям **пункта 4.35.** Договора.

18.2. Договор, может быть расторгнут досрочно по инициативе Заказчика, либо по согласованию Сторон в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

18.3. В случае досрочного расторжения договора одна Сторона (инициатор) направляет другой Стороне письменное уведомление о расторжении Договора. В этом случае Договор считается расторгнутым с даты получения Стороной такого уведомления или с иной даты, указанной в этом уведомлении.

Подрядчик обязан до предполагаемой даты расторжения Договора прекратить выполнение Работ и передать Заказчику:

- исполнительную смету фактически выполненного объема работ;
- исполнительную документацию;
- акт сверки взаимных расчетов.

Заказчик обязан рассмотреть представленные Подрядчиком документы и подписать акт сверки расчетов по Договору, либо направить Подрядчику мотивированный отказ от подписания этого акта.

18.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, уведомив об этом Подрядчика в письменном виде, в следующих случаях:

18.4.1. Когда Подрядчик:

а) допустил просрочку начального, конечного срока выполнения работ в сроки, предусмотренные Договором, и задержка составила свыше 30 (тридцати) календарных дней;

б) не выполнил определенный Договором объем Работ;

в) не устранил допущенные им отступления от условий Договора или иные недостатки результата Работ в срок, согласованный Сторонами;

г) допустил отступления от условий Договора, которые являются существенными и неустраняемыми, либо выполнил Работы с недостатками, которые делают результат Работ не пригодным для предусмотренного Договором использования;

д) не исполнил обязанности, предусмотренной **пунктом 8.5** Договора. В этом случае Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.

18.4.2. В случае исключения Подрядчика из СРО, чье членство в СРО обязательно.

18.4.3. В отношении Подрядчика введена любая из процедур, применяемых в деле о банкротстве, либо Подрядчиком самостоятельно подано в суд заявление о своём банкротстве;

18.4.4. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и/или Договором.

18.5. В случае прекращения выполнения Работ по инициативе Заказчика (по причинам, не зависящим от Подрядчика) до сдачи ему выполненных Работ Подрядчиком, Заказчик на основании подписанных Сторонами Актов о приемке выполненных работ (**Приложение № 13** к Договору) , Справок о стоимости выполненных работ и затрат (**Приложение № 14** к Договору) в соответствии со структурой цены, обязан возместить Подрядчику затраты, фактически понесенные Подрядчиком на дату получения уведомления от Заказчика о прекращении Работ.

18.6. Возмещение затрат в соответствии с **пунктом 18.5.** Договора за фактически выполненный Подрядчиком объем Работ, производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней, после подписания сторонами акта сверки расчетов.



18.7. Если в процессе работы выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения Работ, каждая из Сторон вправе внести предложение о приостановке Работ. После уведомления о приостановке Работ, Стороны обязаны в 10 (десятидневный) срок, принять совместное решение о дальнейшем продолжении Работ, изменении условий для расторжения Договора.

18.8. В случае расторжения Договора Заказчиком в результате нарушения Подрядчиком условий Договора, Заказчик оплачивает Подрядчику только стоимость фактически выполненных до момента расторжения Договора и принятых Заказчиком работ. Иные расходы Подрядчика, включая, но, не ограничиваясь, стоимость демобилизации, оплате не подлежат.

18.9. В случае полного или частичного одностороннего отказа Подрядчика от исполнения Договора, Подрядчик обязан возместить Заказчику расходы, понесенные в связи с полным/частичным отказом Подрядчика от исполнения Договора, а также выплатить соответствующую сумму за отказ от Договора (далее – Плата за отказ от исполнения договора) в размере 5 % (пяти) процентов от общей стоимости Работ, указанной в **пункте 4.1 Договора**. При этом расходы, возникшие у Подрядчика в связи с отказом от Договора, не подлежат возмещению.

18.10. Если Договор расторгается по инициативе Подрядчика связи с существенным нарушением договора Заказчиком (в т.ч. по основаниям, предусмотренным ст.ст. 716, 719, 745 ГК РФ), убытки (расходы) Заказчика, а также Плата за отказ от исполнения Договора не подлежат возмещению Подрядчиком.

18.11. В случае полного или частичного прекращения Договора по любому основанию в момент его прекращения происходит соотнесение встречных денежных предоставлений (задолженности) Заказчика и Подрядчика (расчет сальдо) и определение единой завершающей обязанности (суммы денежного долга одной Стороны перед другой).

18.12. Заказчик, отказавшийся от исполнения Договора, вправе привлечь для завершения Работ по Договору нового Подрядчика, с момента расторжения Договора.

18.13. Если нарушение Подрядчиком условий Договора повлекло смерть работника(-ов) Подрядчика, Заказчика или третьего лица, Заказчик имеет право на односторонний отказ от исполнения Договора с возмещением Подрядчику стоимости фактически выполненных Работ.

В этом случае Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.

СТАТЬЯ 19. ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ПЭБ, ОТ И ГЗ

19.1. Стороны согласовали, что выполнение Сторонами требований в области ПБ является существенным условием Договора. Права и обязанности Сторон в области ПБ, порядок фиксации нарушений в области ПБ определяются Соглашением в области ПБ (**Приложении № 6 к Договору**) (далее – Соглашение). В случае не подписания Соглашения в области ПБ со стороны Подрядчика Заказчик вправе остановить работы либо отказаться от исполнения Договора во внесудебном порядке.

19.2. Признавая важность соблюдения требований в области ПБ, а также значимость возможных последствий таких нарушений Стороны установили, что неисполнение Подрядчиком требований в области ПБ является нарушением существенных условий Договора и дает право Заказчику отказаться от исполнения Договора во внесудебном порядке (полностью или частично) в случаях, указанных в



пункте 19.3. Договора. Заказчик в праве требовать от Подрядчика устранения выявленных нарушений в области ПБ. Период с момента остановки работ и до момента устранения нарушений в области ПБ расценивается как простой по вине Подрядчика. Простой фиксируется в акте, подписанном Сторонами Договора. Порядок расторжения Договора определен Сторонами в **статье 18 Договора**.

19.3. Под существенным нарушением требований в области ПБ для целей реализации права Заказчика на односторонний отказ от исполнения Договора, Стороны понимают:

- неоднократное, то есть не менее 3 (трех) зафиксированных случаев нарушения Подрядчиком (привлеченным им субподрядчиком, иными, привлеченными Подрядчиком лицами) в течение календарного квартала требований в области ПБ, предусмотренных «Перечень нарушений и штрафных санкций в области ПБ» (**Приложение № 9** к Договору).

- и/или неоднократное, то есть не менее 3 (трех) зафиксированных случаев нарушений Подрядчиком (привлеченных им субподрядчиком, иными, привлеченными Подрядчиком лицами) в течение календарного квартала требований в области электробезопасности «Перечень критических нарушений, угрожающих здоровью и жизни людей, нормальной работе оборудования, требующих отключения электрооборудования или объекта» (**Приложение № 1 к Приложению № 9** к Договору);

- и/или нарушение Подрядчиком (привлеченным им субподрядчиком, иными, привлеченными Подрядчиком лицами) требований охраны труда или охраны окружающей среды, которые повлекли за собой несчастный случай или смерть работника (-ов) Подрядчика, Заказчика или третьего лица, или возникновение ситуации, ведущей к экологическому ущербу, компенсация которого оценивается на сумму более 1 000 000 (одного миллиона) рублей.

19.4. Право на односторонний отказ от исполнения Договора возникает у Заказчика при совершении любого (хотя бы одного) из указанных видов нарушений.

СТАТЬЯ 20. ДЕЙСТВИЯ СТОРОН В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙ, ОСЛОЖНЕНИЙ, ИНЦИДЕНТОВ

20.1. Порядок первичной фиксации Технологического отклонения, Осложнения:

20.1.1. При обнаружении Технологического отклонения, Осложнения уполномоченный представитель Заказчика составляет Акт о начале Технологического отклонения, Осложнения, не позднее 2 (двух) часов с момента начала. Если составить указанный акт в установленное время не представляется возможным, он составляется при первой же возможности. Так же время начала Технологического отклонения, Осложнения должно быть зафиксировано в суточном рапорте Подрядчика (при наличии такового).

20.1.2. В Акте о начале Технологического отклонения, Осложнения указывается: дата, время, место, описание произошедшей ситуации, обстоятельства, возможные причины, участники, виновные лица (если таковые установлены), технологические параметры и режимы работы на момент начала произошедшего Технологического отклонения, Осложнения, отклонения от параметров, заложенных в утвержденной Заказчиком программе работ.

20.1.3. Место Технологического отклонения, Осложнения может фиксироваться с помощью видео- и/или фотосъемки. Видео- и/или фотосъемка может осуществляться Заказчиком или Подрядчиком, при наличии разрешения Заказчика и в соответствии с политикой Заказчика в области информационного сопровождения и защиты конфиденциальной информации.



20.1.4. В течение 12 (двенадцати) часов с момента начала Технологического отклонения, Осложнения Подрядчик обязан направить Заказчику объяснительные записки своих работников (работников Субподрядчиков), в отношении произошедшего Технологического отклонения, Осложнения. Отказ в предоставлении объяснительных не допускается. Оригиналы объяснительных должны быть переданы уполномоченному представителю Заказчика в письменном виде, а также направлены в офис Заказчика в сканированном виде по электронной почте.

20.1.5. План ликвидации Технологического отклонения, Осложнения (в установленных законодательством РФ и НМД Общества случаях, включает мероприятия по локализации и / или ликвидации их последствий, меры по защите жизни и здоровья работников, окружающей среды, а также собственности организации и третьих лиц, которым может быть причинен ущерб, от воздействия негативных последствий Технологического отклонения, Осложнения) разрабатывается Сторонами совместно с другими подрядными и сервисными организациями, аварийно-спасательными формированиями, привлеченными Заказчиком для выполнения работ, в кратчайшие возможные сроки, но не более 12 часов после начала Технологического отклонения, Осложнения, в соответствии с законодательством Российской Федерации, внутренним документами Заказчика, с учетом обстоятельств Технологического отклонения, Осложнения в письменном виде, и должен содержать описание, расчеты и обоснование выполнения тех или иных действий.

20.1.6. После утверждения Заказчиком такого Плана, проводятся работы по ликвидации Технологического отклонения, Осложнения совместно с подрядными и сервисными организациями, привлеченными Заказчиком для выполнения работ.

20.1.7. После ликвидации Технологического отклонения, Осложнения уполномоченный представитель Заказчика составляет Акт об окончании Технологического отклонения, Осложнения.

В таком Акте указывается: дата и время окончания ликвидации Технологического отклонения, Осложнения; участники; выполненные работы (меры), предпринятые для ликвидации возникшего Технологического отклонения, Осложнения, а также прилагаются справки о дополнительном расходе материалов, времени работы, использованном оборудовании; понесенный ущерб (если определен); виновные лица (если таковые были установлены); непроизводительное время Подрядчика, подрядных и/или сервисных организаций Заказчика; меры, предпринятые для недопущения возникновения подобного Технологического отклонения, Осложнения в дальнейшем.

Так же время окончания Технологического отклонения, Осложнения должно быть зафиксировано в суточном рапорте Подрядчика (при наличии такового).

20.1.8. Акт о начале и Акт об окончании Технологического отклонения, Осложнения составляется уполномоченным представителем Заказчика и подписывается со стороны Подрядчика, а также иными лицами, задействованными при возникновении и ликвидации Технологического отклонения, Осложнения. Акты должны быть подписаны в течении 12 часов с момента их составления. Отказ от подписания указанных Актов, как и подписание с особым мнением, не допускается.

20.1.9. Указанные Акты являются основанием для проведения расследования, наравне с объяснительными/пояснительными/докладными записками работников Сторон, диаграммами ГТИ, программами работ, суточными рапортами и (или) другими первичными документами. Оригиналы первичных документов хранятся у уполномоченного представителя Заказчика и передаются в офис Заказчика.

20.2. Порядок расследования Технологического отклонения, Осложнения.

20.2.1. Расследование Технологического отклонения, Осложнения проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативно-техническими регламентами, условиями Договора и в установленные указанными документами сроки.



20.2.2. Для расследования Технологического отклонения, Осложнения создается Комиссия из уполномоченных Представителей обеих Сторон. При необходимости и по своему усмотрению Заказчиком в состав Комиссии могут быть включены представители подрядных и/или сервисных организаций Заказчика.

Подрядчик в течении 3 календарных дней с момента получения запроса Заказчика обязан сообщить кандидатуры представителей ПОДРЯДЧИКА для включения в состав Комиссии по расследованию.

Комиссия создается на основании Приказа Заказчика, содержащего состав комиссии и срок для проведения расследования.

20.2.3. Отказ (уклонение) от участия в составе Комиссии по расследованию Технологического отклонения, Осложнения и/или неполучение Заказчиком официального ответа на запрос в установленный настоящим пунктом срок не является основанием для не проведения расследования.

В таком случае, Заказчик утверждает состав Комиссии по своему усмотрению.

20.2.4. В ходе проведения расследования Комиссия выясняет обстоятельства, предшествующие Технологическому отклонению, Осложнению; устанавливает причины, из-за которых произошло Технологическое отклонение, Осложнение; характер нарушений условий эксплуатации оборудования, технологических процессов, нарушений правил и норм охраны труда и промышленной безопасности; устанавливает виновную (-ые) в Технологическом отклонении, Осложнении Сторону (-ны); разрабатывает рекомендации и корректирующие меры по предотвращению (недопущению) подобного Технологического отклонения, Осложнения в дальнейшем.

В ходе проведения расследования Комиссия:

- при необходимости вправе запрашивать и получать дополнительные письменные объяснения работников Подрядчика и подрядных и/или сервисных организаций, задействованных Заказчиком, в том числе очевидцев Технологического отклонения, Осложнения, должностных и других лиц;

- исследует и учитывает мнения всех членов Комиссии для выработки согласованных решений, в целях последующего формирования Акта расследования.

20.2.5. Результат работы Комиссии по расследованию Технологического отклонения, Осложнения оформляется Актом расследования.

Акт расследования должен содержать информацию о (об) дате и месте Технологического отклонения, Осложнения; обстоятельствах; анализе причин; виновной (-ых) Стороне (-ах); причинной связи между последствиями и действиями (бездействиями) виновной (-ых) Стороны (Сторон); выполненных работах и их стоимости по ликвидации Технологического отклонения, Осложнения; стоимости и продолжительности Простоя/Вынужденного ожидания (непроизводительного времени) Подрядчика, а также подрядных и/или сервисных организаций Заказчика, задействованных при выполнении работ по ликвидации Технологического отклонения, Осложнения; размере причиненных Заказчику убытков, подлежащих компенсации виновной(-ыми) Стороной(-ами); ином материальном ущербе, в том числе, нанесенном окружающей природной среде; выводах о предпринятых действиях по ликвидации Технологического отклонения, Осложнения; других недостатках и обстоятельствах, выявленных в ходе расследования; мерах, предпринятых для недопущения возникновения подобного Технологического отклонения, Осложнения в дальнейшем; иных рекомендациях (корректирующих мероприятиях) по предупреждению возможности возникновения подобного Технологического отклонения, Осложнения в дальнейшем.

К Акту расследования должны прилагаться копии следующих документов: Акты о начале и окончании Технологического отклонения, Осложнения; объяснительные записки; План ликвидации Технологического отклонения, Осложнения; приказы и все иные документы, имеющие отношение к расследованию.



20.2.6. В случаях, когда Комиссия не пришла к согласованному решению в установленный Приказом Заказчика срок, к расследованию привлекаются независимые эксперты в следующем порядке:

20.2.6.1. Комиссия формирует Протокол, фиксирующий вопросы, по которым у членов Комиссии остались разногласия, не позволяющие Комиссии сформировать согласованное решение;

20.2.6.2. В течении 30 календарных дней с момента истечения срока расследования Технологического отклонения, Осложнения Комиссия обязана согласовать привлекаемую независимую экспертную организацию и техническое задание (перечень вопросов), сформированное на основании указанного в **пункте 20.2.6.1** Договора Протокола;

20.2.6.3. В случае отказа (уклонения) членов Комиссии и (или) превышения срока исполнения обязательства, указанного в **пункте 20.2.6.2** Договора, Заказчик вправе самостоятельно привлечь независимую экспертную организацию в целях расследования.

Заказчик уведомляет членов Комиссии о факте привлечения независимой экспертной организации, сформированном Заказчиком техническом задании (перечне вопросов) для независимой экспертизы, дате и месте проведения независимой экспертизы, полученном заключении независимой экспертизы.

20.2.6.4. Заключение независимых экспертов, сформированное в порядке **пунктов 20.2.6.1-20.2.6.3** Договора в части определения причин и виновной стороны и иных обстоятельств, признается Сторонами окончательным и является основанием для возмещения убытков. Акт расследования с приложенным к нему заключением считается согласованным Сторонами.

20.2.6.5. Расходы, вызванные привлечением независимой экспертной организации, должны быть компенсированы виновной (-ыми) Стороной (-ами).

20.2.7. Акт расследования в обязательном порядке должен быть подписан представителями Сторон, входящих в состав Комиссии. Отказ от подписания Акта расследования, как и его подписание с особым мнением, не допускается.

В случае формирования состава Комиссии в соответствии с **пунктом 20.2.3** Договора, подписанный Акт расследования будет иметь такую же юридическую силу, как если бы он был подписан Подрядчиком. Подписанный в таком случае Акт расследования не подлежит оспариванию Сторонами.

20.3. В случае отказа представителя Подрядчика от подписи в Актах, указанных в настоящей статье Договора, составленных Заказчиком и / или Комиссией, такой факт отказа от подписи в Актах фиксируется подписями двух свидетелей, привлеченных Заказчиком. Такой Акт будет иметь такую же юридическую силу, как если бы он был подписан Подрядчиком.

20.4. Работы за период с начала Технологического отклонения, Осложнения и до завершения его ликвидации, определенный Актом о начале и Актом об окончании Технологического отклонения, Осложнения, будут предъявляться Подрядчиком к приемке Заказчиком после завершения расследования и оформления Комиссией Акта расследования, содержащего согласованные решения, и при условии, что таким Актом расследования будет подтверждено надлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору.

При подтверждении по результатам расследования надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору, Заказчик принимает и оплачивает предъявленные Подрядчиком работы в установленном Договором порядке.

20.5. Изложенный в настоящей статье порядок действий сторон в случае возникновения Технологического отклонения, Осложнения не применяется (за исключением **пункта 20.4 Договора**) при проведении технического расследования в установленных действующим законодательством РФ случаях.



При возникновении аварий (инцидентов) и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения, классифицируемых и подлежащих расследованию в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов, Стороны будут руководствоваться порядком технического расследования, установленным законодательством РФ.

В таких случаях выполнение всех необходимых мероприятий (в т.ч. по предупреждению возникновения аналогичных аварий / инцидентов) и проведение взаиморасчетов по компенсации причиненного ущерба (в т.ч. окружающей среде) происходит на основании оформленного Акта по результатам технического расследования.

СТАТЬЯ 21. УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРАГЕНТА

21.1. В целях управления качеством выполнения работ подрядными организациями Стороны вводят механизм оценки деятельности Подрядчика по ключевым показателям эффективности (КПЭ), результаты которой свидетельствуют о способности Подрядчика исполнять обязанности по Договору. Перечень КПЭ, методика расчета и оценки КПЭ в баллах, шкала оценки, оцениваемый период установлены в Оценочном листе (далее – ОЛ) (**Приложение № 23** к Договору – «Формат оценочного листа»). В случае отсутствия утвержденного ОЛ по выполняемым работам на момент заключения Договора, либо внесения корректировок в существующий, Заказчиком разрабатывается обновленный ОЛ и доводится официальным письмом до Подрядчика. Совокупность КПЭ составляют итоговую оценку эффективности деятельности Подрядчика (далее – Оценка).

21.1.1. Заказчик имеет право консолидировать информацию из ОЛ по всем договорам, заключенным с Подрядчиком на выполнение работ, аналогичных предмету Договора, в целях формирования сводной оценки эффективности деятельности Подрядчика.

Сводная оценка эффективности деятельности Подрядчика – совокупность КПЭ из ОЛ по всем договорам, заключенным между заказчиками группы компаний «Газпром нефть» и Подрядчиком, формируемая в целях общей оценки деятельности Подрядчика и учёта её при реализации прав Заказчика, указанных в нижеизложенном пункте.

21.2. Достижение хотя бы в одном оцениваемом периоде Оценки на уровне «удовлетворительно» или ниже, а равно непредставление или невыполнение Плана корректирующих мероприятий (ПКМ), когда такой ПКМ обязателен, является существенным нарушением условий Договора и влечет возникновение у Заказчика права:

- приостановить выполнение работ до устранения Подрядчиком обстоятельств, послуживших основанием получения Оценки «удовлетворительно» или ниже;
- или в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора полностью или частично в связи с существенным нарушением Подрядчиком Договора в порядке, установленном Договором; и
- учесть Оценку Подрядчика при принятии решения о предложении Подрядчику негарантированных объемов работ.

Сводная оценка эффективности деятельности Подрядчика, при выполнении аналогичных Договору работ, может учитываться для целей настоящего пункта Договора.

21.3. Стороны устанавливают следующий порядок формирования Оценки и обмена Оценочными листами, ПКМ, Отчетами о выполнении ПКМ (далее – документы УЭДК):



21.3.1. По окончании каждого оцениваемого периода, предусмотренного ОЛ, Заказчик заполняет, подписывает и передает Подрядчику ОЛ до 10 (десятого) числа месяца, следующего за оцениваемым периодом, способом, предусмотренным ниже в настоящем разделе Договора.

21.3.2. Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Оценки подписывает ОЛ и направляет его Заказчику способом, предусмотренным в настоящем разделе.

21.3.2.1. В случае несогласия с Оценкой Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения ОЛ направляет Заказчику мотивированное возражение с обязательным приложением подтверждающих документов способом, предусмотренным в настоящем разделе. Разногласия по результатам оценки должны быть урегулированы Сторонами в срок до 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за оцениваемым периодом.

21.3.3. В случае неполучения Заказчиком в вышеуказанный срок подписанного Подрядчиком ОЛ или мотивированного отказа Подрядчика в согласовании Оценки, Оценка считается согласованной Сторонами в редакции ОЛ, подписанного Заказчиком в одностороннем порядке.

21.3.4. Для повышения качества выполнения работ до уровня Оценки «хорошо» и выше, исключения повторного недостижения КПЭ и негативной динамики по отдельным КПЭ, Сторонами формируется ПКМ по форме **Приложения № 24** Договора «План корректирующих мероприятий (ПКМ)», с учетом следующих требований:

21.3.4.1. ПКМ должен быть результативен, то есть выполнение корректирующих мероприятий в полном объеме и в установленные сроки должно приводить к повышению качества выполнения работ до уровня Оценки «хорошо» и выше, исключения повторных отклонений и нарушений;

21.3.4.2. ПКМ формируется по результатам анализа Оценки и выявленных корневых и системных причин низкого качества выполнения работ;

21.3.4.3. ПКМ должен быть выполнен, то есть назначенные ответственные лица за выполнение мероприятий, отвечают в полной мере и влияют на результат, а сроки выполнения реалистичными и согласованными.

21.3.5. В случае Оценки деятельности Подрядчика на уровне «удовлетворительно» или ниже, составление ПКМ Подрядчиком является обязательным, за исключением случая реализации Заказчиком права на односторонний внесудебный отказ от Договора полностью. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика составление ПКМ, или предложить редакцию ПКМ.

21.3.6. Составление ПКМ по требованию Заказчика или согласование предложенного Заказчиком проекта ПКМ, при получении Подрядчиком Оценки на уровне «удовлетворительно» или ниже, реализуется в следующем порядке.

21.3.6.1. Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты направления Заказчиком запроса составляет проект ПКМ или подписывает направленный Заказчиком проект ПКМ и передает его Заказчику способом, предусмотренным в настоящем разделе Договора. Заказчик рассматривает проект ПКМ в течение 3 (трех) рабочих дней с даты передачи и при отсутствии разногласий подписывает, направляя Подрядчику способом, предусмотренным в настоящем разделе.

21.3.6.2. В случае несогласия с проектом ПКМ, предложенным Заказчиком, Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления ПКМ предоставляет Заказчику мотивированное возражение с обязательным встречным предложением по корректирующим мероприятиям, которое Заказчик рассматривает в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения. Разногласия по проекту ПКМ урегулируются Сторонами в течение 6 (шести) рабочих дней с даты направления Заказчиком запроса на составление ПКМ и/или направления проекта ПКМ. В случае неполучения Заказчиком, в указанный выше срок мотивированных возражений на проект ПКМ, последний



считается согласованным Сторонами в редакции, предложенной Заказчиком и обязательным к выполнению Подрядчиком.

21.3.7. По каждому ПКМ Подрядчиком в обязательном порядке формируется Отчет о выполнении ПКМ в формате **Приложения № 25** Договора «Отчет о выполнении Плана корректирующих мероприятий (ПКМ)». С целью контроля исполнения ПКМ Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней по истечении установленного в ПКМ срока выполнения корректирующего мероприятия формирует и передает Заказчику проект заполненного и подписанного Отчета о выполнении ПКМ способом, предусмотренным в настоящем разделе.

21.3.8. Заказчик рассматривает проект заполненного Отчета о выполнении ПКМ и при отсутствии разногласий подписывает и направляет документ Подрядчику способом, предусмотренным в настоящем разделе Договора. При наличии разногласий по Отчету о выполнении ПКМ Стороны урегулируют их в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения первого проекта Отчета о выполнении ПКМ от Подрядчика.

21.4. Стороны договорились о следующем способе обмена документами УЭДК:

21.4.1. Обмен документами УЭДК и направление мотивированного отказа в согласовании документов УЭДК осуществляется Сторонами в Личном кабинете Подрядчика (далее – ЛК) на Электронной площадке ПАО «Газпром нефть» (<https://zakupki.gazprom-neft.ru/>). Личный кабинет доступен после регистрации Подрядчика на Электронной площадке ПАО «Газпром нефть» (<https://zakupki.gazprom-neft.ru/>). Подрядчик обязан зарегистрироваться и получить доступ в ЛК самостоятельно, руководствуясь инструкциями, размещенными на Электронной площадке ПАО «Газпром нефть» (<https://zakupki.gazprom-neft.ru/>) не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора.

21.4.2. Если по обстоятельствам, зависящим от Заказчика, доступ в ЛК Подрядчику не предоставлен или не реализована функциональность сервиса по обмену документами УЭДК в ЛК, а также в случае невозможности пользования сервисом по причине технического сбоя, обмен документами УЭДК осуществляется Сторонами по следующим адресам электронной почты: адрес Заказчика shelf.uks@gazprom-neft.ru; адрес Подрядчика info@asgard-service.com. В случае изменений электронных адресов, Сторона обязана незамедлительно уведомить другую Сторону путем направления официального письма. Риск неблагоприятных последствий несет сторона нарушившая указанную выше обязанность.

21.4.3. Заказчик обязуется уведомить Подрядчика о появлении технической возможности использования сервиса обмена документами УЭДК, после чего Стороны осуществляют обмен документами УЭДК через ЛК, начиная со следующего оцениваемого периода.

21.4.4. Если обмен документами УЭДК осуществляется Сторонами в ЛК, то размещение в ЛК сканированной копии документа УЭДК осуществляет Сторона, подписавшая документ последней.

21.4.5. Если Подрядчик не имеет возможности согласовать документы УЭДК или направить Заказчику мотивированный отказ в согласовании документов УЭДК по причинам технического сбоя в ЛК, Подрядчик обязан не позднее сроков, установленных в настоящем разделе Договора, проинформировать Заказчика по электронной почте и направить обращение по электронному адресу Технической службы поддержки: helpdesk@gazprom-neft.ru.

21.4.6. Документы УЭДК должны быть подписаны уполномоченными лицами Сторон. Рядом с подписью указывается её расшифровка и реквизиты уполномочивающего документа (наименование, дата, номер). Стороны вправе подписать документы УЭДК усиленной квалифицированной электронной подписью и направить такой документ через согласованного оператора электронного документооборота.



21.4.7. При подписании документов УЭДК на бумажном носителе обмен оригиналами документов УЭДК является обязательным. Подрядчик направляет оригиналы документов УЭДК, подписанные со своей стороны в двух экземплярах, Заказчику одновременно с загрузкой сканированных копий в ЛК или отправкой по электронной почте. После чего Заказчик направляет Подрядчику подписанный со своей стороны экземпляр документа УЭДК. Сканированные копии подписанных документов УЭДК, загруженные в ЛК или направленные по электронным адресам, предусмотренным в настоящем разделе, имеют юридическую силу до момента получения оригинала. Положения данного пункта в части обязательного обмена оригиналами не применяются, если документы УЭДК подписаны надлежащей усиленной квалифицированной электронной подписью.

СТАТЬЯ 22. МОТИВАЦИЯ В ОБЛАСТИ ПБ

22.1. Мотивация за выполнение Подрядчиком требований в области производственной безопасности (далее – Мотивация в области ПБ) является одним из ключевых элементов системы управления ПБ и повышения заинтересованности персонала Подрядчика к высокоэффективной деятельности без аварий и происшествий.

22.2. Существенным условием выплаты Мотивации в области ПБ является выполнение Подрядчиком проактивных мероприятий в области ПБ, согласованных Сторонами в оценочных листах (ОЛ), в соответствии со **статьей 21** Договора «Управление эффективностью деятельности контрагента».

22.3. Безусловным ограничивающим фактором выплаты Мотивации в области ПБ Подрядчику Заказчиком является наличие любого из перечисленных оснований:

- Выявленные факты сокрытия/неинформирования Заказчика о происшествии с последствиями;

- Непредоставление Подрядчиком по требованию Заказчика, а равно выявление Заказчиком факта удаления/уничтожения любых данных/информации, в том числе хранящихся на любых формах носителя информации Подрядчика, обязанность по наличию которых у Подрядчика предусмотрена действующим нормативными актами РФ и/или условиями Договора.

- Крупные происшествия (в т.ч. смертельные случаи, без учета случаев по здоровью);

- Выявление факта нахождения работника Подрядчика и/или привлеченных им субподрядчиков в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, а также проноса, провоза, хранения веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или иное опьянения.

Заказчик имеет право консолидировать информацию по ограничивающим факторам выплаты Мотивации в области ПБ по всем договорам, заключенным с Подрядчиком на выполнение работ, аналогичных предмету Договора. Решение о выплате Мотивации в области ПБ Подрядчику за отчетный период по конкретному договору может приниматься на основании консолидированной информации.

22.4. Решение о выплате Мотивации в области ПБ Подрядчику принимается Заказчиком по результатам выполнения проактивной части ключевых показателей эффективности (КПЭ) по ПБ в ОЭДК, которые Стороны согласовывают в **Приложении № 27** к Договору «Форма расчета размера выплаты Мотивации в области ПБ» и при отсутствии ограничивающих факторов (**пункт 22.3** Договора) за календарный квартал. Заполненная «Форма расчета размера выплаты Мотивации в области ПБ», согласованная и подписанная в установленном Договором порядке, является основополагающим документом для расчета размера Мотивации в области ПБ.



22.5. Источником информации выполнения проактивной части ключевых показателей эффективности (КПЭ) по ПБ в ОЭДК является заполненный и согласованный Сторонами оценочный лист (ОЛ) в соответствии со **статьей 21** Договора «Управление эффективностью деятельности контрагента».

22.6. Порядок расчета суммы Мотивации в области ПБ согласован Сторонами в **Приложении № 27** к Договору «Форма расчета размера выплаты Мотивации в области ПБ за квартал». Расчет размера мотивационной выплаты осуществляется на основании суммы полученных оценок по 4-ем КПЭ проактивной части ПБ в ОЭДК за отчетный квартал:

- Предоставление подтверждения проведения самооценки работоспособности барьеров КБ;
- Устранение выявленных Заказчиком (представителем Заказчика) нарушений и несоответствий в области ПБ в срок;
- Выполнение плана мероприятий по ПБ в ПУД в установленные сроки;
- Вовлеченность работников ПО в процесс выявления ОД/ОУ.

Квартальная оценка по каждому из перечисленных проактивных КПЭ рассчитывается как среднеарифметическая оценка по месяцам (в соответствии с методикой расчета ОЛ).

22.7. Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с условиями выплаты Мотивации в области ПБ и не вправе требовать от Заказчика выплаты Мотивации в области ПБ в большем размере. Для целей оценки деятельности Подрядчика в области ПБ и выплаты мотивации в области ПБ отчетным периодом (периодом оценки КПЭ ПБ) признается календарный квартал, если работы в нем выполнялись более двух месяцев.

22.8. Решение о выплате Мотивации в области ПБ принимается Заказчиком. Заказчик формирует расчет суммы Мотивации в области ПБ в формате **Приложения № 27** к Договору «Форма расчета размера выплаты Мотивации в области ПБ» и направляет Подрядчику.

Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней, но не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг (по форме **Приложения № 28** к Договору). Акт сдачи-приемки оказанных услуг составляется на основании решения о выплате Мотивации в области ПБ и согласования Сторонами размера выплаты Мотивации в области ПБ.

22.9. Выплата Мотивации в области ПБ производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания следующих документов, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации:

- оригинала Акта сдачи-приемки оказанных услуг (по форме **Приложения № 28** к Договору), подписанного обеими Сторонами;
- оригинала счета (на 100% оказанных услуг за отчетный период);
- оригинала счета-фактуры (на 100% от оказанных услуг за отчетный период).

Выплата производится из резерва средств на покрытие непредвиденных расходов. Сумма Мотивации в области ПБ с выделенной суммой НДС должна быть отражена Подрядчиком в Акте сдачи-приемки оказанных услуг (по форме **Приложения № 28** к Договору).

Максимальный размер выплаты составляет 2% от стоимости выполненных работ, без учета затрат на вахтовый метод работы, вынужденные ожидания Подрядчика, затрат на каркас безопасности, стоимости Оборудования Подрядчика (при наличии оборудования) и стоимости Материалов и Оборудования (при наличии оборудования) Заказчика. Расчет мотивационной выплаты производится на основании Акта о приемке выполненных работ на СМР и ПНР и прочих затрат, не учтенных формами Акта о приемке выполненных работ, предъявленных за квартал. Выплата мотивации осуществляется раз в квартал.



22.10. Подрядчик обязуется не менее 80% выплаченной Мотивации в области ПБ распределить своему персоналу, непосредственно задействованному при выполнении Работ по Договору. Мотивация в области ПБ может выплачиваться всем категориям сотрудников Подрядчика, включая вспомогательный и руководящий персонал. Поощрение имеет целевое назначение и распределяется Подрядчиком среди сотрудников с учетом их личного вклада в выполнение КПЭ ПБ и проактивных мероприятий в части ПБ, и не может являться частью должностного оклада. Подрядчик гарантирует, что Мотивация в области ПБ не может быть выплачена сотрудникам Подрядчика, нарушившим установленные правила ПБ.

22.11. Подрядчик обязуется в расчетных листках начислений сотрудников указывать величину начисляемой Мотивации в области ПБ отдельной строкой. Заказчик оставляет за собой право запросить у Подрядчика подтверждающие документы о выплатах. В случае нарушения Подрядчиком установленного в настоящей статье Договора порядка распределения Мотивации в области ПБ и/или непредставления Заказчику подтверждающих документов, Заказчик имеет право потребовать возврат ранее выплаченной суммы Мотивации в области ПБ, либо Заказчик вправе не осуществлять выплаты Мотивации в области ПБ за следующий (ближайший) отчетный квартал, в котором согласована выплата Мотивации в области ПБ, до выполнения Подрядчиком условий, предусмотренных настоящим пунктом. Список персонала Подрядчика, подлежащий Поощрению, может быть размещен на информационном стенде по производственной безопасности Подрядчика с соблюдением требований Федерального закона «О персональных данных».

22.12. Подрядчик вправе распределить сумму Мотивации в области ПБ среди Субподрядчиков в порядке, предусмотренном настоящей статьей. В случае принятия такого решения аналогичная схема применения Мотивации в области ПБ и ее распределения должна быть предусмотрена в договорах между Подрядчиком и Субподрядчиками.

22.13. Настоящим Стороны подтверждают, что в случае спора о Мотивации в области ПБ в отчетном периоде (наличие/отсутствие оснований для начисления, размера и пр.) Заказчик вправе приостанавливать выплату Мотивации в области ПБ до урегулирования спорного вопроса, а в случае судебного разбирательства - до момента вступления решения суда в законную силу.

22.14. В случае наличия разногласий между Заказчиком и Подрядчиком по условиям настоящей статьи, все споры разрешаются в порядке, установленном в **статье 16** Договора «РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ».

СТАТЬЯ 23. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

23.1. Право собственности на результаты выполненных работ переходит к Заказчику с момента подписания Акта приёмки выполненных работ. Заказчик вправе использовать результаты выполненных работ по собственному усмотрению без какого-либо согласования с Подрядчиком, в том числе в целях собственной научной, предпринимательской и иной деятельности.

23.2. При заключении Договора Стороны исходят из того, что каждая из Сторон обладает всеми разрешениями, допусками и лицензиями, необходимыми для заключения Договора, включая корпоративные одобрения; каждой из Сторон проведены без нарушений процедуры отбора контрагента, предшествующие заключению Договора, если такие процедуры применимы к Стороне в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или локальными документами Стороны.



23.3. Стороны подтверждают, что они заключают Договор добровольно, что они имели равные возможности при согласовании и определении условий Договора, а также что Договор не содержит каких-либо обременительных для них условий, с которыми Стороны не согласны.

23.4. Подрядчик тщательно изучил и проверил все условия Договора, Приложений к нему, иную необходимую документацию, полностью ознакомлен со всеми условиями и требованиями, связанными с выполнением Работ, и принимает на себя все расходы, риски и трудности выполнения Работ по Договору. Тот факт, что Подрядчиком не будут приняты в расчет какие-либо вопросы, которые могут повлиять на исполнение Договора, не освобождает Подрядчика от обязательств по Договору. Подрядчик, подписав Договор, подтверждает возможность исполнения всех его обязательств, предусмотренных Договором.

23.5. Никакие другие работы, выполняемые Подрядчиком третьим лицам, не являются приоритетными в ущерб Работам по Договору.

23.6. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех документированных претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны любых третьих лиц (в том числе, но не ограничиваясь, государственных и муниципальных органов, организаций, юридических лиц, физических лиц и пр.), которые могут возникнуть вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, а в случае возникновения таковых обязуется компенсировать Заказчику все возникшие у последнего убытки и расходы.

23.7. Полномочия представителей Заказчика / Подрядчика на совершение от его имени юридически значимых действий (в том числе, право подписи актов, письменных указаний, иной документации, исходящей от Заказчика/Подрядчика в его интересах), подтвержденные доверенностью, Договором, учредительными документами или законодательством РФ, будут считаться подтвержденными надлежащим образом. Стороны обязаны исполнить обязательство по Договору такому представителю.

Подрядчик обязуется в целях подписания всех необходимых в ходе выполнения работ документов (актов, протоколов, письменных указаний, иной документации) и совершения всех необходимых юридически значимых действий, предусмотренных Договором, назначить уполномоченного(-ых) представителя(-ей) и известить об этом Заказчика в срок не позднее 10 календарных дней с момента заключения Договора и с приложением документов, подтверждающих полномочия.

В случаях, когда подписание таких документов и совершение действий требует личного присутствия представителя Подрядчика в месте выполнения Работ, Подрядчик обязуется назначить такого уполномоченного (-ых) представителя (-ей) из числа своего персонала, направляемого к месту выполнения Работ по Договору, известив об этом Заказчика в срок не позднее 10 календарных дней до даты направления персонала с приложением документов, подтверждающих полномочия.

23.8. Все уведомления, требования, запросы и иные сообщения («Уведомления»), направляемые в соответствии с Договором, оформляются в письменной форме за подписью уполномоченного лица, и передаются следующими способами: лично; нарочным; по почте заказным письмом с уведомлением о вручении; экспресс-курьерской службой; с использованием электронной подписи в соответствии с условиями соглашения об электронном документообороте; по электронной почте.

23.9. Датой получения уведомлений, направленных в рамках Договора, считается: при отправке заказным письмом с уведомлением о вручении – дата, указанная в уведомлении о вручении, а в случае возврата уведомления о вручении с отметкой об отсутствии адресата по месту отправки или невозвращения такого уведомления - 10 день с момента отправки заказного письма по почте адресату; при отправке курьерской службой – дата доставки, а в случае отсутствия адресата по адресу



доставки или отказа адресата от получения уведомления – дата, когда оператор курьерской службы зафиксировал невозможность доставки уведомления в связи с отсутствием адресата по адресу доставки или отказом адресата от получения уведомления; при отправке нарочным – дата отметки стороны-получателя о получении корреспонденции.

23.10. Любое Уведомление должно быть направлено по адресу и реквизитам соответствующей Стороны, указанным такой Стороной в письменной форме.

23.11. Все Уведомления должны быть составлены на русском языке.

23.12. Любое Уведомление, полученное в нерабочий день или после окончания рабочего дня в месте получения, считается полученным на следующий Рабочий день в данном месте.

23.13. Для целей Договора в связи с необходимостью оперативного реагирования на изменение Договора Стороны признают обмен электронными сообщениями по официальным электронным адресам, указанным в **Статье 24** Договора, надлежащим уведомлением. Каждая из Сторон гарантирует надлежащую услугу своих систем обмена электронными сообщениями и несет риски, связанные с её ненадлежащим функционированием. При этом все оригиналы документов либо, в установленных случаях, надлежащим образом заверенные копии документов, направленные в электронном виде, должны быть продублированы и направлены Сторонам по почтовым адресам Сторон, указанным в **Статье 24** Договора. Стороны должны сохранять подтверждение отправки документов.

23.14. Статьи Договора читаются и толкуются как единый документ. Наименование статей Договора не влияет на их содержание и служит исключительно для удобства.

23.15. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством.

23.16. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

23.17. Все положения Договора и Приложения к нему являются его неотъемлемыми частями и обязательны для Сторон.

23.18. Стороны согласовали условия об электронном документообороте:

23.18.1. Стороны подтверждают, что Договор и все изменения, дополнения, оформленные в виде дополнительных соглашений, приложений и иных документов, являющихся неотъемлемой частью Договора должны быть оформлены и подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон, в том числе, в форме единого электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – электронные документы). Если в соответствии с федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или обычаем делового оборота документ должен быть заверен печатью, электронный документ, подписанный усиленной электронной подписью и признаваемый равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и заверенному печатью (согласно ч. 3 ст. 6 Федерального закона № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).

23.18.2. Стороны подтверждают, что будут использовать необходимые технические и программные средства, позволяющие принимать и обрабатывать электронные документы, с учетом выполнения требований по безопасности информации, предъявляемых законодательством Российской Федерации, регуляторами и Операторами электронного документооборота (далее – ЭДО).

23.18.3. Стороны договорились, что будут осуществлять оформление и передачу/получение электронных документов через Операторов ЭДО.

23.18.4. Датой перехода Сторон на ЭДО является дата фиксации Оператором



ЭДО факта передачи, получения и подписания Сторонами электронного документа в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

23.18.5. Стороны не ограничиваются в возможности оформления и передачи/получения договорных документов, оформленных как в форме единого электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, так и на бумажных носителях и подписанных собственноручными подписями представителей Сторон, при возникновении такой необходимости. Однако, одновременное оформление документа на бумажном и электронных носителях не допускается. В случае возникновения ситуации, когда Стороны оформили документ как на бумажном, так и на электронном носителе, юридической силой обладает только документ на бумажном носителе.

23.18.6. Электронные документы оформляются и подписываются в сроки, установленные конкретными договорами Сторон, которыми предусматривается составление таких документов (их аналогов на бумажных носителях).

23.18.7. Обмен документами между Сторонами предполагает соблюдение всех требований, установленных законодательством Российской Федерации.

23.19. Ссылка на дни означает календарные дни, если иное прямо не указано в Договоре.

23.20. Слова, указанные в Договоре в единственном числе, могут толковаться, как если бы они были указаны во множественном числе и - наоборот, где это требуется по контексту.

23.21. Слова, указанные в Договоре в мужском роде, могут толковаться, как если бы они были указаны в женском роде и - наоборот, где это требуется по контексту.

23.22. В случае явных разночтений между условиями и положениями Договора и Приложений Договора, Условия и положения Договора имеют преимущественную силу.

23.23. При наличии явных разночтений между любыми из Приложений, которые являются частью Договора, подлежат применению более жесткие требования, но Подрядчик обязан незамедлительно известить Заказчика об этих разночтениях и действовать в соответствии с решением Заказчика в отношении такого разночтения.

23.24. Различные заголовки и названия в Статьях Договора используются исключительно в целях удобства и не используются при толковании содержания его статей.

23.25. Каждая из Сторон подтверждает, что осуществила надлежащую юридическую экспертизу текста Договора, в связи с чем Стороны договорились считать, что текст Договора был составлен Сторонами совместно и принцип толкования «против составившей текст Стороны» в отношении Договора применяться не будет.

23.26. При толковании Договора, в особенности тех его положений, которые относятся к распределению рисков и ответственности между Сторонами, должно приниматься во внимание то обстоятельство, что Заказчик во всем полагается на квалификацию, добросовестность и опыт Подрядчика, который, по собственным заявлениям, является специалистом в области капитального строительства и обладает значительным опытом, необходимым для надлежащего исполнения обязательств по Договору. Данное обстоятельство учтено Подрядчиком при определении цены Договора, а также Заказчиком при ее принятии.

23.27. Если в любое время одно или более из положений Договора, не являющиеся существенными по отдельности или в совокупности, станут недействительными, незаконными или потеряют исковую силу, то в результате этого действительность, законность и исковая сила остальных положений Договора ни в коем случае не меняется и не становится ничтожной.

23.28. К Договору прилагаются:

23.28.1. Приложение № 1 – Техническое задание;



- 23.28.2.** Приложение № 2 – Протокол распределения договорной цены;
- 23.28.3.** Приложение № 3 – Акт приема-передачи нормативных документов/ локально-нормативных актов ООО «Газпром нефть шельф» (ФОРМА);
- 23.28.4.** Приложение № 4 – Информация о всей цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных) (ФОРМА);
- 23.28.5.** Приложение № 5 – Обязательство по соблюдению применимого законодательства в сфере противодействия мошенничеству и коррупции;
- 23.28.6.** Приложение № 6 – Соглашение в области Производственной Безопасности;
- 23.28.7.** Приложение № 7 – Порядок взаимодействия Подрядчика и Заказчика при организации перевозки воздушным транспортом персонала Подрядчика и Субподрядчиков;
- 23.28.8.** Приложение № 8 – Порядок взаимодействия Подрядчика и Заказчика по организации общественного питания, услуг прачечной, медицинского обслуживания, размещения персонала и обработки спецодежды Подрядчика на МЛСП «Приразломная» и в пос. Варандей»;
- 23.28.9.** Приложение № 9 – Перечень нарушений и штрафных санкций в области ПБ;
- 23.28.10.** Приложение № 10 – Регламент осуществления приема-передачи грузов при организации безопасных перевозок водным транспортом различных грузов на судах ООО «Газпром нефть шельф». Организация перевозок водным транспортом персонала Подрядчика;
- 23.28.11.** Приложение № 11 - Сводный расчёт по прочим затратам (ФОРМА);
- 23.28.12.** Приложение № 12 – Акт об установлении простоя/вынужденного ожидания в организации (ФОРМА);
- 23.28.13.** Приложение № 13 – Акт о приемке выполненных работ (ФОРМА);
- 23.28.14.** Приложение № 14 – Справка о стоимости выполненных работ и затрат (ФОРМА);
- 23.28.15.** Приложение № 15 – Акт законченного строительством объекта (ФОРМА);
- 23.28.16.** Приложение № 16 – Заявка на создание работнику учетной записи в корпоративной сети (ФОРМА);
- 23.28.17.** Приложение № 17 – Типовые требования к планированию и управлению проектами в договорах ООО «Газпром нефть шельф» на капитальное строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт;
- 23.28.18.** Приложение № 18 – Соглашение о способе определения итогового сальдо по договорам на выполнение работ;
- 23.28.19.** Приложение № 19 – Журнал учета выполненных работ (ФОРМА);
- 23.28.20.** Приложение № 20 – Перечень стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства;
- 23.1.1.** Приложение № 21 – Перечень субподрядных организаций (ФОРМА);
- 23.28.21.** Приложение № 22 – Чек-лист готовности к выполнению работ на МЛСП «Приразломная»;
- 23.28.22.** Приложение № 23 – Формат оценочного листа (ФОРМА);
- 23.28.23.** Приложение № 24 – План корректирующих мероприятий;
- 23.28.24.** Приложение № 25 – Отчет о выполнении Плана корректирующих мероприятий (ФОРМА);
- 23.28.25.** Приложение № 26 – Регламент взаимодействия Заказчика и Подрядчика при производстве работ с давальческими материалами (оборудованием) для организации строительно-монтажных работ на МЛСП «Приразломная».



- 23.28.26.** Приложение № 27 – Форма расчета размера выплаты Мотивации в области ПБ для договоров по единичным расценкам (ФОРМА);
- 23.28.27.** Приложение № 28 – Акт сдачи-приемки оказанных услуг (ФОРМА);
- 23.28.28.** Приложение № 29 – Заявка на полет (ФОРМА);
- 23.28.29.** Приложение № 30 – Акт-отчет о выполнении заявки на полет (ФОРМА);
- 23.28.30.** Приложение № 31 – Акт об установлении вынужденного ожидания вертолетной техники по метеоусловиям на Варандее (ФОРМА);
- 23.28.31.** Приложение № 32 – Условия Банковского сопровождения;
- 23.28.32.** Приложение № 33 – Реестр контрагентов» (ФОРМА);
- 23.28.33.** Приложение № 34 – Условия, включаемые в договоры с контрагентами – Участниками исполнения Сопровождаемого договора.

СТАТЬЯ 24. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК:

ООО «АСГАРД-Сервис»

Адрес местонахождения: 105082,
г. Москва, ул. Большая Почтовая,
д. 55/59, стр. 1, пом. 37

Почтовый адрес: 105082,
г. Москва, ул. Большая Почтовая,
д. 55/59, стр. 1, пом. 37

ИНН: 7736244785

КПП: 770101001

Банковские реквизиты:

Расчетный счет:

40702810502260000343

Банк: АО «Альфа-Банк»

Кор. счет: 30101810200000000593

БИК: 044525593

ОКПО: 44499360

ОКТМО: 45375000000

ОГРН: 1157746388128

ОКВЭД: 43.29

Эл. почта: info@asgard-service.com

Телефон: +7 (499) 322-30-62

ЗАКАЗЧИК:

ООО «Газпром нефть шельф»

Адрес местонахождения: 191186,
г. Санкт-Петербург, Невский проспект,
д.38/4, лит. А, часть пом. 2-Н,
помещение 104

Почтовый адрес: 191186, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д.38/4, лит. А, часть пом. 2-Н, помещение 104

ИНН: 7725610285

КПП: 997250001

Банковские реквизиты:

Расчетный счет:

40702810600000034383

Банк: ГПБ (АО) г. Москва

Кор. счет: 30101810200000000823

БИК: 044525823

ОКПО: 58035055

ОКТМО: 40908000

ОГРН: 5077746978315

ОКВЭД: 06.10.1

Эл. почта: shelf.office@gazprom-neft.ru

Телефон: +7 (812) 403-08-88

Факс: +7 (812) 403-08-00

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор

ООО «АСГАРД-Сервис»

ЗАКАЗЧИК:

**Заместитель генерального директора –
директор по капитальному
строительству**

ООО «Газпром нефть шельф»

О.С. Кудряшов

С.В. Поддубский



Ф О Р М А

Дата _____

АКТ

приема-передачи

нормативных документов / локально-нормативных актов ООО «Газпром нефть шельф»

Настоящим актом Стороны подтверждают, что ООО «Газпром нефть шельф» передало, а _____ (наименование Подрядчика) приняло следующие нормативные документы / локально-нормативные акты ООО «Газпром нефть шельф»:

1. _____
2. _____
3. _____

Подписи:

Заказчик: _____ Подпись (ФИО)

Подрядчик: _____ Подпись (ФИО)

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ООО «АСГАРД-Сервис»

_____ О.С. Кудряшов

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель генерального директора –
директор по капитальному
строительству
ООО «Газпром нефть шельф»

_____ С.В. Поддубский



ФОРМА

Информация требуется в соответствии с Поручением Председателя Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 № ВП-П13-9308.
Данная форма является одним из приложений к договору и будет направлена в Минэнерго, Росфинмониторинг и ФНС России.

Информация о всей цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных)

(наименование общества, представляющего информацию)																			
№ п/п	Наименование контрагента (ИНН, вид, деятельности)						Договор (реквизиты, предмет, цена, срок действия и иные существенные условия)					* № п/п	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)						
	ИНН	ОГРН	Наименование организации	Код ОКВЭД	Фамилия, Имя, Отчество руководител я	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя	№ и дата	Предмет договора	цена (млн. руб)	Срок действия	иные существенные условия		ИНН	ОГРН	Наименование/ ФИО	Адрес регистрации	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического Лица)	Руководитель/ участник/ акционер/ бенефициар	Информация о подтверждающих Документах (наименование, реквизиты и т.д.)
											1.1								

* Примечание: 1.1, 1.2 и т.д. – собственники контрагента по договору (собственники первого уровня)
1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 и т.д. – собственники организаций 1.1 (собственники второго уровня)
и далее – по аналогичной схеме до конечного бенефициарного собственника (пример: 1.1.3.1)

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ООО «АСГАРД-Сервис»

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель генерального директора –
директор по капитальному
строительству
ООО «Газпром нефть шельф»

_____ О.С. Кудряшов

_____ С.В. Поддубский



**Обязательство
по соблюдению применимого законодательства в сфере противодействия
мошенничеству и коррупции**

Принимая во внимание, что Заказчик придерживается принципа полного неприятия мошеннических и коррупционных проявлений в любых деловых контактах и операциях, что означает недопустимость прямого или косвенного, личного или через какое-либо посредничество вовлечения Заказчика в мошеннические и/или коррупционные действия,

принимая во внимание, что Заказчик строго соблюдает законодательство Российской Федерации и иных стран, нормы которых применимы в отношении его деятельности, в том числе законодательство в сфере противодействия мошенничеству и коррупции,

в соответствии с Политикой в области противодействия мошенничеству и коррупции, принятой и применяемой Заказчиком,

Стороны подписали настоящее Приложение к Договору о нижеследующем:

Статья 1. Обязательства Подрядчика в сфере противодействия Мошенничеству и Коррупции

1. Подрядчик обязуется не допускать совершения Мошеннических и Коррупционных действий и требовать того же от аффилированных лиц, бенефициаров, работников, посредников и иных лиц, действующих в интересах Подрядчика, его аффилированных лиц или бенефициаров.

2. Термин «**Коррупционные действия**» для целей настоящего обязательства означает следующие действия:

2.1. обещание, предложение или предоставление финансовой, или иной выгоды (имущества, услуг имущественного характера, имущественных прав, освобождения от исполнения имущественных обязательств) Заказчику в целях побуждения его к совершению действий (бездействия), не отвечающих условиям Договора, критериям законности и добросовестности, в том числе в целях получения неправомерных преимуществ, выгод или достижения иных неправомерных целей;

2.2. обещание, предложение или предоставление финансовой или иной выгоды (имущества, услуг имущественного характера, имущественных прав, освобождения от исполнения имущественных обязательств) от имени и/или в интересах Заказчика лицам, осуществляющим любые публичные функции (властные полномочия), в том числе, иностранным должностным лицам, должностным лицам публичных международных организаций, а также лицам, осуществляющим управленческие функции в любых организациях и предприятиях всех форм собственности (в том числе организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции) в целях побуждения их к совершению или вознаграждения их за совершение действий (бездействия), не отвечающих принципам законности и добросовестности, в том числе в целях определения условий заключения, исполнения или прекращения сделок, осуществления или продолжения хозяйственной деятельности, получения или сохранения имущества в хозяйственной деятельности, получения неправомерных преимуществ или выгод, а также для достижения любых иных неправомерных целей;

2.3. прочие действия, связанные с предоставлением/обещанием или принятием/требованием финансовых или иных выгод, которые могут признаваться не соответствующими корпоративной этике, недопустимыми и/или незаконными.



3. Термин **«Мошеннические действия»** для целей настоящего обязательства означает действия:

3.1. совершаемые путем обмана (сообщение заведомо ложных сведений, умолчание об истинных фактах, умышленные действия, направленные на введение лица в заблуждение) или злоупотребления доверием (использование с корыстной целью доверительных отношений, обусловленных служебным положением либо личными, дружескими, родственными связями; принятие обязательств при заведомом отсутствии намерения их выполнить), и

3.2. направленные на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество (вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права; результаты работ и услуг; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации).

4. Подрядчиком представлена Заказчику вся полная и достоверная информация о цепочке собственников Подрядчика, включая конечных бенефициаров, а также исполнительных органах и аффилированных лицах Подрядчика.

5. Действия Подрядчика, связанные с заключением Договора, полностью соответствуют требованиям действующего законодательства.

6. Никакая часть доходов, полученных Подрядчиком в связи с исполнением Договора, не будет использоваться Подрядчиком для каких-либо целей или для совершения каких-либо действий, которые могут являться нарушением положений, указанных в настоящем Приложении.

Статья 2. Контроль над выполнением обязательств по соблюдению применимого законодательства в сфере противодействия Мошенничеству и Коррупции

Заказчик вправе запрашивать и получать у Подрядчика любые документы, связанные с исполнением Подрядчиком Договора, для проверки соблюдения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Приложением.

В случае возникновения у Подрядчика оснований полагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо обязательств, предусмотренных настоящим Приложением, Подрядчик обязуется незамедлительно уведомить об этом Заказчика в письменной форме. В таком уведомлении Подрядчик должна указать на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания полагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо обязательств, предусмотренных настоящим Приложением.

Получение либо направление такого письменного уведомления является основанием для Заказчика приостановить исполнение обязательств по Договору до получения соответствующего подтверждения об отсутствии факта нарушения обязательств, предусмотренных настоящим Приложением.

Статья 3. Санкции

В случае нарушения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Приложением, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и любых связанных с ним обязательств, потребовать от Подрядчика возмещения в полном объеме убытков, понесённых Заказчиком в результате такого нарушения, а также уплаты штрафа в размере 0,1% от суммы Договора сверх суммы убытков, подлежащих возмещению, но не менее 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей.

Статья 4. Информация о горячей линии ПАО «Газпром нефть» в рамках системы противодействия Мошенничеству и Коррупции

4.1. Заказчик информирует, что в своей работе активно применяет Политику в области противодействия мошенничеству и коррупции, одним из основных элементов которой является Горячая линия ПАО «Газпром нефть» (далее – **«Горячая линия»**).

4.2. Настоящим Заказчик доводит до сведения Подрядчика, что указанная выше Горячая линия представляет собой эффективную систему сбора и обработки



информации о признаках совершения нарушений требований нормативных документов Заказчика, административных правонарушений и преступлений, в том числе в сфере Мошенничества и Коррупции. Цель Горячей линии – предоставить возможность любому лицу анонимно сообщить о совершённых или планируемых нарушениях, связанных с деятельностью как ПАО «Газпром нефть», так и его дочерних и зависимых обществ.

4.3. Для целей исполнения обязательств Сторон в рамках настоящего Приложения Заказчик сообщает контакты Горячей линии и требует от Подрядчика незамедлительно информировать Заказчика обо всех ставших известными фактах Мошеннических и Коррупционных действий:

Телефон Горячей линии (звонки из России бесплатны): 8 (800) 700-65-00

Электронная почта для сообщений: hot-line@gazprom-neft.biz

Страница Горячей линии в сети Интернет: <http://www.gazprom-neft.ru/company/contacts/hotline/>

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ООО «АСГАРД-Сервис»

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель генерального директора –
директор по капитальному
строительству
ООО «Газпром нефть шельф»

_____ О.С. Кудряшов

_____ С.В. Поддубский



Соглашение в области производственной безопасности (ПБ)

1. Общие требования и обязательства Подрядчика в области ПБ

1.1. В ходе выполнения работ и исполнения обязательств по Договору Подрядчик/ Субподрядчик (далее – Подрядчик) обязан обеспечить:

1.1.1. Соблюдение нормативно-правовых актов в области промышленной, пожарной безопасности, электробезопасности, охраны труда и здоровья, охраны окружающей среды, безопасности дорожного движения, гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (далее Производственная Безопасность - ПБ), действующих на территории Российской Федерации, а также требований Заказчика в области ПБ указанных в настоящем Соглашении и требований барьеров программы «Каркас безопасности» (Приложение № 3 к данному Соглашению) – в части применимой (применимость требований определяется условием договора). При этом, в период выполнения работ/оказания услуг по договору, набор требований барьеров программы «Каркас безопасности» может быть изменен Заказчиком в ходе внутренней процедуры актуализации и доведен до сведения Подрядчика дополнительно. При этом Подрядчик обязуется принять к исполнению актуализированные требования барьеров программы «Каркас безопасности», не требующие финансовых затрат. Требования, требующие финансовых затрат, принимаются Подрядчиком к исполнению после заключения сторонами дополнительного соглашения на возмещение затрат.

1.1.2. Наличие и ведение на объекте выполнения работ/оказания услуг актуальной документации в области ПБ Заказчика.

1.1.3. Доступ Заказчику (его Представителю или уполномоченному лицу) к объектам, оборудованию, материалам, документам и записям, в целях проведения аудита и проверки соблюдения требований в области ПБ, включая проведение оценки работоспособности барьеров программы «Каркас безопасности» по видео.

1.1.4. Включение условий, содержащихся в настоящем Соглашении в договоры с юридическими (физическими) лицами и организациями, привлекаемыми им в целях исполнения обязательств по Договору с Заказчиком (далее по тексту – Субподрядчик). Требования настоящего Соглашения подлежат применению в отношении любых лиц, задействованных Подрядчиком или Субподрядчиком для выполнения работ/оказания услуг (далее по тексту - выполнение работ), независимо от того, заключен ли Подрядчиком или Субподрядчиком с такими лицами трудовой договор, договор гражданско-правового характера, либо отношения между Подрядчиком/Субподрядчиком с такими лицами документально не оформлены. Отсутствие документального оформления отношений между Подрядчиком/Субподрядчиком и привлеченными для выполнения работ физическими лицами не может являться основанием неприменимости к таким лицам условий настоящего Соглашения и освобождения Подрядчика/Субподрядчика от соответствующей ответственности. При изменении требований ПБ Заказчика, отраженных в настоящем Соглашении ПБ, а также в ЛНА Заказчика, и доведенных до сведения Подрядчика путем заключения дополнительного соглашения к договору, Подрядчик обязан внести соответствующие изменения в договоры с Субподрядчика.

1.1.5. Запрет на привлечение персонала по договорам гражданско-правового характера (ГПХ) и договорам аренды транспортных средств с закрепленным экипажем (в том числе строительной и иной техники). Привлечение (в случае необходимости) высококвалифицированных работников и техники на выполнение разовых работ и/или



отдельные общехозяйственные работы производится по согласованию с Заказчиком.

1.1.6. Создание и функционирование системы управления ПБ с учетом риск-ориентированного подхода, в том числе включающая в себя выявление и приоритизацию рисков ПБ, внедрение и обеспечение работоспособности методов управления рисками ПБ (включая барьеры), оценку состояния и реагирование на отклонения и происшествия, анализ и изменения, а также требования к персоналу, включая их роли, полномочия и ответственность, без которых невозможна работоспособность всех элементов системы управления ПБ.

1.1.7. Отстранение по требованию Заказчика от выполнения работ (удалить) с объекта Заказчика персонал Подрядчика, нарушающий требования законодательства РФ, региональных и местных положений или требований Заказчика в области ПБ. Указанные требования могут быть применены к персоналу Подрядчика, допустившему нарушения, в рамках выполнения работы/услуг по другим договорам, включая нарушения работника, зарегистрированные при работах от других подрядных организаций.

1.1.8. Формирование и проведение ежемесячного анализа пирамиды травматизма в разрезе каждой бригады, звена, укрупненного звена. Результаты анализа должны доводиться до персонала Подрядчика на рабочих местах. Дополнительно, в целях повышения уровня ПБ при выполнении работ Сторонам также необходимо учитывать в своей деятельности требования локальных нормативных актов Заказчика, размещённых на внешнем ресурсе, либо переданных Подрядчику Заказчиком по акту приема-передачи на электронном носителе.

1.2. В области охраны труда и здоровья Подрядчик обязан:

1.2.1. Декларировать и обеспечить функционирование принципа отказа от опасной работы, вмешательства в опасные ситуации и отказа от выполнения работ если существует угроза здоровью, безопасности или окружающей среде.

1.2.2. Обеспечить функционирование системы контроля за состоянием условий труда на рабочих местах с разработкой системных мероприятий, направленных на улучшение условий труда и снижение риска возникновения происшествий.

1.2.3. Обеспечить прохождение инструктажа Заказчика для персонала Подрядчика и других лиц, прибывающих впервые для выполнения работ на объекты Заказчика.

1.2.4. Обеспечить наличие на месте проведения работ у персонала Подрядчика при себе действующих удостоверений (копии удостоверений/протоколов) с отметками, подтверждающими факт прохождения соответствующих обучений, аттестаций и проверок знаний в области ПБ.

1.2.5. Персонал Подрядчика и Субподрядчика, направляемый для выполнения работ на МЛСП «Приразломная», обязан иметь действующее свидетельство (сертификат) о прохождении курса обучения по программам «Использование эвакуационного рукава» (ESCAPE CHUTE TRAINING) и «Основы безопасности на морских объектах и подготовка к реагированию на аварийные ситуации, включая эвакуацию из вертолета при аварийном приводнении с использованием аварийной дыхательной системы» первичное (BOSIET EBS) или периодическое (FOET EBS).

Персонал, заезжающий на МЛСП «Приразломная» с целью выполнения разовых / краткосрочных работ (менее 14 дней с периодом 3 месяца и более) должен иметь действующее свидетельство (сертификат) о прохождении курсового обучения по программе «Эвакуация из вертолета при аварийном приводнении с использованием аварийной дыхательной системы» (HUET EBS).

Персонал Подрядчика и Субподрядчика, доставляемый транзитом посредством вертолета через МЛСП «Приразломная», для выполнения работ на судах обеспечения обязан иметь действующее свидетельство (сертификат) о прохождении



курса обучения по программе «Эвакуация из вертолета при аварийном приводнении с использованием аварийной дыхательной системы» (HUET EBS) или свидетельство (сертификат) «Основы безопасности на морских объектах и подготовка к реагированию на аварийные ситуации, включая эвакуацию из вертолета при аварийном приводнении с использованием аварийной дыхательной системы» (BOSIET EBS) / (FOET EBS).

1.2.5.1. Курсовое обучение должно быть организовано и проведено в соответствии с «Регламентом обучения персонала сооружений нефтегазопромысловых морских действиям при возникновении аварийных ситуаций», утвержденным 01.10.2022 ФГБУ «Морспасслужба», в следующих одобренных учебных центрах, имевших аккредитацию международной организации ОРИТО (по состоянию на 04.03.2022 года):

- Учебно-тренировочный центр ФГБУ «Морспасслужба»;
- Образовательное частное учреждение дополнительного профессионального образования «Корпоративный учебный центр» (ПАО "Лукойл");
- Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Вега»;
- Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Миллениум»;
- Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Сахалинский учебно-технический центр» (СУТЦ) «Petrofac».

1.2.6. Обеспечить присутствие на месте проведения работ (на объекте), специалистов в области ПБ, в количестве, достаточном для контроля соблюдения требований в области ПБ (исходя из количества контролируемых объектов/рабочих площадок и численности персонала на объекте по согласованию с Заказчиком), но не менее 1 специалиста на 50 работников Подрядчика, включая персонал привлеченных им Субподрядчиков.

1.2.7. Предусмотреть в Программах инструктажей Подрядчика актуальную информацию о месте производства работ, опасных условиях и факторах риска, наиболее часто встречающихся происшествиях, их причинах и действующих корректирующих мерах по их дальнейшему недопущению, а также требованиях Заказчика в области ПБ и правилах безопасного выполнения работ.

1.2.8. Организовать систему проведения риск-ориентированного инструктажа перед началом работ – в формате двустороннего диалога непосредственно на производственной площадке между ответственным за безопасное производство работ и членами рабочей бригады, задействованными в производстве работ.

1.2.9. Обеспечить наличие станций для промывки глаз на рабочем месте при работе с химикатами. При необходимости (на основании проведенной оценки рисков) устанавливаются станции для очистки защитных очков, либо рабочие места должны быть обеспечены специальными салфетками и жидкостью для очистки защитных очков.

1.2.10. Предоставлять персонал на обучающие мероприятия (тренинги, вебинары и прочее) и мероприятия по ПБ (дни безопасности, совещания т.д.) проводимые Заказчиком.

1.2.11. Обеспечить наличие и применение персоналом Подрядчика средств индивидуальной защиты, соответствующих условиям и характеру выполняемых работ на объектах Заказчика.

1.2.12. Ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным предоставлять Заказчику подписанный уполномоченным представителем Подрядчика отчет по установленной форме Заказчика о результатах своей работы в области ПБ, фактическом количестве отработанном времени персоналом Подрядчика на объектах Заказчика и фактическом количестве пребывания персонала Подрядчика на вахте (Приложение №1).

1.2.13. Разработать систему материальной и нематериальной мотивации собственного персонала и персонала Субподрядчика за соблюдение требований и выполнение проактивных мероприятий в области ПБ.



1.2.14. Для собственного персонала и персонала Субподрядчика, привлекаемые к работам вахтовым методом организовать прохождения медицинского осмотра перед заездом / при заезде на рабочую вахту, в целях установления состояния и заболевания, препятствующих исполнять трудовую деятельность. Согласовать с Заказчиком место и методику проведения медицинского осмотра, а также форму предоставления отчетности по его итогам. В случае, если медицинский осмотр организуется вне здравпункта Заказчика, то организовать медицинский осмотр с обязательным применением медицинских изделий, обеспечивающих автоматизированное (в том числе дистанционно) проведение медицинских осмотров с учетом требований и ограничений НПА РФ и по согласованной Заказчиком методике

1.2.15. Для выполнения работ на объектах Заказчика работники обязаны представить наличие действительного до конца рабочей вахты заключения обязательного ПМО, пройденного в соответствии с результатами специальной оценки условий труда по факторам вредности на рабочих местах и по видам работ, которые предусматриваются договором с Заказчиком на производственном объекте. Минимальное обязательное требование – отсутствие медицинских противопоказаний приложения Приказа от 28.01.2021 № 29н «Работы в нефтяной и газовой промышленности, выполняемые в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также при морском бурении» - для всех без исключения.

1.2.16. Обеспечить в рамках организации проведения обязательных медицинских осмотров:

1.2.16.1. Получение у Кандидатов и (или) Работника согласия на обработку персональных данных по форме, приведённой в Приложении № 4 к настоящему соглашению.

1.2.16.2. Проведение Кандидатам и (или), Работникам:

–определение сердечно-сосудистого риска по шкале сердечно-сосудистого риска SCORE либо SCORE-2, при этом у работников, имеющих сердечно-сосудистые заболевания атеросклеротического генеза, сахарный диабет второго типа и хроническое заболевание почек, уровень сердечно-сосудистого риска расценивается как очень высокий вне зависимости от показателей шкалы;

–стратификация риска артериальной гипертензии (в случае выявления);

–при выявлении состояния здоровья, не соответствующего поручаемой ему работе, направление на врачебную комиссию по экспертизе профпригодности.

1.2.16.3. Для выявления на ранних стадиях сердечно-сосудистых заболеваний обеспечить проведение работникам профилактического углубленного медицинского осмотра по корпоративным требованиям (далее – УМО) в рамках прохождения обязательного предварительного/периодического медицинского осмотра (в одной медицинской организации, одновременно т.е.- в один период времени), с той же периодичностью. Результаты УМО должны быть учтены при вынесении медицинской организацией решения по результатам обязательного предварительного/периодического медицинского осмотра. Протоколы обследования УМО должны быть предоставлены во врачебную комиссию медицинской организации, где проводится обязательный предварительный либо периодический медицинский осмотр, а при выявлении у работника состояния здоровья, не соответствующего поручаемой ему работе – во врачебную комиссию по экспертизе профпригодности. Минимальный объем обследования в рамках УМО:

–прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога;

–эхокардиография (с обязательным УЗИ грудного отдела аорты);

–УЗИ органов брюшной полости с обязательным УЗИ брюшного отдела аорты;

–УЗИ сосудов шеи (БЦА) и УЗИ сосудов (вен) нижних конечностей.

–<указываются иные обследования по требованию Заказчика>.



Иной объем обследования в рамках УМО возможен при согласовании со стороны руководителя программы охраны здоровья ПАО «Газпром нефть».

1.2.16.4. Подлежит прохождению УМО, вне зависимости от должности / профессии:

- персонал возрастом 40 лет и старше, вне зависимости от должности/профессии (на дату оформления пропуска);

- персонал, вне зависимости от возрастного критерия, отнесенный к группе высокого риска внезапной смерти по результатам оценки, выполненной на предварительном и/или периодическом медосмотрах (болезни системы кровообращения в анамнезе, высокий и очень высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и их фатальных осложнений (индекс SCORE 5,0 (пять) и выше), а также по результатам предвахтового и предсменного / послесменного медосмотров.

1.2.16.5. Не подлежит прохождению УМО:

- командированный персонал, с продолжительностью пребывания на производственных объектах не более 2-х недель в течение 3-х месяцев;

- персонал, осуществляющий разовое посещение производственных объектов продолжительностью не более 5-ти суток (водители, экспедиторы и т.п) в течение 3-х месяцев;

- представители государственных органов управления Российской Федерации;

- лица из числа коренных малочисленных народов.

1.2.16.6. Подтверждать факт прохождения обязательных предварительных, периодических и профилактических углубленных медицинских осмотров согласно процедуре Заказчика и действовать в рамках этой процедуры.

1.2.16.7. Информировать медицинскую организацию, с которой у подрядной организации заключен договор на проведение предварительных, периодических и углубленных медицинских осмотров о необходимости:

1.2.16.7.1. Выполнять заполнение всех соответствующих полей в Структурированных Электронных Медицинских Документах (СЭМД) оформляемых в медицинской информационной системе (МИС), медицинской организации, обеспечивающей проведение обязательных предварительных/периодических и углубленных медицинских осмотров, а также отправку таких СЭМД в ЕГИСЗ.

1.2.16.7.2. Предоставлять результаты медицинских осмотров работников через LK2.cprhmao.ru – «Личный кабинет – платформа Единой базы медицинских данных» АНО «Югорский Центр профессиональной патологии и лабораторной диагностики» из медицинской информационной системы медицинской организации в виде структурированных электронных медицинских документов (СЭМД-ов) с периодом отправки/ обновления сведений 1 раз в 24 часа, и обязательным внесением следующих атрибутов/заполнением полей СЭМД-ов объеме:

- всех данных заключений, предусмотренных Приказом Министерства здравоохранения РФ от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры», выданных в отношении работников Заказчика, а также кандидатов в работники Заказчика в форме структурированного электронного документа, подписанного усиленной цифровой подписью с обязательным указанием в составе СЭМД-а:

- юридического лица работодателя (наименование, ИНН);

- юридического лица медицинской организации (наименование, ИНН, ОГРН);

- фамилию имя отчество кандидата/ работника;



- структурного подразделения (указанного в направлении на медицинский осмотр, поименном списке);
- должность кандидата/работника (указанную в направлении на медицинский осмотр, поименном списке);
- пол кандидата / работника;
- дату рождения кандидата/работника;
- СНИЛС Кандидата/Работника;
- вредные и опасные производственные факторы, а также виды работ, предусмотренных Приказом МЗ РФ № 29н от 28.01.2022 (указанные в направлении на предварительный/периодический медицинский осмотр, поименном списке);
- заключение по результатам медицинского осмотра;
- дату вынесения медицинского заключения по результатам медицинского осмотра;
- при выявлении у работника состояния здоровья, не соответствующего поручаемой ему работе – дату вынесения решения врачебной комиссии по экспертизе профпригодности
- отметку о проведение углублённого медицинского осмотра по требованиям Заказчика (дополнительное обследование для выявления на ранних стадиях сердечно-сосудистых заболеваний);
- значение относительного/абсолютного (суммарного) сердечно-сосудистого риска;
- указание группы риска развития профессиональных заболеваний;
- рекомендации.

1.2.16.8. При отсутствии в указанной информационной системе (LK2.cprphmao.ru) сведений о пройденных работниками подрядных организаций медицинских осмотров (предварительный, периодический, углубленный) Заказчик имеет право отказать в оформлении пропуска на объект.

1.2.16.9. Привлекать персонал Подрядчика, выполняющего работы на объектах Заказчика, обученного навыкам оказания первой помощи по согласованной с Заказчиком программе обучения.

1.2.16.10. Подрядчик обязан организовать систему контроля и допуска персонала, включая персонал Субподрядчика, позволяющую:

- не допускать к работе (отстранять от работы) персонал при подтверждении факта употребления алкоголя, наркотических или иных токсических веществ, приняв все меры для удаления такого персонала с территории/объекта Заказчика;
- не допускать употребление, пронос, провоз, распространение и нахождение в месте производства работ и в местах проживания персонала (в том числе Субподрядчика) напитков и лекарственных препаратов, содержащих алкоголь, наркотические и токсические вещества, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности.

1.2.16.11. Заказчик имеет право в присутствии представителей Подрядчика производить проверки и осмотр всех транспортных средств, вещей и материалов, доставляемых на место производства работ и к месту проживания персонала. Если в результате подобного осмотра будут обнаружены запрещенные вещества, они подлежат изъятию.

1.2.16.12. Персонал Подрядчика в состоянии опьянения не допускаются к месту проведения работ, и не имеет права для дальнейшей работы и нахождения на территории/объекте Заказчика.

1.2.16.13. При выявлении факта наличия признаков опьянения и/или употребления алкоголя, а также наркотических и иных токсических веществ на основе оформленного медицинским работником медпункта/здравпункта протокола контроля трезвости по результатам осмотра и экспресс-тестирования или при отказе персонала



Подрядчика пройти освидетельствование в установленном порядке, данный случай будет приравниваться к факту алкогольного опьянения на рабочем месте, с последующим применением к Подрядчику соответствующих штрафных санкций.

1.2.16.14. При выявлении факта наличия или употребления алкоголя Подрядчик несёт полную ответственность за работника до удаления персонала Подрядчика с территории/объекта Заказчика.

1.2.16.15. В случае базирования Подрядчика с количеством персонала не менее 30 человек на отдаленном расстоянии от основной медицинской инфраструктуры Заказчика (20 мин. доставкой наземным транспортом и более), обеспечить объект здравпунктом для организации медицинских осмотров (рейс/смена) и оказания первичной медико-санитарной помощи. Требования к здравпункту (оснащение, мед.персонал, локация, отчетность) определяются Заказчиком.

1.2.16.16. Согласовать с Заказчиком организацию медицинских осмотров (рейс/смена): собственного персонала и персонала Субподрядчика: контингент, подлежащий мед. осмотру, места проведения, время проведения, привлекаемый медицинский персонал (компетенции), оборудование (ручной/автоматизированный, в том числе дистанционно), оснащение, порядок контроля за организацией проведения, порядок отстранения работников при выявлении заболеваний или состояний при допуске к рейсу/ смене, ответственное должностное лица).

1.2.16.17. В случае, если медицинский осмотр (рейс/смена) организуется вне здравпункта Заказчика, то организовать медицинский осмотр с применением медицинских изделий, обеспечивающих автоматизированное (в том числе дистанционно) проведение осмотров с учетом требований и ограничений НПА РФ и по согласованной Заказчиком методике.

1.2.17. Обеспечить ежегодную вакцинацию персонала от гриппа на период эпидемиологического периода (с 1 ноября до 1 марта); инфекционных заболеваний (гепатита А, в случае выполнения работ по водоподготовке, работ со стоками, дезинфекции танков и систем питьевого водоснабжения), эндемических заболеваний, рекомендованных согласно требованиям Роспотребнадзора по НАО в зависимости от текущей санитарно-эпидемиологической обстановки в районах производства работ. Документ для подтверждения – Прививочный Сертификат или Справка о выполненной вакцинации.

1.2.18. Весь персонал должен быть обеспечен сертифицированными средствами индивидуальной защиты и использовать их во время нахождения на месте производства работ. Спецодежда в соответствии с сезоном, климатическим поясом и видами выполняемых работ; со светоотражающими элементами, защитная обувь с защитным подноском; каска с подбородочным ремешком; средства защиты глаз, лица (очки, щитки) и рук (перчатки). Для пожаро-взрывоопасных объектов и/или работ спецодежда не должна поддерживать горение (огнестойкая) и быть изготовлена из антистатических материалов.

1.2.19. Персонал, выполняющий опасные работы, должен быть дополнительно обеспечен СИЗ в соответствии с выполняемой работой лицевым щитком, средствами защиты от падения при работе на высоте; средствами защиты от воздействия электрической дуги при работах в электроустановках; средствами защиты и спасения при работе на водных объектах и т.п.

1.2.20. Обучать не менее 10% численности вахтового персонала Подрядчика/Субподрядчика работающих на объектах Заказчика должны быть обучены по расширенной программе для медицинских помощников Базовый курс сердечно-легочной реанимации с применением автоматического наружного дефибриллятора (АНД).

1.2.21. Обеспечить прохождение внешней оценки знаний (ВОЗ), своего персонала и персонала Субподрядных организаций, для которого предусмотрена данная оценка



знаний на этапе предмобилизационной подготовки или аудита, а также новых работников до заезда на объекты Заказчика в соответствии с принятой Заказчиком процедурой. Не допускать для производства работ на объектах Заказчика персонал, не прошедший или показавший недостаточный уровень знаний по результатам ВОЗ.

1.2.22. Персонал и персонал Субподрядных организаций должен быть ознакомлен с алгоритмом действий «Очевидца», а персонал прошедший обучение по расширенной программе для медицинских помощников дополнительно ознакомлен с алгоритмом действия «Медпомощника» Плана экстренного медицинского реагирования Заказчика.

1.3. В области промышленной безопасности и производственного контроля Подрядчик обязан:

1.3.1. Гарантировать, что все используемые им машины, механизмы, технические устройства, оборудование и грузозахватные приспособления сертифицированы, имеют разрешительную документацию (паспорт, экспертизу, при применимости), и содержатся в исправном состоянии. Пользователи таких механизмов, инструментов и оборудования надлежащим образом подготовлены и обучены, имеют соответствующий опыт работы с ними и, если это необходимо, имеют соответствующее разрешение и сертификат.

1.3.2. Обеспечить наличие на месте производства работ копий всех паспортов и/или сертификатов об испытаниях и техобслуживании грузоподъемных машин и механизмов, подъемных сооружений и предоставлять Заказчику по его требованию.

1.3.3. Наличие и исправность искробезопасного инструмента и взрывозащищенного электрооборудования для работы во взрывоопасных зонах с сертификатами соответствия требованиям ТР ТС;

1.3.4. В случае остановки Заказчиком оборудования, не соответствующего требованиям безопасности, заменить оборудование и нести все прямые и косвенные затраты, связанные с заменой данного оборудования.

1.3.5. Не использовать в работе инструмент и оборудование не заводского исполнения.

1.3.6. Использовать систему цветового кодирования объектов/оборудования/инструментов/приспособлений, применяемых при выполнении работ на производственных площадках Заказчика. Объекты и формат кодирования должны быть согласованы с Заказчиком до начала производства работ.

1.3.7. Подрядчик обязан при заказе химических веществ, ГСМ и других ЛВЖ/ГЖ, применяемых в технологических, вспомогательных и иных процессах, в опросном листе, техническом задании, договорах на поставку предусмотреть поставку / завоз в пластиковой или иной таре, отличной от металлической бочкотары V≈200 л.

1.3.8. В случае ограничений, связанных с требованиями законодательства и требований ГОСТов, допускается по письменному согласованию с Заказчиком поставка/завоз химических веществ, ГСМ и других ЛВЖ/ГЖ, применяемых в технологических, вспомогательных и иных процессах в металлической таре другого объема (рекомендуется менее 50 л., или специализированные емкости большего объема) при этом, Подрядчик обязан:

- назначить ответственного за обращение с тарой (из числа ИТР, находящегося непосредственно на объекте производства работ – в каждую рабочую вахту);

- обеспечить наличие на объекте производства работ (производственной базе), расположенных на территории Заказчика, закрытого склада для временного хранения отработанной тары (контейнер, клетки), соответствующего требованиям пожарной безопасности. Исключить свободный доступ на склад работников за исключением лица, ответственного за учет и обращение с тарой, назначенного приказом. Требования к хранению и содержанию должны соответствовать требованиям



регламента Заказчика в области обращения с бочкотарой.

При оказании услуг запрещено вторичное использование (использование не по назначению) металлической бочкотары, а именно, изготовление из отработанной бочкотары поддонов для сбора технологических жидкостей, емкостей для сбора ЖБО, урн для мусора и прочее.

1.3.9. Не менее чем за 14 дней до заезда на объект:

- предоставить информацию о лицах, в чьи должностные обязанности входит выполнение обязанностей ответственных за подготовку и проведение работ повышенной опасности на объектах и оформить необходимые шаблоны для создания учетных записей и получение соответствующих доступов к электронной системе нарядов-допусков «ИСОБР» (далее – ИСОБР);
- при содействии куратора договора (ЕОЛ) организовать ознакомление с инструкциями, обучение и проверку знаний руководителей работ, ответственных за подготовку и проведение работ повышенной опасности по нормативно техническим документам Заказчика, а также навыкам работы в ИСОБР;
- обеспечить контроль за своевременным прохождением обучения и получения доступа в ИСОБР.

1.4. В области электробезопасности Подрядчик обязан:

1.4.1. Самостоятельно обеспечить на объектах производства работ выполнение требований электробезопасности в соответствии с требованиями законодательства и подзаконных актов РФ (в т.ч. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (далее ПОТЭЭ), Правила устройства электроустановок (далее ПУЭ), Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии (далее ПТЭЭПЭЭ)), Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики (далее РРПОЭ), Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей (далее ПТЭЭСС).

1.4.2. Руководитель организации обязан обеспечить организацию и проведение работы с персоналом в организации в соответствии с порядком проведения работы с персоналом (далее – порядок проведения работы с персоналом), разработанным на основании требований Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ и утвержденным руководителем организации или уполномоченным им должностным лицом организации.

1.4.3. Для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок руководитель потребителя организационно-распорядительным документом назначает из числа административно-технического персонала потребителя лицо, на которое возложены обязанности по организации проведения всех видов работ в электроустановках потребителя (далее – ответственный за электрохозяйство), и его заместителя.

1.4.4. Обеспечить наличие технической документации и инструкций, подлежащих хранению у ответственного за электрохозяйство, в том числе на рабочем месте (площадке производства работ в соответствии с утвержденным перечнем).

1.4.5. До начала монтажа электроустановок получить технические условия в энергоснабжающей организации, выполнить проектную документацию, согласовать проектную документацию с энергоснабжающей организацией, выдавшей технические условия, и органом государственного энергетического надзора (по необходимости).

1.4.6. Обеспечить наличие подготовленного, аттестованного и допущенного к работам в установленном порядке электротехнического персонала (административно-технического, оперативного, оперативно-ремонтного, ремонтного) и электротехнологического персонала, ответственного за эксплуатацию и обслуживание электроустановок и электрооборудования потребителя.



1.4.7. Для работы и эксплуатации электроустановок, привлекать персонал, имеющий профессиональную подготовку и группу допуска по Электробезопасности соответствующую характеру работы, допущенных к самостоятельной работе на закрепленном за ними электрооборудовании/действующими электроустановками организационно-распорядительным документом. При отсутствии профессиональной подготовки обучить персонал (до допуска к самостоятельной работе) в специализированных центрах подготовки персонала (учебных комбинатах, учебно-тренировочных центрах и т.п.).

1.4.8. Укомплектовать электроустановки испытанными и готовыми к использованию СИЗ, изделиями медицинского назначения для оказания первой помощи персоналу, электрозащитными средствами, плакатами в соответствии с утвержденными перечнями, в которых указываются места их хранения, и знаками электробезопасности. Электрозащитные средства должны быть без механических повреждений и прошедшие необходимые испытания в установленные сроки. Весь применяемый электроинструмент должен быть исправным и прошедшим необходимые проверки и испытания.

1.4.9. Не допускать эксплуатации силовых и контрольных кабельных линий (электропроводки), соединения которых выполнено скрутками (соединителями не заводского (кустарного) исполнения).

1.4.10. Не допускать эксплуатации электрических машин и электрооборудования при наличии повышенной вибрации, несвойственного шума.

1.4.11. Выполнять соответствующий монтаж (прокладку) кабельных линий (далее – КЛ), обеспечивающий в процессе их обслуживания и эксплуатации исключение возможности стороннего механического воздействия в целях недопущения повреждений КЛ (не допускается прокладка КЛ открыто по земле без защитных конструкций).

1.4.12. Обеспечить все РУ (щиты, сборки и т.д.), установленные вне электропомещений, запирающими устройствами, препятствующими доступу в них не электротехнического персонала к открытым токоведущим частям, а также табличками с наименованием ответственного лица за электрохозяйство, диспетчерскими наименованиями электроустановки, знаками электробезопасности и телефоном диспетчерской службы.

1.4.13. Обеспечить надежное заземление электрооборудования, а также наличие и исправное содержание заземляющих устройств, эксплуатируемых электроустановок/электрооборудования в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» в актуальной редакции.

1.4.14. Не допускать эксплуатации электроустановок и электро-приемников Подрядчика при нагреве сверх допустимого значения:

- превышение граничных значений показаний термо-сигнализаторов;
- оплавление изоляции кабельных линий;
- наличие следов побежалости на контактных соединениях;
- превышение мощности потребителей над номинальной мощностью источника.

1.4.15. Не допускать эксплуатации электроустановок и электро-приемников Подрядчика при нарушении целостности корпусов электрооборудования, нарушении изоляции электрооборудования, повреждении изоляции кабельных линий и электропроводки.

1.4.16. Не допускать производство работ в действующих электроустановках без выполнения организационных и/или технических мероприятий, обеспечивающих безопасное проведение работ в электроустановках, с электрооборудованием. Работа в электроустановках/на должна быть оформлена бланком наряда-допуска для работы в электроустановках, в журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям для работы в электроустановках, в оперативном журнале.

1.4.17. Не допускать в охранных зонах линий электропередач (далее ЛЭП)



складирование, размещение любых хранилищ, в том числе горюче-смазочных, материалов, стоянки всех видов машин и механизмов, погрузочно-разгрузочные работы.

1.4.18. Не допускать в охранных зонах ЛЭП проведение работ без наличия разрешения организации, эксплуатирующей линию электропередачи, наряд-допуска, присутствия на месте производства работ ответственного руководителя, производителя, наблюдающего.

1.4.19. Обеспечить проведение всех необходимых измерений и испытаний электрооборудования и электроустановок сертифицированной ЭТЛ (с оформлением технических отчетов/протоколов).

1.4.20. Согласовать провоз негабаритного груза при пересечении с воздушной линией электропередач с энергоснабжающей организацией, которой принадлежит данная воздушная линия, а также производство работ в охранной зоне воздушной линии электропередач.

1.5. В области безопасности перевозок авиационным и водным транспортом Подрядчик обязан:

В области обеспечения безопасности полетов при выполнении авиационных перевозок (Данный раздел не включается в договора с Подрядчика, выполняющими услуги 11104 «Авиационное обслуживание – вертолеты»):

1.5.1. Стороны согласовали, что по общему правилу самостоятельная доставка персонала Подрядчиком на производственные объекты Заказчика не допускается.

В области перевозок водным транспортом Подрядчик обязан включить с Судо-перевозчиком следующие требования:

1.5.2. Предоставить суда и контейнеры под погрузку в технически исправном состоянии с наличием всех необходимых разрешительных документов. Суда должны быть снабжены всем необходимым аварийно-спасательным оборудованием и иным имуществом в соответствии с требованиями страны присутствия в зависимости от принадлежности судна к своему классификационному обществу. При перевозке людей пассажирским водным транспортом на каждом борту должно быть количество спасательных средств, достаточное для спасения всех лиц, находящихся на борту;

1.5.3. Обеспечить минимальный допустимый состав экипажа эксплуатируемого судна, имеющий все необходимые дипломы, разрешения и квалификационные требования, годный по состоянию здоровья к такой работе;

1.5.4. Обеспечить выполнение требований экологической безопасности при эксплуатации судов;

1.5.5. Иметь страховой полис гражданской ответственности (кроме маломерных судов).

1.6. В области экологической безопасности Подрядчик обязан обеспечить соблюдение следующих требований:

1.6.1 Обеспечить постановку собственных объектов негативного воздействия на окружающую среду на государственный учет, в т.ч. при осуществлении на объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду:

- хозяйственной и (или) иной деятельности по строительству объектов капитального строительства продолжительностью более 6 месяцев – как ОНВОС III категории;

- хозяйственной и (или) иной деятельности по строительству объектов капитального строительства продолжительностью менее 6 месяцев – как ОНВОС IV категории.

1.6.2 Самостоятельно осуществлять нормирование воздействия на окружающую



среду с получением соответствующих разрешительных документов в отношении собственных объектов НВОС с учетом их категории.

1.6.3 Самостоятельно производить начисления и оплату платежей за негативное воздействие на окружающую среду, вести установленную отчетность в соответствии с законодательством РФ.

1.6.4 Подрядчик является собственником отходов производства и потребления, образующихся в результате его деятельности (как из собственного сырья и материалов, так и из давальческого сырья и материалов) при выполнении работ, являющихся предметом Договора, за исключением видов отходов, которые ДО определяет самостоятельно в соответствии с предметом, условиями и положениями договора).

Подрядчик самостоятельно обеспечивает разработку паспортов на собственные отходы производства и потребления и ведение учета движения отходов в соответствии с требованием действующего законодательства РФ.

1.6.5 В процессе выполнения работ обеспечить обустройство мест накопления отходов для формирования партии отходов с целью их дальнейшей обработки, утилизации, обезвреживания, размещения или передачи другим специализированным организациям, имеющим лицензии на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение отходов I-IV классов опасности по договорам, самостоятельно заключенным Подрядчиком. Места накопления отходов согласовать с Заказчиком.

Обустройство мест накопления отходов осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Отходы должны накапливаться отдельно по видам, группам или группам однородных отходов в ёмкости/контейнеры заводского исполнения по прямому назначению согласно паспорту изделия. В целях организации безопасного производства работ и жизнедеятельности на объектах Заказчика запрещено использование металлической бочкотары объемом 200 л.

При наличии лицензии на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение отходов I-IV классов опасности, Подрядчик вправе самостоятельно осуществлять деятельность по обращению с отходами согласно данной лицензии.

1.6.6 Подрядчик обеспечивает отдельный сбор производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод в емкости/септики заводского исполнения. Использование не по назначению металлической бочкотары для сбора стоков запрещено.

Подрядчик обеспечивает очистку сточных вод на собственных очистных сооружениях, либо откачку и вывоз на очистные сооружения сторонних организаций в соответствии с договорами, заключенными ПО. Возможна передача хозяйственно-бытовых сточных вод на очистные сооружения Заказчика. Сброс хозяйственно-бытовых, производственных сточных вод, технических, питьевых, иных вод и жидкостей на рельеф местности запрещен.

1.6.7 Подрядчик несет ответственность за качество хозяйственно-бытовых сточных вод, передаваемых на очистные сооружения Заказчика.

Хозяйственно-бытовые сточные воды не должны содержать нефтепродукты, тяжелые металлы и радиоактивные вещества, различные виды горюче-смазочных материалов, смол, нерастворимых жиров, гнилостных бактерий. Для этих целей Подрядчик обязуется применять биоразлагаемые моющие средства и порошки, места приема пищи и столовые оборудовать жиролоуловителями, организовать процесс периодического вывоза сточных вод (на предмет исключения образования гнилостных бактерий).

Требования к качеству передаваемых сточных вод устанавливаются Заказчиком (или организацией, осуществляющей прием стоков) в зависимости от типа очистных сооружений, их производительности и т.д. Условия, график и объем вывоза Подрядчик



обязан согласовать с Заказчиком или организацией, осуществляющей прием сточных вод.

1.6.8 Подрядчик обеспечивает ведение первичного учета и качества образующихся сточных вод в соответствии с законодательством РФ. При обнаружении факта несоответствия хозяйственно-бытовых сточных вод установленным требованиям, Заказчик вправе не принимать у Подрядчика сточные воды. В свою очередь Подрядчик обязуется самостоятельно за свой счет организовать процесс подготовки и (или) обезвреживания данных сточных вод (собственными силами или с привлечением сторонних организаций). Обеспечить повторный контроль качества и последующую передачу нормативно очищенных сточных вод Заказчику для закачки в поглощающий горизонт, или передачу сторонней организации, осуществляющей отведение сточных вод (в том числе в системы централизованного водоотведения населенных пунктов).

1.6.9 При использовании водного объекта для осуществления сброса очищенных сточных вод, осуществления забора воды из поверхностных источников, либо ином другом виде пользования водным объектом, Подрядчик самостоятельно оформляет в установленном порядке договоры водопользования или решения на пользование водным объектом, и обеспечивает ведение экологического мониторинга за водным объектом.

1.6.10 По завершению работ до подписания Акта приемки выполненных работ со стороны Заказчика, Подрядчик обязан вывезти с объекта все собственное оборудование и технику, излишки материалов и т.п., произвести демонтаж возведенных им временных зданий и сооружений. Обеспечить очистку территории и вывоз образованных отходов. Обеспечить проведение приема-передачи Заказчику объект в соответствии с требованиями проектных решений, с подписанием Акта приемки выполненных работ по данному этапу.

1.6.11 Подрядчики и субподрядные организации, осуществляющие деятельность по привлекаемым договорам, которая в соответствии с законодательством оказывает негативное воздействие на окружающую среду обязаны обеспечить выполнение всех мероприятий по предотвращению и (или) снижению негативного воздействия на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов, предусмотренных проектной документацией и положительным заключением государственной экологической экспертизы на период строительства с дальнейшим предоставлением в адрес Заказчика следующих подтверждающих документов по каждому объекту капитального строительства:

- программу производственного экологического контроля на период строительства (для ОНВОС I- III категории);
- результаты проведенного производственного экологического контроля (для ОНВОС I- III категории);
- результаты экологического мониторинга на период строительства в соответствии с разделом «Мероприятия по охране окружающей среды» проектной документации;
- договоры на обращение с отходами производства и потребления со специализированным организациям, имеющим лицензии на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение отходов I-IV классов опасности;
- акты приема передачи отходов специализированным организациям, имеющим лицензии на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение отходов I-IV классов опасности;
- наличие документации, подтверждающей право, полноту и качество выполнения работ при осуществлении деятельности по обращению с отходами;
- при осуществлении деятельности по обращению с отходами собственными силами, наличие документации, подтверждающей полноту и качество выполнения работ по обращению с отходами;



- журналы учета движения отходов;
- свидетельство о постановке собственных объектов негативного воздействия на окружающую среду на государственный учет;
- договоры на транспортирование и передачу сточных вод на очистные сооружения;
- акты приема-передачи сточных вод на транспортирование и передачу на очистные сооружения;
- при осуществлении деятельности собственными силами, наличие документации, подтверждающей право, полноту и качество выполнения работ по обращению со стоками и ЛОС;
- акты демобилизации собственного оборудования, техники, акты вывоза излишек материалов и т.п.;
- соответствующие разрешительные документы в отношении собственных объектов НВОС с учетом их категории;
- платежные поручения, подтверждающие оплату платежей за негативное воздействие на окружающую среду, установленную отчетность в соответствии с законодательством РФ;
- в случае осуществления сброса сточных вод в водный объект, забора воды из поверхностных источников, либо ином другом виде пользования водным объектом – договоры водопользования или решения на пользование водным объектом.

1.7 В области обеспечения питанием, санитарно-бытовым условиям и обустройству жилых вагон-городков Подрядчик обязан:

1.7.1. Соблюдать требования по обеспечению безопасности питания, санитарно-бытовым условиям согласно требований РФ и Заказчика.

1.8 В области выявления, оценки и минимизации рисков ПБ Подрядчик обязан:

1.8.1 До начала мобилизации, перед этапом выполнения работ по Договору, при любых изменениях требований Заказчика (технологического процесса, по результатам расследования и анализа происшествий), а также перед этапом демобилизации провести риск-сессию, с участием представителя Заказчика по выявлению и оценки рисков ПБ планируемых работ (с учетом мобилизации, транспортировки персонала, грузов и других вспомогательных работ, сопутствующих договору) с предоставлением Заказчику реестра рисков ПБ и мероприятий по их минимизации. В случае отсутствия у Подрядчика собственной ЛНА для проведения оценки рисков ПБ использовать ЛНА Заказчика.

1.8.2 Разработать и согласовать с Заказчиком реестр рисков ПБ, содержащий информацию об уровне риска, мероприятиях по их минимизации, сроках выполнения мероприятий, ответственных лицах Подрядчика за выполнение мероприятий.

1.8.3 Обеспечить проведение мониторинга реализации мероприятий по управлению рисками и оценку функционирования системы управления ПБ.

1.8.4 По запросу Заказчика участвовать в риск-сессиях для идентификации рисков по предоставляемым работам или смежным/совмещенным работам.

1.8.5 Организовать обучение собственного персонала (в том числе персонала Субподрядчика) методам оценки рисков ПБ.

1.8.6 Обеспечить информирование собственного персонала (в том числе персонала Субподрядчика) и персонала Заказчика о выявленных рисках ПБ, если выявленные риски могут оказать на них воздействие (опасные действия/опасные условия).



1.8.7 Обеспечить вовлечение собственного персонала и персонала Субподрядчика в процесс выявления опасных действий и опасных условий в соответствии с требованиями Заказчика либо требований собственного ЛНА.

1.8.8 До начала выполнения работ сформировать перечень работ повышенной опасности, выполняемые на объектах Заказчика.

1.9 В области реализации Плана мероприятий по ПБ Подрядчик обязан:

1.9.1. До начала мобилизации, либо по согласованию с Заказчиком в течении 30 календарных дней, следующих за датой подписания любого договора между Заказчиком и Подрядчиком, в которых имеется ссылка на настоящее Соглашение, в целях обеспечения требований в области ПБ разработать и согласовывать с Заказчиком план мероприятий в области ПБ (включая проактивные мероприятия по ПБ) и включить их в план управления договором (далее – ПУД). При формировании и согласовании проактивных мероприятий по ПБ Сторонам необходимо учитывать:

- Мероприятия по ПБ не должны дублировать требования ПБ, изложенных в настоящем Соглашении ПБ, договоре, ТЗ и нормативно-правовым актам РФ.

- Мероприятия по ПБ должны быть сформированы с учетом риск-ориентированного подхода (например, реализации инициатив ДО, результатов проведенных риск-сессий, расследований происшествий, аудитов и инспекций, результатов ОЭДК т.д.).

- Мероприятия по ПБ должны быть направлены на достижение целевых показателей в области, определенных между Заказчиком и ПО.

- Мероприятия по ПБ должны быть направлены на развитие собственной системы управления ПБ ПО.

- Мероприятие по ПБ должно формироваться по принципу SMART - конкретным (что, когда, сколько), измеримым, достижимым (мероприятие должно быть выполнимым, но требовать определенных усилий), важным (для чего конкретно и что получим в итоге) и ограниченным во времени.

1.9.2. При реализации договорных обязательств обеспечить исполнение плана мероприятий по ПБ. Результаты выполнения мероприятий учитываются при проведении оценки эффективности деятельности Подрядчика в области ПБ.

1.9.3. Совместно с Заказчиком осуществлять пересмотр плана мероприятий в области ПБ в рамках исполнения договорных обязательств до начала любого этапа или любой части работ, в отношении которых были выявлены новые опасные факторы в области ПБ, а также по результатам расследования происшествий, но не реже одного раза в год.

1.10 В области организации и управления Субподрядчиками Подрядчик обязан:

1.10.1 Включить требования Заказчика в области ПБ (настоящее Соглашение, перечень ЛНА Заказчика в области ПБ) в договоры с Субподрядчиками, которые оказывают услуги на объектах (месторождениях, лицензионных участках) Заказчика. При изменении требований ПБ Заказчика, отраженных в ЛНА Заказчика, и доведенных до сведения Подрядчика путем заключения дополнительного соглашения к договору, Подрядчик обязан внести соответствующие изменения в договоры с Субподрядчиками.

1.10.2 Разработать регламентирующий документ по организации контроля и управления СубПО в области ПБ.

1.10.3 Разработать график проведения проверок Субподрядчика, включенного в ПУД.

1.10.4 До начала выполнения работ ознакомить персонал (в т.ч. вновь принятого и персонал Субподрядчика) с требованиями Заказчика в области ПБ.



1.10.5 Совместно с Субподрядчиком провести оценку рисков всех выполняемых операций по договору. На основании оценки должны быть подготовлены мероприятия по управлению рисками.

1.10.6 Организовать процедуру выбора и допуска к работе Субподрядчика в соответствии с установленными требованиями Заказчика. До заключения договора с Субподрядчиком, Подрядчик обязан провести технический аудит и квалификацию Субподрядчика и предоставить результаты аудита Заказчику при согласовании допуска Субподрядчика. После мобилизации Субподрядчика на объект Заказчика, Подрядчик обязан провести аудит готовности и выдать акт-допуск Субподрядчику в соответствии с требованиями Заказчика. Подрядчик вправе привлечь в качестве Субподрядчика третье лицо, которое имеет от Заказчика статус «квалифицирован» по соответствующей услуге, либо иное лицо, соответствующее критериям квалификации Заказчика.

1.10.7 Заказчик оставляет за собой право запрета допуска Субподрядчика и Суб-Суб Подрядчика для выполнения работ на объектах Заказчика.

1.10.8 Допуск Субподрядчика к выполнению работ будет производиться только после согласования результатов проверки, в порядке, установленном требованиями Заказчика.

1.10.9 Подрядчик несет полную ответственность за все работы, выполняемые Субподрядчиком, а также иными организациями, лицами, привлекаемыми Подрядчиком для исполнения принятых на себя договорных обязательств на объектах Заказчика.

1.11 В области реагирования на чрезвычайные ситуации (ЧС) Подрядчик обязан:

1.11.1. Обеспечить соблюдение норм действующего законодательства Российской Федерации в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС) применимых к деятельности Подрядчика на объектах Заказчика.

1.11.2. В случаях, предусмотренных законодательными требованиями, проводить обучение собственного персонала по вопросам предупреждения ЧС и учебные тренировки и при этом своевременно согласовывать с Заказчиком проведение тренировок, если они планируются к проведению непосредственно на объектах Заказчика.

1.11.3. Заказчик может, по согласованию с Подрядчиком, привлекать Подрядчика к проведению своих учений для обеспечения согласованности действий и развития компетенций.

1.12 В области информирования о происшествиях и проведении расследований Подрядчик обязан:

1.12.1. Оперативно (в течение 1 часа с момента возникновения происшествия) информировать Заказчика о произошедшем несчастном случае, медицинскому обращению (собственного персонала и персонала СубПО) аварии, инциденте, дорожно-транспортном и других происшествиях и в течение 24 часов с момента возникновения происшествия, передать информацию в адрес Заказчика сообщением по электронной почте или письмом установленной формы (Приложение № 2). Информированию подлежат все происшествия, произошедшие на лицензионных участках Заказчика (включая жилые городки и производственные участки Подрядчика), а также на автодорогах от точек мобилизации Подрядчика (места сбора Персонала) до объекта Заказчика в рамках выполнения работ по договору (включая этапы мобилизации и демобилизации).

1.12.2. Разработать для каждого объекта Схему передачи оперативной информации о происшествиях с указанием контактных данных представителей Заказчика и довести до сведения персонала Подрядчика и иных лиц.



1.12.3. В дополнение к требованиям законодательства РФ проводить внутреннее расследование происшествий с определением системных причин возникновения происшествия и разработкой корректирующих мероприятий. В случае, если происшествие, согласно внутренним процедурам Заказчика находится в зоне контроля Заказчика, расследование проводится комиссией Заказчика.

1.12.4. Предоставлять доступ Заказчику (его Представителю или уполномоченному лицу) к объектам, оборудованию, материалам, документам и записям, а также информацию, необходимую для расследования происшествия, обстоятельства которого напрямую или косвенно связаны с деятельностью Подрядчика, а также принимать участие в расследовании происшествия, проведение которого инициировано Заказчиком в соответствии с требованиями Заказчика в области ПБ.

1.12.5. Разработанные Заказчиком в ходе расследования, корректирующие мероприятия обязательны к исполнению персоналом Подрядчика и иных лиц в установленные комиссией по расследованию сроки.

1.12.6. По итогам расследования смертельного несчастного случая (кроме происшествий, связанных со смертью персонала по причине заболевания) подготовить видеоролик по причинам происшествия и предоставить Заказчику указанный видеоролик на условиях простой (неисключительной) лицензии с правом его воспроизведения и публичного показа любым способом по выбору Заказчика на территории Российской Федерации и в течение всего срока действия исключительного права на видеоролик для тиражирования заинтересованным лицам, с целью недопущения подобных случаев. Материалы для подготовки видеоролика (сценарий) и итоговый видеоролик должны быть согласованы с Заказчиком.

1.12.7. Все случаи эвакуации персонала по здоровью, принятые решением медицинского работника Подрядчика или привлекаемого медицинского работника Заказчика, регистрировать в здравпункте Заказчика или Подрядчика, в журнале регистрации с оформлением отчета о случае медицинской эвакуации и направлением его в адрес ответственного лица Заказчика в течении 24 часов с принятия решения об эвакуации. Разработанные Подрядчиком в ходе расследования, корректирующие мероприятия обязательны к исполнению персоналом Подрядчика и иных лиц в установленные комиссией по расследованию сроки.

1.12.8. Обеспечить систему информирования собственного персонала и персонала Субподрядчика о происшествиях, в соответствии с информацией, направляемой Заказчиком (извлеченные уроки, молнии и т.д.), при этом должно быть предусмотрено информирование всего персонала (с учетом вахт, вновь принимаемого персонала, отсутствующего персонала по причине отпуска, болезни и т.д.).

1.12.9. Обеспечить выполнение (в том числе Субподрядчиком) корректирующих мероприятий в установленные сроки, в соответствии с информацией, поступающей от Заказчика (согласно Плану действий, являющимся приложением к извлеченным урокам, а также оперативным действиям, указанным в молниях, информационных письмах и т.д.) и предоставить отчет с подтверждающими материалами Заказчику по результатам фактического исполнения корректирующих мероприятий.

1 Ответственность Подрядчика

2.1. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при выполнении работ нарушения природоохранного, водного, земельного, лесного законодательства, законодательства в области пожарной безопасности, охраны труда, атмосферного воздуха, промышленной безопасности, и т.д., включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда. В случае, если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика, последний обязуется возместить Заказчику все его затраты, причиненные этим реальным ущербом.



2.2. Заказчик не несет ответственности за нанесенные не по вине Заказчика травмы, увечья или смерть любого персонала Подрядчика или третьего лица, привлеченного Подрядчиком, а также в случае нарушения ими правил ПБ, охраны труда, электробезопасности или промышленной санитарии.

2.3. При наличии вины Подрядчика, установленной в результате внутреннего расследования, за аварии, инциденты и несчастные случаи и происшествия (в соответствии с классификатором происшествий Заказчика) которые произошли в процессе выполнения обязательств по договору, Подрядчик обязуется возместить Заказчику причиненные убытки.

2.4. В случае, если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения (п.2.1., 2.3.), совершенные Подрядчиком, иными привлеченными Подрядчиком лицами, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все его затраты, причиненные этим реальным ущербом.

2.5. В случае неправомерных действий со стороны Заказчика, повлекшие за собой нарушение Подрядчиком требований настоящего Соглашения, то все штрафные санкции и реальный ущерб устраняются за счет Заказчика.

2.6. В случае приостановки работы Подрядчика, вследствие несоблюдения Подрядчиком настоящего Соглашения, а также требований локальных нормативных актов Заказчика, размещенных на ресурсе, либо переданных Подрядчику Заказчиком по акту приема-передачи на электронном носителе, то, простой Подрядчика не оплачивается.

2.7. В случае нарушения Подрядчиком при исполнении Договора требований в области ПБ, за которые предусмотрен штраф в соответствии с Перечнем штрафных санкций, Подрядчик вправе обратиться к Заказчику об устранении выявленного нарушения путем проведения корректирующих и/или предупреждающих мероприятий в области ПБ. В случае своевременного выполнения согласованных Сторонами корректирующих и/или предупреждающих мероприятий, такое нарушение считается устраненным, основания для применения штрафных санкций отсутствуют.

2.8. При систематическом нарушении Подрядчиком требований в области ПБ в течении квартала или три и более нарушений в течении года, Стороны признают, что нарушение является систематическим. С целью исключения систематических нарушений в области ПБ Подрядчик обязан обеспечить разработку корректирующих и предупреждающих мероприятий и согласовать их с Заказчиком.

2.9. В случае возникновения необходимости эвакуации персонала Подрядчика (и иных привлеченных им для выполнения работ организаций) по медицинским показаниям авиамедицинской бригадой санитарного вертолета, Заказчик вправе организовать такую эвакуацию с места выполнения работ персонала Подрядчика до соответствующего медицинского учреждения. Заключая Договор, Подрядчик дает согласие на такую санитарно-авиационную эвакуацию персонала без дополнительных заявок (обращений и т.п.) со своей стороны. Затраты Заказчика, связанные с санитарно-авиационной эвакуацией персонала Подрядчика (и иных привлеченных им для выполнения работ организаций), подлежат компенсации Подрядчиком в течение 10 рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования Заказчика на основании подтверждающих документов.

2.10. До начала производства работ Подрядчик обязан руководствоваться требованиями Заказчика по организации мобилизации и допуска персонала, транспортных средств, крановой техники и Субподрядных организаций на объекты Заказчика.

2.11. Подрядчик дополнительно несет ответственность за:

2.11.1. Факты употребления спиртных напитков, наркотических веществ и их прекурсоров персоналом Подрядчика (и иных привлеченных им для выполнения работ организаций), находящихся на территории Заказчика, а также иных местах нахождения



в период выполнения работ;

2.11.2. Факты нахождения персонала Подрядчика (и иных привлеченных им для выполнения работ организаций) в пределах производственных и общехозяйственных объектов Заказчика, а также иных местах в процессе выполнения работ с признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения (включая периоды междусменного отдыха);

2.11.3. Факт провоза/проноса, а также распространение на территорию Заказчика напитков и лекарственных препаратов, содержащих алкоголь, наркотические и токсические вещества и их прекурсоров, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности;

2.11.4. За предоставление недостоверных данных о результатах своей работы в области ПБ согласно утвержденной формы отчетности (Приложение № 1 к настоящему приложению).

3. Права и обязательства Заказчика

3.1. В рамках мобилизационных мероприятий Заказчик организует установочное совещание с Подрядчиком не менее чем за 20 календарных дней до начала выполнения работ, либо в сроки указанные в графике мобилизации, на котором информирует Подрядчика об опасностях и рисках, возникающих при проведении работ, действующих требованиях Заказчика в области ПБ, действиях при возникновении аварийных ситуаций, требования по оформлению акта-допуска и другой разрешительной документации для выполнения работ. Определяются разграничения полномочий в области ПБ между Заказчиком и Подрядчиком.

3.2. До начала производства работ Заказчик обязан проинформировать Подрядчика о требованиях по организации мобилизации и допуска персонала, транспортных средств, крановой техники и Субподрядчика на объекты Заказчика.

3.3. Мобилизация и допуск к работам Подрядчика должна производиться после оценки готовности к выполнению работ комиссией Заказчика с оформлением соответствующего Акта-допуска в соответствии с требованиями Заказчика в области ПБ. До начала мобилизации Заказчик может провести пред-мобилизационный аудит Подрядчика для подтверждения готовности Подрядчика к мобилизации.

3.4. Заказчик обязуется своевременно и в полном объеме информировать Подрядчика о:

3.4.1. Вредных и опасных факторах, на объектах производства работ Заказчика;

3.4.2. Происшествиях, произошедших на объектах Заказчика с учетом применимости (извлеченные уроки, молнии и т.д.).

3.5. Общий порядок оформления, выдачи и изъятия пропуска для доступа на объекты Заказчика регламентируется внутренним локально-нормативным актом Заказчика. Данный документ определяет процесс оформления пропусков, ответственность должностных лиц и сроки подачи документов.

3.6. До начала выполнения работ Заказчик, совместно с Подрядчиком определяют потребности в обучении персонала Подрядчика в области ПБ, и содействует их организации и проведению. Матрица обучения, продолжительность обучения и наименование программ обучения требованиям ПБ определяется Заказчиком и должны быть отражены в плане управления договором. Заказчик вправе отстранить от работы, и требовать замену персонала Подрядчика/Субподрядчика в случае не прохождения в установленные сроки назначенного обучения.

3.7. Заказчик обеспечивает проведение обучения ответственным за безопасное производство работ Подрядчика по разработанному Заказчиком учебно-методическому комплексу проведения интерактивных (вовлекающих) инструктажей перед началом работ.

3.8. Заказчик вправе провести проверку знаний (тестирование) персонала



Подрядчика/Субподрядчика в области ПБ перед допуском на объекты, а также до и во время выполнения работ, включая право отстранить от работы, аннулировать пропуск и требовать замену персонала Подрядчика/Субподрядчика при неудовлетворительных результатах.

3.9. Заказчик вправе использовать цифровой сервис Единого портала Ростехнадзора для оценки достоверности и подлинности протоколов проверки знаний по электробезопасности ответственных за электрохозяйство, их заместителей и аттестационных комиссий Подрядчика/Субподрядчика.

3.10. Заказчик вправе участвовать в проведении оценки рисков выполняемых работ, проводимых Подрядчиком.

3.11. Заказчик на регулярной основе проводит оценку деятельности Подрядчика в области ПБ. Результаты оценки используются как для выдвижения на конкурс в области ПБ, так и для применения мотивационных схем подразделений и отдельного персонала Подрядчика, показавших лучшие результаты в области ПБ.

3.12. Заказчик имеет право остановки выполняемых Подрядчиком работ в случае выявления нарушений/несоответствий требований законодательства РФ и требований Заказчика в области ПБ. Остановка работ Заказчиком (представителем Заказчика) осуществляется путем устного распоряжения с составлением Акта приостановки работ, в котором указываются выявленные нарушения, дата, время, место и мероприятия, которые должны быть выполнены для возобновления работ. Возобновление работ может быть осуществлено только после устранения Подрядчиком нарушений/несоответствий, послуживших основанием для приостановки работ. Решение о возобновлении работ принимается ответственным руководителем подразделения Заказчика, на объекте которого проводятся указанные работы, по согласованию с руководителем профильного управления и подразделения ПБ Заказчика.

3.13. Заказчик вправе организовывать проверку технического состояния оборудования Подрядчика и потребовать остановку оборудования, не соответствующего требованиям ПБ.

3.14. Заказчик вправе ограничить доступ на территорию/объекты Заказчика (запрет нахождения на территории/объектах Заказчика) в отношении лиц, нарушивших требования законодательства РФ и требований Заказчика в области ПБ при выполнении работ по Договору. Заказчик так же имеет право отстранить данный персонал от выполнения работ и потребовать его замещения. Заказчик не несет ответственности за любые расходы, напрямую или косвенно связанные с данной ситуацией.

3.15. В случае изменения требований Заказчика в области ПБ, Заказчик обязан проинформировать Подрядчика в порядке, предусмотренном Договором и заключить дополнительное соглашение на включение новых требований на выполнение работ по Договору.

3.16. Заказчик вправе участвовать в проведении технического аудита Субподрядчика на этапе допуска на объекты Заказчика.

3.17. Заказчик размещает ЛНА, указанных в Перечне локальных нормативных документов и форм Заказчика на информационном ресурсе Заказчика либо передает Подрядчику на электронном носителе, согласно Акта приема-передачи ЛНД.

4. Порядок фиксации нарушений в области ПБ

4.1. Нарушения требований ПБ Подрядчиком, выявленные Заказчиком, регистрируются Актом-предписанием.

4.2. Выполнение работ с нарушением требований ПБ, которые не могут быть устранены на месте и могут повлечь за собой угрозу жизни и здоровья персонала, возникновению инцидентов и аварий с оборудованием и др., регистрируются в «Акте приостановки-возобновления работ» в соответствии с ЛНА Заказчика, с приложением



подтверждающих выявленные нарушения документов (фото, видео фиксация).

4.3. В случае отказа ответственного представителя Подрядчика, от подписи, в Акт вносится соответствующая запись «От подписи отказался».

4.4. Если предписание касается выявления нарушений у Субподрядчика, сведения о выдаче предписания доводятся до ответственного представителя Подрядчика.

4.5. Если Подрядчик самостоятельно выявил нарушения и своевременно об этом информировал Заказчика, а также предпринял необходимые корректирующие/предупреждающие мероприятия, позволившие устранить нарушение, подтвержденные представителем Заказчика, то в данном случае нарушение не учитывается в негативной статистике Подрядчика, и не ведет к применению мер ответственности к Подрядчику и не учитывается при проведении оценки эффективности деятельности Подрядчика.

5. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. В отношении иных требований в области ПБ прямо не установленных настоящим Соглашением Стороны обязуются руководствоваться требованиями действующего законодательства РФ и подзаконных актов, а также требованиями договора, в котором имеется ссылка на настоящее Соглашение.

5.2. Настоящее соглашение составлено в двух идентичных экземплярах по одному для каждой из Сторон.

5.3. Срок действия настоящего Соглашения равен сроку действия договора, в котором имеется ссылка на настоящее Соглашение.

5.4. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения, обязательной к исполнению являются следующие приложения:

1. Типовая форма о результатах работы подрядной организации в области ПБ.
2. Типовая форма сообщения о происшествии;
3. Требования барьеров программы «Каркас безопасности»;
4. Согласие на обработку персональных данных при прохождении медицинских осмотров.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ООО «АСГАРД-Сервис»

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель генерального директора –
директор по капитальному
строительству
ООО «Газпром нефть шельф»

_____ **О.С. Кудряшов**

_____ **С.В. Поддубский**



Ф О Р М А

ИНФОРМАЦИЯ о результатах работы _____ в области ПБ (наименование подрядной организации) за _____ 20__

1. Полное наименование, адрес предприятия (подрядчика/исполнителя) и электронная почта.	
2. Вид производимых работ на объектах Заказчика	
3. Наименование объекта Заказчика	
4. Срок выполнения работ по контракту (с 20__ до 20__ года.)	
5. Наименование привлекаемых субподрядных организаций :	
5.1. Среднесписочная численность работников: - собственный персонал - субподрядные организации	
5.2 Среднесписочная численность ТС: - собственные ТС - субподрядные организации	
5.3 Среднесписочная численность: - водительского состава - количество обученных водителей по курсу «Защитное/зимнее вождение»	

6. Статистика происшествий (с учетом привлекаемых субподрядных организаций)

	Отчетный период	С нарастающим итогом
6.1. Несчастные случаи, связанные с производством в т.ч.		
6.1.1. смертельные (случаев/человек)		
6.1.2. групповые (случаев/человек)		
6.1.3. с временной потерей трудоспособности (более одной рабочей смены), случаев/человек		
6.2. Количество микротравм		
6.3. Количество случаев по здоровью, чел: - смертельные случаи; - экстренная эвакуация по состоянию здоровья; - экстренная помощь без эвакуации;		
6.4. Массовое инфекционное заболевание, кол-во/ человек		
6.5. Количество отработанных человеко-часов с учетом субподрядных организаций (чел.час)		
6.6. ДТП (количество), из них:		



6.6.1. Собственные транспортные средства (количество ТС): - легковые, - грузовые, - ТС для перевозки опасных грузов, - автобусы, - специальные и специализированные ТС.		
6.6.2. ТС субподрядных организаций (количество): - легковые, - грузовые, - ТС для перевозки опасных грузов, - автобусы, - специальные и специализированные ТС.		
6.6.3. Количество пострадавших в ДТП, чел., в т.ч. - работники - третьи лица		
6.7. Пробег транспортных средств, млн. км.		
6.8. Количество инцидентов (в рамках ФЗ № 116)		
6.9. Количество аварий (в рамках ФЗ № 116)		
6.10. Количество пожаров/загораний		
6.11. Аварийные разливы, шт.		
6.12. Площадь загрязнения, Га		

7. Профилактическая работа

7.1. Количество проверок /аудитов по ПБ	
7.1.1. Количество выявленных нарушений за отчетный период, в том числе: - во время проверок Заказчиком: - во время собственных проверок:	
7.2. Количество проверок по ПБ силами надзорных органов	
7.2.1. Количество выявленных нарушений за отчетный период	
7.3. Количество приостановок ведения работ	
7.4. Количество в организации работников службы ПБ (охраны труда, промышленного контроля, пожарной, транспортной и экологической безопасности)	
7.5. Количество работников службы ПБ на объекте производства работ в отчетном периоде	
7.6. Количество проверок состояния ПБ проведенных собственными силами подрядной организации	
7.7. Количество выявленных нарушений в соответствии с п. 6.6.	
7.8. Персонал проекта обеспечен спецодеждой, спецобувью и СИЗ в срок, (% обеспеченности)	



8. Фактическое отработанное время и пробег ТС

Показатели	янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек	Нарастающий итог
Количество отработанных человеко-часов с учетом субПО. (чел. час)													
Месячный пробег транспортных средств, млн. км.													

9. Комментарии

Основные причины приостановки работ (при наличии):
Прочие комментарии:

Примечание: в информации указываются показатели как по Подрядчику, так и по привлекаемым им для оказания услуг Заказчику субподрядным организациям (индивидуальным предпринимателям).

Дата заполнения: «__» _____ 20__ г.

Руководитель подрядной организации:

_____ (должность)	_____ (подпись)	_____ (Ф.И.О.)
-------------------	-----------------	----------------

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ООО «АСГАРД-Сервис»

_____ О.С. Кудряшов

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель генерального директора –
директор по капитальному
строительству
ООО «Газпром нефть шельф»

_____ С.В. Поддубский



Ф О Р М А

Крупное

ШАБЛОН ПЕРВИЧНОГО СООБЩЕНИЯ О ПРОИСШЕСТВИИ

Внимание! Для корректного заполнения документа необходимо включить макросы в Word!
В СООБЩЕНИИ О ПРОИСШЕСТВИИ ЗАПРЕЩЕНО УКАЗЫВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ, ПОПАДАЮЩУЮ ПОД ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА ИЛИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Пожалуйста, заполните поля, выделенные желтым и отправьте документ по адресам:
cdu@gazprom-neft.ru OSIR@gazprom-neft.ru

Департамент	Департамент по добыче
Дочернее общество	Наименование ДО
Дата происшествия	20.06.2024
Время происшествия	23 ч. 53 мин.
Место происшествия	Адрес (субъект, город), наименование объекта / площадки / участка и т.д., либо территории вне ГПН
Классификация происшествия	Прочее*
Краткое описание происшествия	необходимо описать что произошло, хронология событий ВНИМАНИЕ: при происшествиях на водном, воздушном транспорте, указывается информация о доступной связи, контактные данные, воздействие (включая воздействие на персонал и производственные процессы или операции), ожидаемое время восстановления, потенциально потерянное время), требуемая помощь.
Сведения о пострадавших	количество пострадавших (ДО/подрядчик/3-е лицо), состояние пострадавших ВНИМАНИЕ: ФИО пострадавшего, дата и год рождения, предварительный диагноз, подробности клинических нарушений, симптомы не указываются
Предварительные причины	что предшествовало происшествию, описание (непосредственных) причин
Принятые оперативные меры	описать действия, предпринятые для локализации и ликвидации происшествия, оповещение властей (согласно требованиям), ограждение утечек, вовлеченное оборудование для ликвидации происшествия
Ответственное лицо ДО, передавшее сообщение	Фамилия, инициалы. Должность. Телефон

Отправить в Газпромнефть

* Классификация происшествий по событиям «Прочее», включает в себя следующие области, не входящие в основной перечень:

- Природные катаклизмы / природные явления / стихийные бедствия;
- Происшествия на платформе / ПБУ;
- Происшествия на объектах газовой инфраструктуры;



- Происшествия при обращении с опасными веществами и источниками;
- Охрана окружающей среды;
- Автотранспорт и спец. техника.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ООО «АСГАРД-Сервис»

_____ **О.С. Кудряшов**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель генерального директора –
директор по капитальному
строительству
ООО «Газпром нефть шельф»

_____ **С.В. Поддубский**



Требования барьеров программы «Каркас безопасности» (КБ)

1. Требования в области происшествий со здоровьем человека.

1.1. Обеспечить проведение обязательных предварительных/ периодических медицинских осмотров и обязательных освидетельствований всего (100%) персонала Подрядчика, выполняющего работы на объектах Заказчика, в медицинских организациях, занесенных в Реестр медицинских организаций, квалифицированных для проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров, экспертизы профпригодности, профилактических углубленных медицинских осмотров (по корпоративным требованиям) (далее - Реестр квалифицированных медицинских организаций). Подрядчик вправе предложить/направить запрос Заказчику о занесении медицинских организаций в Реестр квалифицированных медицинских организаций, обеспечив предоставление пакета документов для рассмотрения Заказчиком в соответствие с требованиями ПАО «Газпром нефть».

1.2. Работникам, имеющим по результатам предварительного/ периодического медицинского осмотра высокий/ очень высокий сердечно-сосудистый риск или значение SCORE 5 баллов и выше, а также работникам, которым не проведена оценка сердечно-сосудистого риска обеспечить прохождение ежедневных предсменных или предрейсовых медицинских осмотров, в том числе с применением дистанционных телемедицинских технологий, в здравпунктах/ медпунктах/ медицинских организациях, имеющих лицензию на проведение предсменного/ предрейсового (послесменного/ послерейсового) медицинского осмотра и выполняющих следующие работы:

- в условиях Крайнего Севера (или приравненных к ним районах);
- на высоте;
- связанные с воздействием вредных веществ и газов (газоопасные работы 1 группы);
- связанные с техническим обслуживанием электроустановок;
- по управлению ТС.

1.3. В медпунктах, здравпунктах, медицинских кабинетах, привлекать медицинский персонал (фельдшеров, врачей), обученных по одной из следующих программ: BLS, ALS, ACLS (подтверждается сертификатом обучения) и обеспечить наличие автоматических или ручных наружных дефибрилляторов.

1.4. В журналы медосмотров, подтверждающих прохождение работниками предсменного/ предрейсового медицинских осмотров, вносить следующие данные:

- ID или ФИО работника;
- дату и время осмотра;
- наличие/ отсутствие жалоб;
- уровень артериального давления, частоту пульса;
- при прохождении медосмотра без применения автоматизированных систем, ритмичность пульса.

1.5. В местах проведения работ на объектах Заказчика обеспечить:

- наличие работников, обученных по Программе обучения оказанию первой помощи (подтверждается протоколом проверки знаний/ удостоверением/ сертификатом) или по курсу обучения «Почему важно уметь оказывать первую помощь и проводить сердечно-легочную реанимацию» (подтверждается протоколом ДО ГПН/ сертификатом ГПН) и готовых оказать первую помощь пострадавшему.



– возможность вызова скорой медицинской помощи (в т.ч. через диспетчера Заказчика, ответственного за вызов скорой медицинской помощи) в течение 4 минут с момента обнаружения пострадавшего.

1.6. До начала выполнения работ, совместно с Заказчиком, разработать план экстренного медицинского реагирования (ПЭМР) и согласовать его с Заказчиком. Обеспечить экстренное медицинское реагирование ресурсами и компетенциями, указанными в ПЭМР.

2. Требования в области происшествий, обусловленных присутствием взрывоопасных, токсичных и инертных газовойздушных сред.

2.1. Во время выполнения работ в замкнутом пространстве обеспечить ведение непрерывного контроля воздуха рабочей зоны и газовойздушной среды приборами, способными автоматически (самостоятельно, без активации человеком) измерять концентрации паров, газов присущих выполняемой работе, а также объемную долю кислорода.

2.2. Проводить работы внутри замкнутых пространств с постоянным применением изолирующих средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) – шланговых или кислородно-изолирующих противогазах, воздушно-изолирующих аппаратах. Допускается проводить работы внутри замкнутых пространств с СИЗОД в положении «наготове» при одновременном соблюдении следующих условий:

- концентрация опасных веществ в воздухе рабочей зоны не превышает ПДК;
- содержание кислорода не менее 20% объемной доли;
- исключена возможность попадания извне опасных веществ (паров, газов) с записью в наряде-допуске на проведение газоопасных работ.

2.3. Для эвакуации пострадавшего из замкнутого пространства вертикальным методом подъема, обеспечить на месте производства работ средства малой механизации (например, штатив-тренога (трипод), лебедка и т.д.), либо предусмотреть иной порядок эвакуации с участием не менее 2-х наблюдающих.

2.4. Обеспечить наличие наблюдающих в количестве не менее одного при нахождении в замкнутом пространстве одного работающего, не менее двух при нахождении в замкнутом пространстве двух и более работающих.

2.5. При проведении работ в замкнутом пространстве использовать электрооборудование, пневмоинструмент заводского исполнения во взрывозащищенном исполнении с маркировкой «Ex» или ПИБРЭ (Правила изготовления взрывозащищенного и рудничного электрооборудования).

2.6. Перед допуском на объекты Заказчика работников, участвующих в проведении работ в замкнутом пространстве, обеспечить прохождение ими тестирования в системе проверки знаний Заказчика.

3. Требования в области происшествий, обусловленных воздействием сероводорода (H₂S) на органы дыхания.

3.1. При нахождении работников на территории объектов, где возможно выделение сероводорода в воздух рабочей зоны, обеспечить наличие у каждого работника при себе персонального газосигнализатора/ газоанализатора с возможностью подавать звуковой/ вибро/ световой сигнал о превышении ПДК сероводорода, равном 3 мг/м³ (2.1 ppm), а также СИЗОД изолирующего типа.

3.2. На объектах, где возможно выделение сероводорода в воздух при строительстве скважин и/или проведении внутрискважинных работ установить на буровой установке/ подъемном агрегате датчики стационарной системы газосигнализации с возможностью автоматически срабатывать при достижении



концентрации сероводорода 3 мг/м³ (2.1 ppm) и подавать звуковой и световой сигнал на пульт бурильщика.

4. Требования в области происшествий при проведении работ на высоте.

4.1. При проведении работ на высоте от 1,8 до 6 метров, включая подъем и спуск, а также при работе с люлек автогидроподъемников, строительных подъемников, подъемников (вышек) обеспечить непрерывное применение работниками страховочных систем с средствами защиты втягивающего типа (СЗВТ).

4.2. Обеспечить прохождение работниками, выполняющими работы на высоте и непосредственными руководителями работ на высоте:

- тестирования по работам на высоте по требованиям Заказчика;
- практического обучения навыкам безопасного выполнения работ на высоте с периодичностью 1 раз в 3 года на полигонах, прошедших квалификацию Заказчика или в учебных центрах, прошедших квалификацию Заказчика по программе обучения работам на высоте.

5. Требования в области происшествий при проведении земляных работ в траншее или котловане глубиной 2 метра и более.

5.1. Обеспечить установку защитных ограждений со стороны/сторон нахождения или возможного появления людей или техники на расстоянии не менее 1 метра от края стенки выемки (кроме мест укладки изъятых грунта высотой более 1 метра). Высота ограждений должна быть не менее 1,1 метра. Секции ограждения должны быть соединены между собой (кроме мест прохода и проезда) и иметь жесткое исполнение (деревянное, металлическое, пластиковое) или ограждение может быть выполнено из оградительной пластиковой сетки. Протяженность защитных ограждений вдоль траншеи должна составлять не менее 5 метров вправо и влево от места нахождения крайнего работника в траншее.

5.2. В зоне ближе 1 метра от края выемки не допускается нахождение людей, техники, складированного материала или оборудования (кроме стационарного оборудования, предусмотренного ППР или ТК).

5.3. При выполнении аварийно-восстановительных работ, предусматривающих нахождение персонала в траншее или котловане глубиной 2 метра и более, при отсутствии разработанного ППР или ТК, оборудовать траншеи/ котлованы креплениями заводского исполнения, установленными согласно требованиям изготовителя.

5.4. При использовании приставных лестниц для спуска и подъема работников в выемку, обеспечить выступ каждой лестницы за верхний край выемки на высоту не менее 1 метра. Расстояние от точки нахождения любого человека в выемке до ближайшей приставной лестницы должно составлять не более 6 метров.

6. Требования в области происшествий, обусловленных газонефтеводопроявлением (ГНВП).

6.1. При проведении текущего и капитального ремонта скважин (ТКРС) (за исключением проведения работ с применением УВ-растворов) установить на подъемном агрегате стационарную систему газосигнализации для непрерывного контроля концентрации углеводородных газов на устье скважины с возможностью подавать световой и звуковой сигнал на рабочее место бурильщика при достижении концентрации, соответствующей 7% НКПР по метану и возможностью передавать в режиме реального времени данные в информационную ИТ-систему Заказчика.



6.2. При проведении работ по восстановлению циркуляции (размыву парафиногидратных пробок) с комплектом оборудования для промывки скважин или с ГНКТ через эксплуатационную колонну применять в обвязке устья скважины газосепаратор.

6.3. При проведении ТКРС на скважинах 1 категории по опасности возникновения ГНВП применять противовыбросовое оборудование с гидравлическим приводом.

6.4. Обеспечить прохождение работниками, участвующими в строительстве скважин и внутрискважинных работах, тестирования по ГНВП по требованиям Заказчика.

6.5. Провести обучения по курсу контроль скважины при ГНВП в аккредитованных Заказчиком учебных центрах следующего персонала:

- супервайзер по бурению скважин;
- суперинтендант по полному циклу строительства скважин (ДВНМ);
- супервайзер по ВСП (ТКРС, ГНКТ, ГРП);
- мастер буровой;
- мастер бригады ВСП (ТКРС, ГНКТ);
- бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения;
- бурильщик по ВСП (КРС, ГНКТ);
- старший оператор ТРС.

6.6. При проведении ТКРС обеспечить установку на блок долива электронного уровнемера, способного передавать в режиме реального времени данные об объеме жидкости долива в информационную ИТ-систему Заказчика.

6.7. При глушении и подъеме подземного оборудования на скважинах 1 и 2 категории по опасности возникновения ГНВП проводить периодический замер уровня жидкости в скважине с применением эхолота, обеспечивающего возможность регистрации показаний измерений.

7. Требования в области происшествий, обусловленных падением предметов с высоты при проведении строительства скважин и внутрискважинных работах.

7.1. Оснастить буровые установки для строительства скважин и подъемные агрегаты для ТКРС автоматизированной системой учета наработки талевого каната с возможностью отображения в интерфейсе системы:

- величины предельно допустимой наработки талевого каната;
- изменения текущей наработки талевого каната при проведении спуско-подъемных операций.

7.2. Для буровых установок строительства скважин и подъемных агрегатов ТКРС разработать и согласовать с Заказчиком «Реестр оборудования, применяемого на высоте», содержащий:

- схемы монтажа и страховки устанавливаемого на высоте стационарного подвешного оборудования;
- вид контроля (фотофиксация или визуальный осмотр) страховки стационарного подвешного оборудования.

7.3. Выполнять непрерывную страховку ручного инструмента, инвентаря, оборудования, механизмов и приспособлений, перемещаемых или применяемых работником на высоте способом, указанным в согласованном с Заказчиком «Реестр оборудования, применяемого на высоте».

7.4. Обозначить на роторном столе буровой установки строительства скважин постоянно видимые зоны возможного падения предметов с высоты.

8. Требования в области обеспечения безопасности при перемещении/подъеме грузов с применением подъемного сооружения (ПС).



8.1. Перед допуском ПС к работе обеспечить прохождение ими процедуры осмотра и цветового кодирования по требованиям Заказчика.

8.2. Обеспечить присутствие ответственного за безопасное проведение работы с применением ПС в месте проведения грузоподъемной операции, выполняемой автомобильным краном или краном манипулятором с максимальной грузоподъемностью 50 тонн и выше.

8.3. При проведении всех погрузо-разгрузочных работ с применением ПС обеспечить наличие на месте проведения работ утвержденных схем строповки на перемещаемый груз в которых указаны: тип стропа, и угол между стропами или ветвями стропа.

8.4. На кранах-манипуляторах грузоподъемностью свыше 3,2 тонны обеспечить наличие устройства защиты от касания с воздушными ЛЭП.

8.5. Укомплектовать ПС инвентарными подкладками под опоры следующих размеров (длина, ширина в мм):

- для кранов грузоподъемностью до 50 тонн – 900х900;
- для кранов грузоподъемностью от 50 до 100 тонн – 1200х1200;
- для кранов грузоподъемностью свыше 100 тонн – 1400х1400.

Допускается применение инвентарных подкладок меньшего размера, если это определено в паспорте/ инструкции/ руководстве по эксплуатации подъемного сооружения или в ППР/ технологической карте.

8.6. Обеспечить прохождение работниками, управляющими ПС, выполняющими обвязку и зацепку (строповку) груза за крюк ПС и ответственными за безопасное производство работ с применением ПС корпоративного тестирования по погрузо-разгрузочным работам по требованиям Заказчика.

9. Требования в области происшествий, связанных с поражением электрическим током.

9.1. Нанести на все корпуса электрооборудования хорошо читаемый знак «Осторожно электрическое напряжение», черный на желтом фоне с длиной стороны равностороннего треугольника не менее 25 мм.

9.2. Обеспечить наличие ограждений, исключающих случайное прикосновение к неизолированным токоведущим частям электроустановок.

9.3. Нанести на все двери помещений электроустановок и ограждения электроустановок хорошо читаемый знак «Осторожно электрическое напряжение», черный на желтом фоне с длиной стороны равностороннего треугольника не менее 100 мм.

9.4. Перед допуском на объекты Заказчика электротехнического персонала обеспечить прохождения обучения первой помощи и навыкам освобождения пострадавшего от действия электрического тока с регистрацией в протоколе проверки знаний или в журнале учета проверки знаний.

9.5. Перед допуском на объекты Заказчика электротехнического, электротехнологического, инспектирующего персонала, обеспечить прохождение им тестирования по требованиям Заказчика.

10. Требования в области происшествий, связанных с пожаром в жилом модульном общежитии, офисе, жилом здании.

10.1. Обеспечить наличие акта обследования или акта комплексного испытания на работоспособность системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре, оформленного лицензированной обслуживающей организацией не позднее 36 месяцев.



10.2. Подтвердить возможность дальнейшей эксплуатации системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре актом или протоколом испытания, оформленным лицензированной обслуживающей организацией не более 12 месяцев назад, либо срок эксплуатации СПС и СОУЭ (с момента ввода) превышает срок, установленный технической документацией, или 10 лет, если технической документацией срок не установлен.

10.3. Подтвердить актом обследования или актом комплексного испытания на работоспособность наличие охвата автоматической установкой пожаротушения всех необходимых помещений жилого или офисного здания согласно текущей планировке и нормативной документации в области пожарной безопасности, оформленного лицензированной обслуживающей организацией не позднее 36 месяцев.

10.4. Проводить не реже 1 раза в 3 мес. техническое обслуживание автоматической установки пожаротушения силами лицензированной организации с оформлением акта или записью в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты, внесенной представителем лицензированной организации.

10.5. Подтвердить возможность дальнейшей эксплуатации автоматической установки пожаротушения актом или протоколом испытания, оформленным лицензированной обслуживающей организацией не более 12 месяцев назад.

10.6. Для офисных зданий с двумя и более этажами обеспечить наличие на каждом рабочем месте, в местах общего пользования (переговорных) и проживания, самоспасателей в количестве, равном количеству рабочих, посадочных и мест проживания.

10.7. Организовать проведение тренировок по эвакуации людей из офисного здания при пожарной тревоге в рабочие дни с 9:00 до 17:00 ч. местного времени, что подтверждается записью в акте тренировки.

11. Требования в области дорожно-транспортных происшествий.

11.1. Для работы на объектах Заказчика привлекать водителей, прошедших ежегодную подготовку по курсам «Защитное вождение» и «Зимнее вождение» у провайдеров, соответствующих требованиям Заказчика. Подтверждающий прохождение обучения сертификат должен быть внесен в базу данных действующих сертификатов: <https://odou1.gazprom-neft.ru/protect-driving/>.

11.2. Заказчик вправе отстранить водителя Подрядчика на 3 месяца от вождения транспортного средства (ТС) на своих объектах при наличии у водителя:

- 2-ух смен, во время которых имелись факты превышения водителем установленного скоростного режима более чем на 20 км/ч, за период 3 месяца;
- 9-ти и более штрафных баллов Рейтинга стиля вождения за период 12 месяцев.

11.3. При наличии у водителя 1-2 штрафных баллов Рейтинга стиля вождения за 12 месяцев Заказчик вправе направить его на прохождение внеочередного инструктажа по ПДД.

11.4. При наличии у водителя 3-5 штрафных баллов Рейтинга стиля вождения за 12 месяцев Заказчик вправе направить его на тестирование по теоретическому курсу «Защитное/ Зимнее вождение».

11.5. При наличии у водителя 6-8 штрафных баллов Рейтинга стиля вождения за 12 месяцев Заказчик вправе направить его на обучение «Защитное вождение» и «Зимнее вождение» у провайдеров, соответствующих требованиям Заказчика.

11.6. Для выполнения движения задним ходом ТС или спецтехники, в которой отсутствует видимость через салонное зеркало заднего вида, привлекать сигнальщика в сигнальном жилете, владеющего знаниями и навыками подачи сигналов, подаваемых при движении ТС задним ходом.



11.7. У каждого водителя, направляемого в командировку, обеспечить наличие заполненного в установленном порядке листа ежесменной проверки транспортного средства (Приложение №2 к данному Соглашению в области производственной безопасности).

11.8. Обеспечить информирование водителя о каждом факте превышения им скорости движения ТС более, чем на 20 км/ч от установленного ограничения не позднее окончания следующего рабочего дня (например, передача текстового сообщения на мобильный телефон или устная беседа с регистрацией в журнале инструктажей или ином месте).

11.9. Обеспечить межсменный отдых водителей и/или машинистов продолжительностью не менее 9 часов.

11.10. Обеспечить все ТС работоспособными видеорегистраторами или системами видеоаналитики, ведущими непрерывную запись с возможностью последующего просмотра видеоматериалов. Объективы должны быть направлены на водителя и дорогу, не допускается закрывать объективы посторонними предметами.

11.11. Укомплектовать работоспособным зуммером (звуковым сигналом заднего хода) следующие ТС:

- разрешенной массой более 3,5 тонн;
- разрешенной массой менее 3,5 тонн, если отсутствует обзор через салонное зеркало заднего вида.

12. Требования в области авиационных происшествий.

12.1. Привлекать к полетам в интересах Заказчика членов экипажа вертолета, имеющих минимальный общий налет:

- Командир воздушного судна (КВС) – не менее 1500 часов в качестве КВС на вертолетах;
- Второй пилот – не менее 500 часов;
- Бортмеханик – не менее 500 часов.

12.2. Не реже одного раза в год обеспечить выполнение членами экипажа (КВС, второй пилот, бортмеханик) задания на комплексном тренажере категории D.

12.3. Обеспечить допуск КВС к полетам при метео-минимумах:

- ПВП (д) 150х2000х25 (проведение визуального полета, день);
- ПВП (н) 450х4000х25 (проведение визуального полета, ночь);
- ППП (правила полета по приборам).

12.4. Обеспечить посадочные площадки следующим оборудованием и требованиями:

- Ветроуказателем, а для посадочных площадок, эксплуатируемых более 30 дней в году – ветроуказателем с искусственным освещением;
- светосигнальным оборудованием (ССО) с исправными лампами угловых огней периметра зон приземления и отрыва (TLOF) (только для посадочных площадок, эксплуатируемых более 30 дней в году);
- отсутствие искусственных и/или естественных препятствий выше 1 метра, относительно уровня посадочной площадки, в 20 метровой зоне от края зоны приземления и отрыва (TLOF);
- отсутствие неровностей более 0,1 метра поверхности зоны приземления и отрыва (TLOF).

12.5. Обеспечить замену неисправных ламп линейных огней периметра зон приземления и отрыва (TLOF) и конечного этапа захода на посадку (FATO), указанных в Аэронавигационном паспорте посадочной площадки (АНПП), в течении 7 дней с последующей отметкой в журнале осмотра посадочной площадки.



12.6. Обеспечить разработку «АНППП» для посадочных площадок, включенных в «Перечень вертолетных площадок, допущенных к регулярной эксплуатации в интересах Компании».

12.7. Обеспечить разработку на временную посадочную площадку, используемую менее 30 дней в течение календарного года, документ «АНППП» или «Аэронавигационная информация на посадочную площадку временной эксплуатации» с обязательным указанием:

- информации об отсутствии закрытого сектора для взлета и посадки вертолета или, что угол закрытого сектора для взлета и посадки вертолета не превышает 150 градусов;

- отсутствия искусственных и/или естественных препятствий выше 1 метра, относительно уровня посадочной площадки в 20-ти метровой зоне от края зоны приземления и отрыва (TLOF);

- материала или вида искусственного покрытия посадочной площадки;

- информации о наибольшей максимальной взлетной массе вертолета, для эксплуатации которого предназначена посадочная площадка;

- отсутствием неровностей более 0,1 метра на поверхности зоны приземления и отрыва (TLOF)

12.8. Обеспечить использование вертолетов, соответствующего типа и модификации, указанного в Перечне типов и модификаций вертолетов, допущенных к перевозкам в интересах Заказчика. Перечень типов и модификаций вертолетов необходимо уточнять у Заказчика.

12.9. Обеспечить использование вертолетов, оборудованных автоматическими системами контроля местоположения вертолетов с формированием треков полетов. Интервал передачи данных для формирования трека полета должен быть не реже одного раза в 3 минуты.

12.10. Обеспечить у лица, ответственного за эксплуатацию посадочной площадки, наличие «Уведомления о начале деятельности на посадочной площадке» с отметкой о регистрации в Росавиации.

12.11. Обеспечить проверку вертолетной посадочной площадки с составлением Акта проверки готовности к эксплуатации посадочной площадки в зимний или летний период, или с внесением записи в Журнале осмотра посадочной площадки. Последняя проверка должна быть проведена до начала текущего зимнего/ летнего периода (срок устанавливается индивидуально для каждой площадки).

13. Требования по обеспечению социально-бытовых условий.

13.1. Обеспечить установку в жилом городке теплых туалетов заводского изготовления с количеством кабин из расчета - не менее 1 изолированная кабина на 15 оборудованных мест для проживания в жилом городке.

13.2. Обеспечить установку в жилом городке исправных душевых из расчета - не менее одной душевой кабины/ одной лейки на 15 оборудованных мест для проживания в жилом городке или на каждые 15 человек наибольшей рабочей смены.

13.3. Оборудовать места для сушки спецодежды и специальной обуви (специальные помещения/ модульные здания/ здания мобильные/ сушильные шкафы), в том числе замазученной и/или замасленной, в соответствии с проектом на специальные помещения/ модульные здания из расчета количества мест для сушки не менее 90% от числа мест для проживания в жилом городке.

13.4. На площадочном объекте Заказчика обеспечить наличие исправных теплых туалетов/ кабинок заводского исполнения в шаговой доступности (не менее 300 метров) от любой точки объекта. Где, площадочный объект Заказчика – это расположенное на территории Компании, строение/ сооружение/ здание или расположенный на единой



территории комплекс строений/ сооружений/ зданий, которые могут включать строительные конструкции/ сооружения/ площадки/ технологическое оборудование, предназначенные для производственно-хозяйственной/ административной деятельности/ проживания персонала.

13.5. Обеспечить на площадочных объектах в количестве не менее 1 туалета/ кабинки (общего для мужчин и женщин), если в течение полной рабочей смены присутствуют менее 50 мужчин и 50 женщин. В остальных случаях необходимо обеспечить отдельные для мужчин и женщин туалеты/ кабинки в количестве не менее, чем 1 изолированная кабинка на каждые 50 мужчин и 1 изолированная кабинка на каждые 50 женщин.

13.6. Дополнительно для крупных капитальных проектов, реализуемых в Газпром нефть с 2019 года:

13.6.1. Обеспечить помещения для проживания персонала площадью не менее 4,3 м² на каждого проживающего (в площади проживания в вагон-домах учитывается общая площадь вагон-дома, включая душевые и туалеты, без учета площади производственных, служебных и подсобных помещений: площади сушилок, кладовых и др.). Фактическое количество проживающих не должно превышать количество койко-мест, установленных согласно проекту/ паспорту.

13.6.2. Обеспечить в жилом городке наличие помещения для питания, оборудованного отдельно от мест проживания, площадью из расчета на одно посадочное место:

- в передвижных вагон-столовых - не менее 1,02 м²;
- в стационарных столовых - не менее 1,6 м².

13.6.3. Работники, осуществляющие приготовление пищи, должны иметь квалификационное свидетельство/ диплом повара/ помощника повара/ диплом по аналогичным профессиям, дающим право приготовления пищи. При этом каждый работник должен иметь Личную медицинскую книжку с отметкой о допуске к работе по результатам медицинского обследования и отметкой о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, защищенной голографическим знаком.

13.6.4. Работников дневной смены обеспечить горячим питанием не реже 3-х раз в смену при вахтовом методе или командировке и не реже 1 раз в смену в остальных случаях. Работников ночной смены обеспечить горячим питанием или сухим пайком. На удалённых объектах (на которые доставка горячего питания невозможна в течение 3-х часов) с числом работающих в течение суток не более 4-х человек, обеспечит сухим пайком. Доставку горячего питания на объекты осуществлять в термосах или специализированной посуде, предназначенной для транспортировки горячего питания.

13.6.5. В жилых городках обеспечить установку для обезвреживания твердых коммунальных отходов с последующим получением заключения Государственной экологической экспертизы и оформлением природоохранной разрешительной документации или заключить договор на утилизацию/ обезвреживание отходов с лицензированным полигоном ТБО/ специализированной организацией в целях вывоза отходов.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ООО «АСГАРД-Сервис»

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель генерального директора –
директор по капитальному
строительству
ООО «Газпром нефть шельф»

О.С. Кудряшов

С.В. Поддубский



Типовая форма

**Согласие на обработку персональных данных
при прохождении медицинских осмотров**

Я, _____,
(фамилия, имя, отчество)
основной документ, удостоверяющий личность (паспорт) _____ № _____
(серия) (номер)
выдан _____
(дата выдачи) (кем выдан документ (паспорт))
проживающий(ая) по адресу: _____,
(адрес места жительства по документу (паспорту))
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
своей волей и в своем интересе выражаю

<наименование Заказчика>, зарегистрированному по адресу:

<адрес Заказчика> в целях профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, содействия в получении рекомендованных медицинских услуг, контроля оказанных медицинских услуг **согласие на обработку** с использованием средств автоматизации и без использования таких средств, предполагающую сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ) третьим лицам¹, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение моих **персональных данных**, включающих фамилию, имя, отчество, место работы, занимаемую должность, дату рождения, пол, СНИЛС, информацию об отнесении к группе риска по сердечно-сосудистым заболеваниям (оценку по шкале SCORE), группу профессионального риска, информацию о вредных и опасных производственных факторах, информацию о результатах медицинских осмотров, освидетельствований.

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение пяти лет. Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного заявления.

« ____ » _____ 20 ____ г. _____
(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

¹ Предполагается передача персональных данных следующим третьим лицам:

- **<наименование и адрес Исполнителя>**
- LK2.spphta.ru – «Личный кабинет – платформа Единой базы медицинских данных» АНО «Югорский Центр профессиональной патологии и лабораторной диагностики» **<наименование и адрес медицинской организации, предоставляющей услуги доступа к единой базе данных результатов медицинских осмотров>**
- ПАО «Газпром нефть» (г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д.3-5); **<указывается, если это не Заказчик>**
- ООО «Газпромнефть – ЦР» (г. Санкт-Петербург, ул. Киевская, д.5, к.4); **<указывается, если это не Заказчик>**
- ООО «Газпромнефть ИТО» (г. Санкт-Петербург, Московский пр., д.60/129); **<указывается, если это не Заказчик>**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ООО «АСГАРД-Сервис»

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель генерального директора –
директор по капитальному
строительству
ООО «Газпром нефть шельф»

О.С. Кудряшов

С.В. Поддубский



**Порядок взаимодействия Подрядчика и Заказчика при организации перевозки
воздушным транспортом персонала Подрядчика и Субподрядчиков**

1. Настоящий Порядок устанавливает схему взаимодействия Подрядчика и Заказчика при организации перевозки воздушным транспортом персонала Подрядчика и Субподрядчиков по маршруту пункт сбора Заказчика – п. Варандей/МЛСП «Приразломная» и обратно в соответствии с условиями Договора.

2. Подрядчик обязан назначить Приказом лиц, уполномоченных выступать от имени Подрядчика при взаимодействии с Заказчиком в рамках настоящего Порядка, и выдать уполномоченным лицам соответствующие доверенности. Подрядчик направляет в адрес Заказчика копию Приказа о назначении уполномоченных лиц и копию доверенности уполномоченному лицу в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора. В случае изменения списка уполномоченных лиц Подрядчик своевременно направляет в адрес Заказчика письменное уведомление об этом с приложением копии соответствующего Приказа и копию доверенности.

3. По запросу Заказчика Подрядчик направляет в адрес Заказчика годовой «График смены персонала Подрядчика» (далее – «График») за подписью руководящего лица Подрядчика.

4. Не позднее 15 числа месяца, предшествующего месяцу, в котором запланирована перевозка персонала, Подрядчик направляет в адрес Заказчика месячную потребность перевозки персонала Подрядчика в соответствии с «Графиком», с указанием вида работ и объекта выполнения работ, с приложением «Списка персонала для перевозки воздушным транспортом в/на пос. Варандей/МЛСП в соответствии с Приложением № 1 к Приложению № 7 к Договору (далее – Список).

5. В случае изменений в составе планируемого для перевозки персонала Подрядчик направляет в адрес Заказчика скорректированный Список, за подписью уполномоченного лица Подрядчика, не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до планируемой перевозки.

6. Подрядчик обязан обеспечить доставку своего персонала в аэропорт пункта сбора Заказчика за 2 (два) часа до отправления авиарейса.

7. Подрядчик обязан назначить и указать в Списке старшего группы собственного персонала, уполномоченного визировать акты-отчеты о полете и списки лиц, находящихся на борту воздушного судна.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ООО «АСГАРД-Сервис»

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель генерального директора –
директор по капитальному
строительству
ООО «Газпром нефть шельф»

О.С. Кудряшов

С.В. Поддубский



Ф О Р М А

СОГЛАСОВАНО

(должность уполномоченного лица
в соответствии с Приказом ПОДРЯДЧИКА

(подпись, ФИО)

**Список персонала для перевозки
воздушным транспортом в/на п. Варандей/МЛСП «Приразломная»**

Дата:

Маршрут: пункт сбора ЗАКАЗЧИКА – п. Варандей/МЛСП «Приразломная»

Код МВЗ/СПП (заполняется куратором ООО «Газпром нефть шельф»): _____

№ п/п	Фамилия, имя, Отчество г-н/г-жа	№ документа (паспорт) Годен до:	Дата рождения	№ сертификата BOSIET/HUET

Старший группы: _____ (моб.тел. _____)
(ФИО, должность)

Маршрут: МЛСП «Приразломная»/п. Варандей – пункт сбора ЗАКАЗЧИКА

Код МВЗ/СПП (заполняется куратором ООО «Газпром нефть шельф»): _____

№ п/п	Фамилия, имя, Отчество г-н/г-жа	№ документа (заграничный паспорт) Годен до:	Дата рождения	№ сертификата BOSIET/HUET

Старший группы: _____ (моб.тел. _____)
(ФИО, должность)

Исп.

Тел.

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ООО «АСГАРД-Сервис»

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель генерального директора –
директор по капитальному
строительству
ООО «Газпром нефть шельф»

О.С. Кудряшов

С.В. Поддубский



Ф О Р М А

Расчет

суммы возмещения ООО «Газпром нефть шельф» расходов по перевозке
воздушным транспортом работников ПОДРЯДЧИКА и СУБПОДРЯДЧИКОВ

Наименование сторонней организации:	Основание для компенсации расходов:
Юридический адрес:	
Реквизиты:	
ОГРН	
ИНН/КПП	
Расчетный счет:	
Банк (полное наименование)	
Корр. счет:	
БИК:	

Наименование расходов	Количество работников, чел	Сумма возмещения (с НДС), руб.	Подтверждающие документы					
			Организация	№ с-ф	Дата с-ф	Стоимость рейса в одну сторону, руб.	Стоимость рейса, руб.	Загрузка ВС
ИТОГО								

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ООО «АСГАРД-Сервис»

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель генерального директора –
директор по капитальному
строительству
ООО «Газпром нефть шельф»

_____ О.С. Кудряшов

_____ С.В. Поддубский



ООО «Газпром нефть шельф»

Методический документ

**Методика расчета стоимости и распределения затрат по перевозке
воздушным транспортом персонала
ООО «Газпром нефть шельф» и сторонних организаций.**

Сведения о методическом документе

РАЗРАБОТАН Управлением логистики и обеспечения
ВЛАДЕЛЕЦ ПРОЦЕССА Отдел логистики
ВЕРСИЯ 1.0 ВВЕДЕНА ВПЕРВЫЕ



1. Область применения

1.1. Настоящий методический документ устанавливает порядок определения стоимости и распределения затрат по перевозке воздушным транспортом персонала ООО «Газпром нефть шельф» и сторонних организаций.

1.2. Положения настоящего методического документа подлежат соблюдению в ООО «Газпром нефть шельф» с момента введения его в действие.

2. Задачи методического документа

2.1. Определение и фиксация нормативной загрузки воздушных судов;

2.2. Определение и фиксация формул расчета стоимости одного пассажироместа;

2.3. Определение порядка распределения затрат.

3. Определение и фиксация нормативной загрузки воздушных судов

Устанавливается следующая нормативная загрузка воздушных судов:

- Самолёт, Ан-24/26*, нормативная загрузка 40 человек в одном направлении;
- Вертолёт, Ми-8*, нормативная загрузка 20 человек в одном направлении.

С момента ввода в эксплуатацию модифицированных вертолётов Ми-8 с изменённой компоновкой салона, применяется нормативная загрузка 16 человек в одном направлении.

**В зависимости от модификации воздушного судна, нормативная загрузка может изменяться и рассчитываться по фактическому количеству посадочных мест на конкретном рейсе.*

4. Определение и фиксация формул расчета стоимости одного пассажироместа

Самолёт Ан-24/26. При фактической загрузке воздушного судна равной либо меньшей установленного норматива, используется следующая формула расчета стоимости одного пассажироместа:

$$S = p / n, \quad (1)$$

где:

S – Стоимость одного пассажироместа;

p – Стоимость рейса зафиксированная в Договоре с авиаперевозчиком**;

n – Нормативная загрузка воздушного судна.

Самолёт Ан-24/26. В случае фактической загрузки воздушного судна выше нормативной, используется следующая формула расчета стоимости одного пассажироместа:

$$S = p / f, \quad (2)$$

где:

S – Стоимость одного пассажироместа;

p – Стоимость рейса зафиксированная в Договоре с авиаперевозчиком**;

f – Фактическая загрузка воздушного судна.

Вертолёт Ми-8. При фактической загрузке воздушного судна равной либо меньшей установленного норматива, используется следующая формула расчета стоимости одного пассажироместа:

$$S = (p * t) / n, \quad (3)$$

где:

S – Стоимость одного пассажироместа;

p – Стоимость полётного часа зафиксированная в Договоре с авиаперевозчиком**;

t – Время выполнения рейса;

n – Нормативная загрузка воздушного судна.

Вертолёт Ми-8. В случае фактической загрузки воздушного судна выше нормативной, используется следующая формула расчета стоимости одного пассажироместа:



$$S = (p * t) / f, \quad (4)$$

где:

S – Стоимость одного пассажироместа;

p – Стоимость полётного часа зафиксированная в Договоре с авиаперевозчиком**;

t – Время выполнения рейса;

f – Фактическая загрузка воздушного судна.

***Стоимость рейса/полётного часа фиксируется в Договоре с авиаперевозчиком и может изменяться в зависимости от согласованных условий в таком Договоре.*

5. Определение порядка распределение затрат

При загрузке воздушного судна выше или согласно нормативу, затраты распределяются пропорционально на количество перевезённых человек;

При загрузке воздушного судна меньше установленного норматива, затраты распределяются по следующей формуле:

$$Pr = S * f + X, \quad (5)$$

где:

Pr – расчетная стоимость рейса***;

S – Стоимость одного пассажироместа;

f – Фактическая загрузка воздушного судна;

X – нераспределённые затраты, определяются разницей между фиксированной стоимостью рейса и стоимостью рассчитанной по фактической загрузке воздушного судна по следующим формулам:

– **Самолёт Ан-24/26,**

$$X = p - S * f \quad (6)$$

где:

p – Стоимость рейса зафиксированная в Договоре с авиаперевозчиком;

S – Стоимость одного пассажироместа;

f – Фактическая загрузка воздушного судна.

– **Вертолёт Ми-8,**

$$X = (p * t) - (S * f) \quad (7)$$

где:

p – Стоимость полётного часа зафиксированная в Договоре с авиаперевозчиком;

t – Время выполнения рейса;

S – Стоимость одного пассажироместа;

f – Фактическая загрузка воздушного судна.

***** Pr** - расчетная стоимость рейса должна соответствовать следующим условиям:

- для самолётов – должна быть равна стоимости рейса зафиксированной в Договоре с авиаперевозчиком;

♦- для вертолётов - должна быть равна произведению стоимости полётного часа, зафиксированного в Договоре с авиаперевозчиком и времени выполнения данного рейса.

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ООО «АСГАРД-Сервис»

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель генерального директора –
директор по капитальному
строительству
ООО «Газпром нефть шельф»

_____ О.С. Кудряшов

_____ С.В. Поддубский



Порядок взаимодействия Подрядчика и Заказчика по организации общественного питания, услуг прачечной, медицинского обслуживания, размещения персонала и обработки спецодежды Подрядчика на МЛСП «Приразломная» и в пос. Варандей.

Настоящий порядок устанавливает порядок взаимодействия Подрядчика и Заказчика по оказанию услуг организации общественного питания, услуг прачечной, медицинского обслуживания, размещения персонала и обработки спецодежды Подрядчика на МЛСП «Приразломная» и в пос. Варандей.

1. Заказчик собственными силами с привлечением третьих лиц и за свой счет осуществляет организацию общественного питания, услуг прачечной, медицинского обслуживания и размещения персонала Подрядчика на МЛСП «Приразломная» и в пос. Варандей.

Обеспечение трехразового горячего питания и обработки спецодежды собственного персонала Подрядчик производит за счет собственных средств.

2. Подрядчик обязан:

2.1. заключить прямые договоры на трехразовое горячее питание и обработку (стирку, сушку, глажку и т.д.) спецодежды собственного персонала с организацией, оказывающей данные услуги на Объектах Заказчика МЛСП «Приразломная» и в пос. Варандей, по тарифам и на условия, аналогичных для ООО «Газпром нефть шельф»;

2.2. обеспечение трехразовым питанием работников на МЛСП «Приразломная» и в пос. Варандей осуществляются как по ведомостям, так и с использованием магнитных карт, идентифицирующих персонал Подрядчика, и не содержащих персональные данные. При оформлении магнитных карт допускается запись на них только фамилии, имени, отчества и полного наименования организации-работодателя.

3. Подрядчик не позднее, чем за 3 рабочих дня до планируемой даты прибытия в пос. Варандей, направляет заявку на размещение и питание своих работников в адрес Заказчика по форме Приложения № 1 к Приложению № 8 к Договору.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ООО «АСГАРД-Сервис»

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель генерального директора –
директор по капитальному
строительству
ООО «Газпром нефть шельф»

_____ **О.С. Кудряшов**

_____ **С.В. Поддубский**



Ф О Р М А

**Начальнику управления
административной поддержки бизнеса
ООО «Газпром нефть шельф»**

**ЗАЯВКА
на размещение и питание работников в пос. Варандей**

«__» _____ 20__ г.

№	Ф.И.О.	Наименование организации	№ договора, гарантийное письмо	Период пребывания	МВЗ/СПП (заполняет куратор)
1					
2					
3					
4					
5					
6					

Должность уполномоченного лица

(подпись) ФИО

Куратор договора (№ телефон)

(подпись) ФИО

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ООО «АСГАРД-Сервис»

О.С. Кудряшов

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель генерального директора –
директор по капитальному
строительству
ООО «Газпром нефть шельф»

С.В. Поддубский



РЕГЛАМЕНТ

осуществления приема-передачи грузов при организации безопасных перевозок водным транспортом различных грузов на судах ООО «Газпром нефть шельф»

Организация перевозок водным транспортом персонала Подрядчика

1. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

1.1. Морская ледостойкая стационарная платформа «Приразломная» (МЛСП «Приразломная»).

1.2. Береговая база временного хранения (ББВХ) – огороженный и охраняемый участок земли с размещенными на нем площадками открытого и крытого хранения, отапливаемыми и не отапливаемыми складами, офисными помещениями, погрузочной техникой и другими устройствами и системами, предназначенный для приема, укладки, временного хранения (в соответствии с требуемыми условиями хранения) материально-технических ресурсов (далее МТР) предназначенных к доставке на МЛСП «Приразломная» водным транспортом или доставленных с МЛСП «Приразломная» этим транспортом для дальнейшего вывоза или утилизации.

1.3. Береговая перевалочная площадка (БПП) – огороженный и охраняемый участок земли с размещенными на нем причалами, площадками открытого и крытого хранения, отапливаемыми и не отапливаемыми складами, офисными помещениями, погрузочной техникой и другими устройствами, и системами, предназначенный для приема, укладки, кратковременного хранения (в соответствии с требуемыми условиями хранения) МТР, комплектования грузовых мест и погрузки/выгрузки их на/с суда Заказчика.

1.4. Груз – любой товар вместе с упаковкой, тарой, средствами укрупнения, контейнером или другими средствами для транспортировки (либо без таковых), который грузовладелец предъявил или намерен предъявить порту для хранения, перегрузки или иных работ, которые обычно выполняются в порту.

1.5. Грузовые документы – оформленные надлежащим образом транспортные, сопроводительные и распорядительные документы на груз.

1.6. Грузоотправитель – организация, лицо, сдавшее груз к перевозке и указанное в качестве отправителя в перевозочном документе.

1.7. Давальческие материалы – материалы, переданные Заказчиком Подрядчику для выполнения последних работ без оплаты стоимости принятых материалов и с обязательством сдачи выполненных работ и полного возвращения неиспользованных в производстве материалов. Подрядчик при этом несет ответственность за сохранность предоставленных Заказчиком материалов, которые переданы в переработку. При передаче давальческих материалов право собственности на материалы сохраняется за Заказчиком.

1.8. Грузовое место – контейнер или другое приспособление, специально предназначенные для подъема и транспортировки различного вида груза на морские объекты. Тарная единица (тара) должна иметь указание рабочей грузоподъемности. Требования к такой тарной единице описаны в пункте 6.

1.9. Крупногабаритные грузы (КГ) – грузовые места, один из размеров которых превышает льготный габарит погрузки подвижного состава железных дорог РФ по длине – 14 м; ширине (или диаметру) – 3,4 м; высоте – 3,4 м.



1.10. Тяжеловесные грузы (ТГ) – грузовые места массой более 35 т., размеры которых менее указанных параметров крупногабаритных грузов.

1.11. Крупногабаритные тяжеловесные грузы (КТГ) – грузовые места массой более 35 т. с размерами крупногабаритного груза.

1.12. Нестандартный груз – груз, имеющий размеры, превышающие 2600 x 2000 x 2000 (Длина/Высота/Ширина);

1.13. Опасные грузы (ОГ) – изделия или вещества, которые при перевозке по воздуху/морю/суше способны создавать значительную угрозу для здоровья, безопасности или имущества и которые соответственно классифицированы согласно законодательства РФ.

1.14. Супервайзер – сотрудник, который выполняет функцию посредника между работающим персоналом и руководством (Заказчиком, начальником отдела). Супервайзер организует работу на местах, распределяет задания и контролирует результат, после чего отчитывается перед своим начальством за своих подчиненных. Супервайзер должен быть назначен Приказом Подрядчика и иметь полномочия подписи документов, указанных в настоящем Регламенте.

1.15. Представитель Заказчика – сотрудник комплексного логистического оператора ООО «Газпром нефть-Снабжение».

1.16. Представитель ИСПОЛНИТЕЛЯ – физическое лицо, действующее от имени Исполнителя в рамках настоящего Договора с целью выполнения обязательств по нему.

1.17. Досмотр МТР (грузов), транспортируемых на МЛСП «Приразломная» в интересах ТБ – обследование физических лиц, транспортных средств, грузов, багажа, ручной клади и личных вещей, находящихся у физических лиц (далее - объекты досмотра), в целях:

- обнаружения оружия, взрывчатых веществ или других устройств, предметов и веществ, в отношении которых установлены запрет или ограничение на перемещение в зону транспортной безопасности или ее часть;

- выявления лиц, не имеющих правовых оснований для прохода (проезда) в зону транспортной безопасности или ее часть;

- дополнительный досмотр в целях обеспечения транспортной безопасности представляет собой дополнительное обследование объектов досмотра в целях:

- распознавания и идентификации предметов и веществ, выявленных в ходе досмотра;

- обследования материально-технических объектов, которые могут быть использованы для совершения актов незаконного вмешательства.

2. ПОРЯДОК ПРИЁМА-ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА

2.1. При приёме-передаче имущества в пункте мобилизации оборудования в порту Мурманск Подрядчик производит за свой счёт доставку передаваемого для перевозки имущества на ББВХ или БПП по указанию Заказчика.

2.2. При приеме-передаче имущества для перевозки Заказчик (представитель Заказчика) обязан при участии Подрядчика (представителя Подрядчика) произвести осмотр имущества, определить его количество (число единиц или мест либо меру – вес, объем) и внешнее состояние, обеспечить пломбирование грузомест (тары) силами Подрядчика (представителя Подрядчика) (при необходимости своими силами) по мере готовности имущества к перевозке с отражением информации о пломбировании в сопроводительных документах.

2.3. Заказчик (представитель Заказчика) производит приемку имущества Подрядчика по грузовым местам, с проверкой на отсутствие несанкционированных вложений, а также предметов и веществ, которые запрещены или ограничены для перемещения на МЛСП «Приразломная».



В случае обнаружения каких-либо дефектов, повреждений, отсутствия документации и т.д., Стороны составляют Акт произвольной формы с указанием всех выявленных несоответствий;

2.4. Подрядчик обязан предоставлять паспорта безопасности на ОГ, ТГ, КГ, КТК, документацию завода изготовителя, а также сопроводительные документы на другие товары, переданные для перевозки.

2.5. Заказчик (представитель Заказчика) обеспечивает условия укладки, погрузки и разгрузки имущества Подрядчика в соответствии с требованиями, изложенными в документации изготовителя на это имущество, а при отсутствии указанной документации, руководствуется явными свойствами имущества.

2.6. При поступлении имущества Подрядчика на МЛСП «Приразломная» после перевозки, имущество должно быть осмотрено Подрядчиком в присутствии сотрудников подразделения транспортной безопасности, о чём составляется Акт приёма-передачи имущества. В случае обнаружения каких-либо дефектов и иных признаков, свидетельствующих о необеспечении сохранности имущества Подрядчика, Стороны составляют Акт произвольной формы с указанием всех выявленных несоответствий.

2.7. Заказчик имеет право отказать в погрузке на суда имущества Подрядчика в случае, если Подрядчик не предоставляет документы в соответствии с пунктами 3.2 и 5.4 настоящего Регламента, либо перемещает имущество, которое запрещено или ограничено на МЛСП «Приразломная»;

2.8. Подрядчик предоставляет к перевозке водным транспортом тарные средства/контейнеры, освидетельствованные Российским морским регистром судоходства, полностью снаряженные, промаркированные, подходящие и годные к перевозке водным транспортом, укомплектованные сертифицированными стропами и скобами. В исключительных случаях, если тарные средства/контейнеры имеют действующие документы, выданные Классификационным обществом иным, чем Российский морской регистр судоходства, такая информация должна быть предоставлена ЗАКАЗЧИКУ заблаговременно, не позднее чем за 7 суток до прибытия судна в порт погрузки для целей согласования с МЛСП «Приразломная» возможности погрузки такой тары. В любом случае Классификационное общество должно быть членом МАКО.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРИЁМА-ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА И ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ

3.1. Заказчик обязан:

- по запросу Подрядчика направить Подрядчику График движения судов на последующий месяц;
- организовать своевременный заход судов в указанные порты мобилизации;
- принять имущество Подрядчика для перевозки в пункте мобилизации в порту Мурманск, согласно Заявке Подрядчика в согласованный срок;
- оформить все необходимые грузовые документы, за исключением документов предоставляемых Подрядчиком;
- предоставить судно и грузовые документы Государственным контролирующим органам;
- оформить приход/отход судна в рейс установленным порядком;
- применять профилактические меры, предупреждающие ухудшение и порчу имущества;
- вернуть принятое к перевозке имущество Подрядчика на ББВХ или БПП на усмотрение Заказчика;
- принять все меры для минимизации рисков утраты, недостачи или повреждения имущества Подрядчика в ходе доставки грузов водным транспортом;
- производить погрузку судов на объектах транспортной инфраструктуры,



соответствующих требованиям действующего законодательства в области обеспечения транспортной безопасности.

3.2. ПОДРЯДЧИК обязан:

- заблаговременно, не менее чем за 7 (семь) суток, известить Заказчика о предстоящей перевозке оборудования и материалов с БПП, предоставить Заказчику Заявку на перевозку водным транспортом по форме СМ10-213 ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТПРАВКЕ, ГРУЗОВОЙ МАНИФЕСТ, АВИАНАКЛАДНАЯ, ДЕКЛАРАЦИЯ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ (Приложение № 1 к Приложению № 10 к Договору) и Информацию о грузе (Приложение № 2 к Приложению № 10 к Договору), Список персонала для доставки водным транспортом на МЛСП «Приразломная» (Приложение № 3 к Приложению № 10 к Договору).

- непосредственно участвовать при приеме-передаче имущества на/с судна и/или на ББВХ (по предварительному согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ);

- проводить регулярный осмотр и инвентаризацию имущества, переданного и хранимого в пункте мобилизации;

- обеспечить нахождение в имущества в пункте мобилизации не более 30 суток;

- обеспечить нестандартный груз и негабаритное (более Д2,7м х Ш2,2м х В2,2м) сложно-техническое оборудование и оборудование, требующее особых условий защиты от воздействия внешних факторов окружающей морской среды, специальной жесткой, влагозащитной упаковкой, гарантирующей надёжную защиту груза от повреждений при погрузоразгрузочных работах и от воздействия внешней среды в условиях морской перевозки (деревянная, металлическая или иная обрешётка с паллетом, позволяющим завести съёмные грузозахватные приспособления);

- если размеры нестандартного груза таковы, что изготовление жёсткой упаковки невозможно/нецелесообразно, обеспечить изготовление технологической оснастки для проведения погрузоразгрузочных работ, а также крепления груза на палубе судна. Вся технологическая оснастка должна быть испытана в соответствии с программой испытаний, утверждённой организацией, проводящей испытания;

- предоставить при необходимости подтверждение изготовителя о готовности нестандартного груза к морской перевозке и рекомендации производителя по раскреплению груза на судне;

- обеспечить КГ/ТГ/КТГ, нестандартный груз и негабаритное (более Д2,7м х Ш2,2м х В2,2м) сложно-техническое оборудование средствами безопасной погрузки/выгрузки (стропы, траверсы, скобы и т.д.) в соответствии с утвержденной схемой строповки, удовлетворяющие требованиям Правил РМРС по грузоподъёмным устройствам морских судов, подтверждённых соответствующими действующими свидетельствами. Такие стропы, траверсы, скобы и т.д. должны иметь паспорт производителя, маркировочную бирку, цветовой код и быть застроплены способом, обеспечивающим постоянную готовность к ПРР;

- при перевозке КГ/ТГ/КТГ, нестандартного груза предоставить в срок не менее, чем за 1 месяц до даты отгрузки утвержденную схему строповки в трёх проекциях, согласованную с капитаном морской установки;

- в случае, если конструкция КГ/ТГ/КТГ, нестандартного груза или негабаритного оборудования предусматривает места крепления съёмных грузозахватных приспособлений (обухи, фитинги и т.п.), обеспечить предоставление результатов освидетельствования сварных швов / испытаний данных узлов;

- предоставить в срок не менее, чем за 1 месяц до даты отгрузки КГ/ТГ/КТГ, нестандартного груза чертежи в хорошем качестве (в масштабируемом формате) в трех проекциях с указанием координат центра тяжести (для разработки при необходимости проекта морской перевозки);



– в случае, если КГ/ТГ/КТГ, нестандартный груз или негабаритное оборудование имеет смещенный центр тяжести, предоставить результаты контрольного вывешивания данного груза до отправки его на БПП/ББВХ;

– обеспечить для каждого отдельного груза в грузовом месте массу брутто не более 2,5 тн.;

– при предъявлении к морской перевозке химической продукции предоставить действующий паспорт безопасности, оформленный в соответствии с ГОСТ 30333-2007 на химическую продукцию или MSDS на химическую продукцию, изготовленную за пределами РФ;

– предоставить информацию по всем отправляемым химическим веществам включая: наименование, маркировка и тип тары, количество и вес каждой единицы, общий вес, № ООН, класс опасности, группа упаковки;

– если в соответствии с паспортом безопасности или MSDS груз является опасным, предоставить действующее свидетельство компетентного органа, подтверждающее соответствие тары для опасных грузов положениям Международного кодекса морской перевозки опасных грузов (МК МПОГ);

– предоставлять ЗАКАЗЧИКУ все необходимые документы для организации безопасной перевозки своих грузов водным транспортом согласно требованиям Перечня руководящих документов;

– до предъявления груза для перевозки подготовить его таким образом, чтобы обеспечить безопасность перевозки и сохранности груза и судна;

– нанести на предъявляемые для перевозки тарные и штучные грузы, а также транспортные пакеты маркировку в соответствии с требованиями государственных стандартов на маркировку грузов и правил перевозок грузов;

– все контейнеры должны быть опломбированы;

– указать в транспортной накладной массу насыпных/наливных грузов, а в отношении тарных и штучных грузов – массу и количество грузовых мест. Грузы в контейнерах принимаются в соответствии с массой, указанной Грузоотправителем;

– обеспечить отгрузку грузовых партий МТР на МЛСП «Приразломная» с объектов транспортной инфраструктуры (категоризованных ОТИ, включая причалы или ОТИ не подлежащих категоризованию) с обязательным досмотром грузов аккредитованным в Минтрансе РФ подразделением транспортной безопасности или территориальным подразделением Росгвардии.

– при отгрузке грузов повышенной опасности и (или) опасных грузов Исполнитель не менее чем за сутки до предполагаемой даты погрузки на судно, обязан оформить материальный пропуск (Ш-12.07-25 к Положению «О пропускном и внутриобъектовом режимах на объекте транспортной инфраструктуры Морская ледостойкая стационарная платформа «Приразломная») и согласовать его с лицом ответственным за обеспечение транспортной безопасности Заказчика.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРИЁМА-ПЕРЕДАЧИ И ИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, определённые разделами 2, 3 и 4 настоящего Регламента, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДЧИКУ В ПЛАНИРОВАНИИ И ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗОПАСНЫХ ПЕРЕВОЗОК

ПОДРЯДЧИК обязан:



5.1 Заблаговременно доставлять МТР, в том числе и ОГ, КГ, ТГ, КТГ на ББВХ или БПП (по указанию Заказчика) любым видом транспорта (с соблюдением действующих правил безопасности перевозок грузов данным видом транспорта).

5.2 Все перечисленные в Заявке и поставляемые на ББВХ и БПП МТР, в том числе и ОГ, КГ, ТГ, КТГ, должны поставляться в исправной, и соответствующей для перевозки водным транспортом в условиях наихудших погодных условий, таре и упаковке, а в случае доставки груза в тарной единице, то такая тарная единица должна соответствовать требованиям, описанные в пункте 6. В случае, если тарная единица не соответствует требованиям, описанным в п.6, Заказчик имеет право отказать в погрузке этих тарных единиц на судно.

При доставке опасного груза в тарной единице, при подготовке к перевозке водным транспортом, выполнить все требования МКМПОГ, касающееся грузов данного класса опасности.

5.3. Все оборудование, поставляемое Подрядчиком на ББВХ или БПП должно пройти таможенную очистку для ввоза на территорию таможенного союза.

5.4. Направлять своего супервайзера для совместной с Заказчиком приемки поступающих на ББВХ МТР, подписания Акта приемки к перевозке водным транспортом, участия в комплектовании грузовых мест, укрупненных грузовых мест, пломбирования грузовых мест, предоставления заверенных описей МТР в каждом грузовом месте. Супервайзер обязан контролировать правильность и безопасность укладки МТР внутри грузового места персоналом. Супервайзер должен иметь доверенность на подписание документов в соответствии с настоящим Регламентом.

5.5. Заключать Договоры страхования грузов, перевозимых водным транспортом Заказчика со специализированными и сертифицированными страховыми компаниями и в соответствии с действующим законодательством и предоставлять подтверждение страхования грузов до их погрузки на судно. В случае, если Подрядчик не предоставляет подтверждение страхования грузов до их погрузки на судно, Заказчик имеет право отказать в погрузке этих грузов на судно.

5.6. Исключить отгрузку предметов, и веществ, которые запрещены или ограничены для перемещения на МЛСП «Приразломная».

6. ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ И ИСПЫТАНИЮ ТАРНЫХ ЕДИНИЦ

6.1. Разрешается использование только оффшорной (перегружаемой в море) тары, т.е. специально предназначенной для многократного использования с целью перевозки грузов или оборудования от, к или между стационарными и/или плавучими установками или судами в открытом море.

6.2. Тара должна соответствовать следующим требованиям к конструкции и сертификации:

- Вся производственная тара и грузозахватные приспособления должны быть в исправном состоянии, соответствовать требованиям применимых стандартов, а также требованиям, установленным локальными нормативными документами Заказчика.

- Все тарные единицы (контейнеры, корзины и т.п.) должны иметь действующий сертификат (освидетельствование) Российского морского регистра судоходства.

- В конструкции тары должны быть предусмотрены такелажные точки подъема. Не допускается использование тары с любой другой компоновкой или схемой строповки, кроме тех, для которых она предназначена;

- Вся тара должна быть изготовлена и испытана в соответствии с признанным международным стандартом для тары, эксплуатируемой в морских условиях;

- Вся тара и грузозахватные приспособления должны точно соответствовать своему назначению по виду, размеру и грузоподъемности;



– Двери тарных единиц сверху и снизу должны запираются фиксирующими защелками, а замок с ручкой должен быть опломбирован (используются таможенные пломбы, стальная лента или оберточный материал толщиной не менее 10 мм (3/8 дюйма)). Дверь должна открываться и закрываться таким способом, который не требует применения большого физического усилия;

– Все сертификаты должны быть действительны на момент использования тары, грузозахватных приспособлений и период до следующего планового освидетельствования (испытания) должен быть таким, чтобы срок его проведения не наступил в то время, когда тара находится на МЛСП «Приразломная»;

– К перевозке допускается тара и грузозахватные приспособления с соответствующими маркировками освидетельствования (испытания);

– Штабелировать разрешается только такую тару, которая предназначена для штабелирования. Перед тем, как поставить одну тару на другую, требуется снять с нее все стропы во избежание их повреждения.

6.3. Вся тара должна быть предварительно застропована. Рекомендуется использовать четырехветвевой строп с пятой ветвью и соединительным кольцом для оттяжки. Пятая ветвь должна быть такой длины, чтобы свисать по стороне контейнера достаточно низко для безопасной работы стропальщиков, но не доставать до земли. При перевозке контейнеров с такой схемой строповки на транспортных средствах, соединительное кольцо должно быть закреплено.

6.4. Если груз поставляется на паллетах, вне зависимости от вида контейнерной тары, то допускается применение Подрядчиком только паллет размером 1200x800мм согласно ГОСТ 33757-2016.

6.5. Укладка груза на паллетах должна выполняться Подрядчиком в соответствии с ГОСТ 26663-85, по возможности высота паллета с грузом не должна превышать 1100мм.

7. Применимые правила и нормативные документы для организации безопасной перевозки водным транспортом различных грузов.

7.1 Правила перевозки грузов в контейнерах морским транспортом РД 31.11.21.18-96;

7.2 Правила безопасной морской перевозки грузов Приказ Минтранса № ВР-1/п от 21.04.2003;

7.3 Правила морской перевозки опасных грузов РД 31.15.01-89;

7.4 Правила безопасности морской перевозки подвижной техники РД 31.11.21.19-96;

7.5 Правила безопасности морской перевозки пакетированных грузов РД 31.11.21.13-96;

7.6 Правила безопасности морской перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов РД 31.11.21.24-96;

7.7 Правила безопасности морской перевозки незерновых навалочных грузов РД 31.11.01-92;

7.8. Международный кодекс морской перевозки опасных грузов;

7.9. Кодекс безопасной практики размещения и крепления грузов;

7.10. Рекомендации ООН по перевозке опасных грузов, типовые правила;

7.11. Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 1974 года и поправки к ней;

7.12. Тарифное руководство 4-М «Общие и специальные правила перевозки грузов» том 1 и том 2;

7.13. Тарифное руководство 8-М «Правила безопасности морской перевозки незерновых навалочных грузов»;



- 7.14. Тарифное руководство 5-М «Правила морской перевозки опасных грузов»;
- 7.15. Циркуляр Международной морской организации КБМ/Цирк.860 «Руководство по одобрению оффшорных контейнеров, обрабатываемых в открытом море»;
- 7.16. ГОСТ 26663-85 «Пакеты транспортные. Формирование с применением средств пакетирования. Общие технические требования»;
- 7.17. 16-ФЗ «О транспортной безопасности»;
- 7.18. Приказ Минтранса «Об утверждении правил проведения досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности» № 227 от 23.07.2015.

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ООО «АСГАРД-Сервис»

_____ **О.С. Кудряшов**

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель генерального директора –
директор по капитальному
строительству
ООО «Газпром нефть шельф»

_____ **С.В. Поддубский**



Ф О Р М А

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТПРАВКЕ МАТЕРИАЛОВ, ГРУЗОВОЙ МАНИФЕСТ АВИАНАКЛАДНАЯ, ДЕКЛАРАЦИЯ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ					форма: CM10-213			
КУДА: Расположение / Компания / Подразделение Баренцево море МЛСП "Приразломная"					ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ: Имя (Печатными буквами) ТЕЛЕФОН: ДАТА ОТПРАВКИ:			
ОТКУДА: Расположение / Компания / Подразделение					ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ: Имя (Печатными буквами) ТЕЛЕФОН: ДАТА ОТПРАВКИ:			
ПОЛУЧЕНО В ПУНКТЕ НАЗНАЧЕНИЯ:		ПОЛУЧЕНО ПЕРЕВОЗЧИКОМ:		СОГЛАСОВАНО С:		ОСМОТРЕНО ОХРАНОЙ:		
Ф.И.О. (Печатными буквами)		Ф.И.О. (Печатными буквами)		Ф.И.О. (Печатными буквами)		Ф.И.О. (Печатными буквами)		
ПОДПИСЬ:		ПОДПИСЬ:		ПОДПИСЬ:		ПОДПИСЬ:		
Пункт	Кол-во	Устройств о	Ссылка	Описание	Вес, кг	Контейнер №	UN & (Класс)	Комментарии
1	1							
			ИТОГО		0			

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ООО «АСГАРД-Сервис»

_____ **О.С. Кудряшов**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель генерального директора –
директор по капитальному строительству
ООО «Газпром нефть шельф»

_____ **С.В. Поддубский**



Ф О Р М А

Информация о грузе

Грузоотправитель г. Мурманск Тел:	Регистрационный номер Срок действия:
Грузополучатель ООО «Газпром нефть шельф» МЛСП «Приразломная» Печорское море	Наименование груза
Наименование/средство транспорта	Перевозчик Перевозчик ООО «Газпром нефть шельф», Тел:(8152) 553-584 Факс:(8152) 553-564
Порт/причал отправления	Порт/причал назначения МЛСП «Приразломная»
Район плавания судна, расчетная высота волны $h_{3\%} \leq m$	Баренцево море, $h_3 - 8m$.
Инструкция и другие существенные сведения:	
Оборудование и продовольственные грузы в контейнерах: Общая масса брутто груза: __ кг. Количество мест: 24 места. ☐ Генеральный груз ☐ Грузовые места ☐ Навалочный груз Пресная вода и дизельное топливо в судовых танках	Общее описание груза (форма, габаритные размеры, масса, упаковка)
Транспортные характеристики груза*: Удельный погрузочный объем, м³/т: Допустимая высота штабелирования, м. или ярусов: Угол статической устойчивости, град.: Коэффициенты трения пар: Коэффициент проницаемости (при затоплении грузового помещения): Химические свойства** и другие потенциальные опасности: *: Поскольку применимо и известно. **: Например, класс ИМО, № ООН. 1072, 1001, 1006 № аварийной карточки	
Паспортные и специальные свойства груза: Размещение и крепление следует производить в соответствии с судовым «Наставлением по креплению груза», «Правилами безопасной морской перевозки	Дополнительные документы*: ☐ Документ о прочности несущих средств пакетирования ☐ Документ об укладке и креплении груза в средствах укрупнения ☐ Документ о прочности средств крепления грузов ☐ Документ о безопасной укладке и креплении



грузов».	груза на судне ☐ Другие документы * Если необходимы
Декларация Я настоящим заявляю, что груз (товар) полностью и точно описан и что приведенные результаты измерений и инструкции соответствуют моим знаниям и убеждениям и могут быть признаны соответствующими грузу, подлежащему погрузке и условиям предстоящей перевозке.	Наименование/статус подписавшей организации: Представитель ООО «_____» Место и дата:

ПОДРЯДЧИК:
 Генеральный директор
 ООО «АСГАРД-Сервис»

_____ **О.С. Кудряшов**

ЗАКАЗЧИК:
 Заместитель генерального директора –
 директор по капитальному
 строительству
 ООО «Газпром нефть шельф»

_____ **С.В. Поддубский**



ФОРМА

СОГЛАСОВАНО

(должность уполномоченного лица)

(подпись, ФИО)

**Список персонала для перевозки
водным транспортом на МЛСП «Приразломная»**

Дата:

Маршрут: пункт сбора ЗАКАЗЧИКА – МЛСП «Приразломная»

№ п/п	Фамилия, имя, г-н/г-жа	№ документа (заграничный паспорт)	Дата рождения

Старший группы: _____ (моб.тел. _____)
(ФИО, должность)

Маршрут: МЛСП «Приразломная» - пункт сбора ЗАКАЗЧИКА

№ п/п	Фамилия, имя, г-н/г-жа	№ документа (заграничный паспорт)	Дата рождения

Старший группы: _____ (моб.тел. _____)
(ФИО, должность)

Исп.

Тел.

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ООО «АСГАРД-Сервис»

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель генерального директора
– директор по капитальному
строительству
ООО «Газпром нефть шельф»

_____ О.С. Кудряшов

_____ С.В. Поддубский



Примерная форма

Баренцево море
МЛСП «Приразломная»

АКТ № _____ от _____ 20__ г.

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРОСТОЯ/ ВЫНУЖДЕННОГО ОЖИДАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ

Настоящий акт составлен руководителем работ Подрядчика

(Ф.И.О.)

с началом *простоя/ вынужденного ожидания* на работах на МЛСП
«Приразломная»

указывается конкретная работа, время, число, месяц, год

Рабочие персонал:

Время простоя/ вынужденного ожидания: _____

Количество человек: _____

Стороны считают причиной (виновником) *простоя/ вынужденного ожидания*

указывается конкретная причина и виновник простоя/вынужденного ожидания
и рассмотрели ситуацию о возникновении простоя/вынужденного ожидания и
установили, что причиной и виновником простоя/вынужденного ожидания
являются

указываются причина, виновник

Подписи сторон:

Представитель

Заказчика _____ (подпись)
(Ф.И.О.)

Представитель

Подрядчика _____ (подпись)
(Ф.И.О.)

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ООО «АСГАРД-Сервис»

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель генерального директора –
директор по капитальному
строительству
ООО «Газпром нефть шельф»

О.С. Кудряшов

С.В. Поддубский



ФОРМА

АКТ № _____

приемки законченного строительством объекта

г. Санкт-Петербург

« » 20__ г.

ООО «Газпром нефть шельф» в лице _____, с
одной стороны, **ОПФ «Полное наименование организации»**, в лице _____
руководствуясь Временным положением о
приемке законченных строительством объектов на территории Российской Федерации,
составили настоящий акт о нижеследующем.

1. Исполнителем работ предъявлен заказчику к приемке:

(наименование объекта и вид строительства)

расположенный(ые) по адресу: МЛСП «Приразломная», Баренцево море

2. В строительстве принимали участие:

(наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды работ, выполнявшихся каждой из них)

3. Проектно-сметная документация на строительство разработана:

(наименование организации и ее реквизиты)

выполнившим

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями

(наименование организаций, их реквизиты и выполненные части и

4. Исходные данные для проектирования выданы

(наименование научно-исследовательских, изыскательских

5. Проектно-сметная документация утверждена

(наименование органа, утвердившего (пере утвердившего)

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ:

Окончание работ:

7. Стоимость принимаемых основных

фондов: _____ руб. _____ коп.

Стоимость строительно-монтажных работ: _____ руб. _____ коп.

Прочие: _____ руб. _____ коп.

8. Неотъемлемой составной частью настоящего акта является документация, перечень которой приведен в приложении (в соответствии с приложением 2 Временного положения).

Приложение к акту:

1. _____
2. _____

Объект сдал:



(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
-------------	-----------	-----------------------

Объект принял:

(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
-------------	-----------	-----------------------

Председатель комиссии _____
(подпись, фамилия, и.о.)

Члены комиссии: _____
(подписи, фамилии, и.о.)

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ООО «АСГАРД-Сервис»

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель генерального директора –
директор по капитальному
строительству
ООО «Газпром нефть шельф»

_____ **О.С. Кудряшов**

_____ **С.В. Поддубский**



Ф О Р М А

Кому: Начальнику УМАСИТ
От: _____

**ЗАЯВКА
НА СОЗДАНИЕ РАБОТНИКУ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ В КОРПОРАТИВНОЙ СЕТИ**

1. Запрос на создание учетной записи работнику
В связи с приемом на работу Прошу создать учетную запись новому работнику (Ф.И.О.) Управление _____ Отдел _____ Служба _____ Должность _____ Рабочее место № _____ <i>Сотрудник Управления по работе с персоналом</i> _____ Подпись: _____ Дата: « ____ » _____ 20 ____ г.
2. Согласовано
Создание учетной записи согласовано, Начальник УКЗ _____ Дата _____ 20 ____ г.
3. Утверждено
К исполнению, Зам. начальника УМАСИТ _____ Дата _____ 20 ____ г.
4. Выполнено
Имя пользователя (userlogonname) _____ Адрес электронной почты _____ Сотрудник Службы технической поддержки _____ Дата _____ 20 ____ г.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ООО «АСГАРД-Сервис»

_____ **О.С. Кудряшов**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель генерального директора –
директор по капитальному
строительству
ООО «Газпром нефть шельф»

_____ **С.В. Поддубский**



ТИПОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНИРОВАНИЮ И УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТАМИ В ДОГОВОРАХ ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ ШЕЛЬФ» НА КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, МОДЕРНИЗАЦИЮ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

1. Введение

Представленные в настоящем документе условия по управлению проектом относятся к требованиям Заказчика к планированию, измерению хода выполнения работ, представлению отчетности и управлению рисками, выполнение которых должно быть обеспечено Подрядчиком. Подрядчик выполняет разработку графика производства Работ, мониторинг, актуализацию и планирование с помощью стандартного программного обеспечения по управлению проектами, имеющему возможность обмена данными с системами, используемыми Заказчиком (Asta Power Project, Primavera, MS Project). Формат обмена данными согласуется с Заказчиком.

В течение 15 календарных дней с даты подписания договора Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком План по управлению проектом, в соответствии с требованиями, изложенными в данном документе (см. п. 2.1). План по управлению проектом определяет все аспекты планирования, разработки графиков, измерения хода выполнения работ, мониторинга и управления, а также представления отчетности и управленческой деятельности в течение всего срока реализации проекта. Кроме того, в Плане должен быть определен процесс организации работ по Проекту (определены ответственные и описано их взаимодействие).

В течение 15 календарных дней с момента согласования Плана по управлению проектом Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком График производства работ по проекту.

2. Требования к предоставляемой документации

2.1 План по управлению проектом

Подрядчик разрабатывает и предоставляет Заказчику на согласование План по управлению проектом. План по управлению проектом должен содержать:

- Структуру декомпозиции работ (WBS) (см. 3.1);
- Перечень ключевых вех (см. 3.2);
- Методику оперативного учета выполнения объемов (см. 3.2);
- Процедуру актуализации Графика (сроки и методику актуализации) (см. 3.3);
- Процедуру формирования отчетности (формы отчетности, сроки их предоставления) (см.0);
- Процедуру по управлению рисками (см. 0);
- Информацию о назначении лиц, ответственных за реализацию Плана по управлению проектом (см. 0);
- Процедуру обмена информацией по планированию с Заказчиком (форматы обмена данными и сроки) (см. 0)

При необходимости, Заказчик вправе менять содержание и область применения указанных требований в целях успешной реализации проекта.

2.2 График производства работ по проекту

График производства работ по проекту (График) должен быть разработан на основании структуры декомпозиции работ (WBS) зафиксированной в Плане по управлению проектом и графика, полученного в составе конкурсной документации. График должен быть детализирован до 3-го уровня (см. 4.1) на горизонте планирования



для всего Проекта и до 4-го уровня на горизонте планирования в 1 месяц. По согласованию с Заказчиком требования по уровню детализации графика могут быть изменены.

Электронная версия Графика в обязательном порядке предоставляется Заказчику в формате, согласованном с Заказчиком. Общие принципы разработки Графика изложены в разделе 0.

3. Разработка плана по управлению проектом

3.1 Структура декомпозиции работ (WBS)

Структура декомпозиции работ представляет собой иерархическую структуру, каждый нижестоящий уровень которой представляет собой детализацию элемента вышестоящего уровня.

Структура Декомпозиции Работ (WBS) имеет следующие характеристики:

- Отражает весь объем Работ по Проекту;
- Описывает содержание Работ по Проекту;
- Формируется в виде иерархической структуры (декомпозиция Проекта на пакеты / субпакеты Работ и т.д.).

Общие указания по разработке WBS, представленные далее по тексту, подлежат соблюдению Подрядчиком с целью облегчения переноса данных Заказчиком стандартным способом по всем Проектам Заказчика.

Подрядчик разрабатывает структуру WBS на основании имеющихся пакетов Работ и этапов по Договору. При этом выполняется постатейная разбивка объемов работ по проекту на базовые измеримые работы.

Корректировка WBS может проводиться в зависимости от конкретной фазы Проекта, любые предлагаемые изменения в WBS должны предоставляться Заказчику на согласование.

Однотипные элементы структуры WBS группируются в следующие разделы:

- Проектирование (включая изыскания, получение разрешений).
- Закупки и обеспечение МТР (включая логистику).
- Строительно-монтажные работы.
- Пуско-наладочные работы и исполнительная документация.
- Прочие работы.

Раздел	Содержание
Проектирование (включая изыскания)	В данном разделе указываются все Работы в части ПИР (включая передачу на рассмотрение существенных документов, выдачу заказов на поставку, заключение договоров субподряда, график выдачи проектной и рабочей документации). Работы по ПИР могут быть представлены, как в виде Работ (иметь длительность), так и в виде Вех. Работы по ПИР могут не иметь предшественников (за исключением обязательной в этом случае связи с вехой начала работ по проектированию). Работы по ПИР не имеют ресурсов (исключением является необходимость задействования персонала, находящегося на Объекте строительства, например, ПКБ).
Закупки и обеспечение МТР (включая логистику)	В данном разделе указываются все Работы, связанные с закупками и заключением договоров субподряда в части снабжения МТР. Работы по обеспечению МТР отображаются в Графике в виде Вех. Обеспеченность МТР отображается в виде вех и не имеет ресурсов. В случае наличия оборудования длительного срока изготовления каждый из этапов (приемка на заводе, растаможивание, доставка и пр.) отображается в виде работ, а завершение всех данных работ связано с вехой «Поставка МТО».
Строительно-монтажные работы	В данном разделе указываются все Работы, связанные с процессом дооборудования Объекта.



Раздел	Содержание
	СМР отображаются в виде Работ с указанием ее продолжительности и указанием предшественников и последователей данной работы. СМР имеют ресурсы: физобъем, стоимость, трудовые ресурсы (в графике не должно быть работ без назначенных на них ресурсов).
Пуско-наладочные работы и исполнительная документация	В данном разделе указываются все Работы, связанные с пуско-наладкой на Объекте. ПНР отображаются в виде Работ с указанием ее продолжительности и указанием предшественников и последователей данной работы. ПНР имеют ресурсы (в графике не должно быть ПНР без назначенных на них ресурсов).
Прочие работы	В данном разделе указываются все остальные Работы, которые не относятся ни к одному из вышеперечисленных разделов Графика.

При необходимости, по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ в WBS могут быть определены дополнительные разделы по разбиению на объекты, фазы и т.д.

3.2 Перечень ключевых вех

Перечень ключевых вех по проекту включается в график отдельным разделом 1-го уровня. В данном разделе указываются все контрольные сроки по Договору и ключевые события Проекта:

- Получение разрешительных и правоустанавливающих документов;
- Достижение целей Проекта (завершение основных этапов и завершение всего Проекта);
- Значимые производственно-технологические события (начало или окончание строительства объекта, готовность к проведению определенных работ и пр.).

Вехи должны характеризовать значимые события, контролируемые руководством Проекта. Выделяется 2 типа вех: веха начала и веха окончания.

- Веха начала является предшественником и определяет начало определенной работы / блока работ.
- Веха окончания является последователем и определяется окончанием определенной работы / блока работ.

Вехи не имеют ресурсов, их длительность равна 0.

3.3 Методика оперативного учета выполненных объемов

Общие принципы оперативного учета выполненных работ изложены ниже.

Подрядчик по каждому объекту строительства, реконструкции, капитального ремонта (далее – строительство) для каждого конструктивного элемента или вида работ ведет Журнал учета выполненных работ.

Учет выполненных работ ведется Подрядчиком в накопительном порядке с самого начала строительства до полного завершения обязательств Подрядчика по данному объекту строительства с распределением по неделям (декадам, месяцам) и приведением общей суммы по каждому виду работ или конструктивному элементу за год.

Приемка-сдача выполненных Подрядчиком работ оформляется Актом о приемке выполненных работ, составленного Подрядчиком на основе Журнала учета выполненных работ. Акт о приемке выполненных работ подписывается уполномоченными представителями Подрядчика и Заказчика (далее – Стороны), при условии выполнения Подрядчиком работ и отсутствия к ним претензий у Заказчика.

Порядок, сроки приемки выполненных работ и сроки подписания представителями Подрядчика и Заказчика Журнала учета выполненных работ, Актов о приемке выполненных работ устанавливается в договоре по соглашению Сторон (например: Еженедельно (ежедекадно, ежемесячно) не позднее 25 чисел (числа) отчетного месяца соответственно Подрядчик предоставляет Журнал учета выполненных работ, а Заказчик при отсутствии замечаний к исполнительной документации и выполненным работам согласовывает их путем проставления даты и подписи с расшифровкой.



Ежемесячно не позднее 25 числа отчетного месяца Подрядчик предоставляет Акты о приемке выполненных работ, составленные на основе согласованных Журналов учета выполненных работ, а Заказчик подписывает их в случае отсутствия замечаний).

Данные принципы должны быть конкретизированы в Плане по управлению проектом.

3.4 Процедура актуализации Графика

Общие принципы актуализации графика изложены ниже.

Актуализация Графика производства работ по проекту проводится ПОДРЯДЧИКОМ еженедельно. В процессе актуализации фиксируется фактический процент выполнения по каждой работе Графика, фактические сроки начала и завершения работ.

Фактический процент выполнения по работе устанавливается исходя из информации оперативного учета выполненных объемов.

По работам, не имеющим физобъемов (ПИР, МТР), фактический процент выполнения определяется путем экспертной оценки, исходя из прогнозных сроков завершения работы при неизменном количестве ресурсов.

После внесения всех изменений производится расчет расписания на дату актуализации.

Данные принципы должны быть конкретизированы в плане по управлению проектом.

3.5 Процедура формирования отчетности

К Подрядчику предъявляется требование по представлению регулярных отчетов о планировании и ходе выполнения Работ в форматах, согласованных Заказчиком.

Представлению подлежат следующие отчеты:

- Ежедневные план-отчеты по выполненным и планируемым к выполнению работам

- Еженедельный отчет о ходе выполнения работ;
- Ежемесячный итоговый отчет о ходе выполнения работ.

3.5.1 Ежедневные план-отчеты по выполненным и планируемым к выполнению работам

Ежедневные план-отчеты должны содержать информацию о выполненных за текущий день объемах работ, с указанием освоенных физобъемов, и о планируемых работах на следующую смену. Работы, указанные в отчетах должны иметь четкую привязку к работам графика по основным атрибутам (Уникальный идентификатор, Наименование), по каждой работе должны быть указаны реквизиты непосредственного руководителя работ.

Данные отчеты предоставляются ежедневно в электронном виде по электронной почте.

3.5.2 Еженедельный отчет о ходе выполнения работ

В еженедельных Отчетах о ходе выполнения работ должна отражаться следующая информация:

- Основные события недели.
- Краткое описание выполненных работ, подлежащих выполнению работ (с горизонтом планирования 1 неделя)
- Плановое и фактическое выполнение работ за неделю, общий процент выполнения и процент по каждому этапу на текущий момент (статистика выполнения, кривые нарастающих итогов)
- Статус по ключевым работам (перечень ключевых работ определяется Заказчиком)
- Статус по работам с отставанием от Графика выполнения работ по проекту, компенсирующие мероприятия и предложения по ликвидации отставания
- Отчет о статусе закупки и доставки МТР
- Отчет о движении трудовых ресурсов
- Проблемные вопросы и предлагаемые решения.



- Другие вопросы, связанные с ходом выполнения работ (например, вопросы безопасности, контроля качества и т.д.).
- Прочая необходимая информация согласно требованиям Заказчика.

3.5.3 Ежемесячный итоговый отчет о ходе выполнения работ

Подрядчик готовит и выпускает Ежемесячный отчет в первые 5 календарных дней месяца, следующего за отчетным, с разбивкой по этапам. Ежемесячный итоговый отчет о ходе выполнения Работ должен четко показывать статус всех проводимых Работ и содержать следующие разделы в представленной ниже последовательности:

1. Введение. Краткое описание проекта и хронологическая последовательность основных событий.

2. Пояснительная записка. Пояснительная записка (с описанием), график 2-го уровня, статус ключевых вех, уточненная итоговая S-кривая.

3. Общий обзор работ, выполненных в течение месяца.

4. Справка о ключевых работах и ожидаемом проценте выполнения в следующем месяце.

5. Отчет по ОТ и ПЭБ. Краткое изложение выполненных за прошедший месяц мероприятий по технике безопасности и мероприятий, запланированных в следующем месяце. Предоставляются данные об итоговом количестве несчастных случаев и инцидентов за месяц.

6. Работы по контролю качества. Подробное описание проверок, проведенных как внутренними службами, так и независимыми организациями.

7. Основной раздел отчета. Делится на подразделы по необходимости. Включает конкретную информацию по работам прошедшего месяца с обоснованием недовыполнения или перевыполнения работ и информацией о работах, запланированных в следующем месяце.

8. Ход выполнения работ и планирование. S-Кривые и графики Ганта, включая уточненный график и значения по Базовому плану/предыдущим отчетам, измерение хода выполнения работ, гистограмма потребности в численности персонала.

9. Управление рисками. Уточненный Отчет об оценке рисков с количественным и качественным анализом по результатам ежемесячного совещания по определению новых рисков и рассмотрению статуса существующих рисков с представителем Заказчика.

10. Реестр рисков. Реестр рисков, уточненный на основании Отчета об оценке рисков.

11. Анализ численности персонала и трудозатрат. Информация о численности персонала: запланированных и затраченных человеко-часах, как за прошедший месяц, так и в целом на дату отчета.

12. Управление закупками и материалами. Включает статус закупок, отчетные данные и план по контролю соблюдения сроков.

13. Отчет о затратах. Содержит детальное представление следующей информации:

- Подробный отчет о человеко-часах и затратах по каждому этапу.
- Подробный отчет о статусе затрат в соответствии с предоставляемыми Подрядчиком позициями по каждому этапу. S-Кривые и графики затрат и человеко-часов.
- Расчеты освоенных объемов и производительности.
- О затратах по проекту и предполагаемых перерасходах / недостачах.
- Отчет об утвержденных изменениях стоимости на текущий момент.
- Изменения стоимости, ожидающие утверждения.
- Подробный отчет о прочих затратах.
- Сводный отчет обо всех затратах, связанных с выполнением данного Договора.
- Отчет об отклонениях от Сводного сметного расчета.



- Смета затрат на завершение и прогноз необходимых ресурсов с прогнозом затрат на человеко-часы, материалы и оборудование.
- Затраты на утвержденные и ожидающие утверждения дополнительные работы / изменения по каждому этапу.
- Отчет по материалам и оборудованию с разбивкой по кодам бухгалтерской отчетности Заказчика.

14. Реестр отклонений / изменений Проекта.

15. Перечень работ / этапов Графика выполнения работ по Договору, по которым есть отставание от Базового плана.

16. Мероприятия по устранению отставаний от Базового плана.

17. Статус изменений к Договору / Сводный отчет об изменениях с указанием статуса изменений к Договору.

18. Проблемные вопросы. Нерешенные проблемные вопросы предыдущего месяца / текущие проблемные вопросы / Предложения по решению данных вопросов.

19. Рассылка.

Перечень рассылки (бумажная и электронная копии) Ежемесячного итогового отчета утверждается Заказчиком в ходе первого совещания по Проекту.

Заказчик оставляет за собой право на изменение содержания ежемесячных отчетов в соответствии с требованиями Заказчика.

3.6 Процедура по управлению рисками

Термин «Управление рисками» означает выявление, оценку и приоритизацию рисков (определенных в стандарте ISO 31000 как эффект неопределенности в отношении целей, как положительный, так и отрицательный) с последующим согласованным и экономически целесообразным использованием ресурсов в целях минимизации, мониторинга и управления вероятностью и (или) последствиями неблагоприятных событий, либо с целью обеспечения максимальной реализации возможностей. Риски могут возникать вследствие неопределенности по макропараметрам, неудач в реализации Проекта (на любом этапе при проектировании, разработке, производстве или поддержании условий), юридической ответственности, кредитных рисков, естественных причин и стихийных бедствий, а также намеренного нападения злоумышленников или происшествий с неопределенными или непредсказуемыми первопричинами.

На Подрядчика в течение всего периода работ по проекту возлагаются следующие задачи:

- Планирование, организация и руководство процессом Управления рисками по его Проектам;
- Подготовка Процедуры по Управлению рисками в соответствии с передовым опытом в сфере управления рисками и представление такой процедуры Заказчику;
- Назначение лица, ответственного за осуществление процесса Управления рисками;
- Ежемесячная организация и проведение совещаний совместной рабочей группы по Управлению рисками с участием Заказчика и его контрагентов после получения соответствующего распоряжения Заказчика. В рамках совещания рабочей группы по Управлению рисками принимается следующая повестка:
 - I. Определение и описание рисков, связанных с рабочей деятельностью;
 - II. Определение и исчерпывающее описание факторов риска и последствий;
 - III. Проведение количественного анализа рисков;
 - IV. Разработка мероприятий по снижению рисков;
 - V. Назначение ответственных за риски и лиц, ответственных за выполнение мероприятий по снижению рисков, а также определение сроков выполнения;
 - VI. Внесение установленных рисков в Реестр рисков;



VII. Занесение всей полученной информации в соответствующие карты оценки рисков;

VIII. Заполнение матрицы рисков.

- Разработку необходимой документации по управлению с применением программного обеспечения по анализу рисков Primavera или аналога.
- Проведение анализа рисков для Графика выполнения работ по проекту с целью получения данных о возможных отклонениях от контрольных этапов Графика.
- Регулярная корректировка количественного анализа/оценки рисков для Графика каждые 90 (девяноста) дней.
- Подготовка Отчета об оценке рисков и его представление Заказчику один раз в квартал.

3.7 Процедура обмена информацией по планированию с ЗАКАЗЧИКОМ

Подрядчик обеспечивает еженедельное предоставление Заказчику актуализированного графика производства работ по проекту в формате, согласованном с Заказчиком.

3.8 Назначение ответственных лиц за реализацию плана по управлению проектом

Подрядчик назначает сотрудников, ответственных за реализацию плана по управлению проектом. Перечень назначенных сотрудников оформляется в виде реестра с указанием их функций и контактной информации и предоставляется Заказчику. В случае изменений состава сотрудников в процессе реализации проекта Подрядчик вносит изменения в реестр и предоставляет откорректированный реестр Заказчику.

4. Разработка графика производства работ по проекту

График производства работ по проекту разрабатывается на основании структуры декомпозиции работ (WBS) зафиксированной в Плане по управлению проектом и графика, полученного в составе конкурсной документации. График должен быть детализирован до 3-го уровня (см. 4.1) на горизонте планирования для всего Проекта и до 4-го уровня на горизонте планирования в 1 месяц. Общие принципы разработки графика изложены ниже.

4.1 Уровни детализации графика производства работ по проекту

Планирование осуществляется методом детализации графиков верхнего уровня в графиках нижних уровней. Каждый новый уровень конкретизирует вышестоящий уровень.

Уровень	Содержание
График 1-го уровня	График 1-го уровня представляет собой перечень пакетов работ по видам деятельности. В этом плане содержатся все основные этапы взаимодействия и завершения работ для каждого пакета работ, с итоговыми вехами, обозначающими этапы работ по каждому пакету. График отображается, желательно, в одностраничном формате, охватывающем весь объем работ по Проекту/Договору, включая даты всех контрольных сроков реализации Проекта и прочие ключевые даты, установленные Заказчиком. В Графике 1-го уровня должна быть отражена следующая информация: 1. Процесс заключения договоров. 2. Проектирование (для каждого комплекта проектной документации): • Сроки работ по проведению инженерных изысканий; • Сроки разработки ПД; • Сроки выдачи Проекта границ земельного участка; • Сроки прохождения Главгосэкспертизы; • Сроки разработки РД. 3. Закупки и обеспечение МТР: • Сроки формирования потребности в закупке и ее предоставления в службы снабжения; • Сроки начала и окончания работ по поставкам МТР для каждой группы



Уровень	Содержание
	объектов строительства, относящейся к одному комплекту рабочей документации. 4. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы: - Сроки начала и окончания строительно-монтажных работ для каждой группы объектов строительства, относящейся к одному комплекту рабочей документации. При наличии информации о количестве строительных подрячков — сроки начала и окончания работ для каждого договора подряда; - Сроки начала и окончания пусконаладочных работ для каждой группы объектов строительства, относящейся к одному комплекту рабочей документации. При этом в Графике отображаются работы по общей пусконаладке группы объектов. 5. Приемка объекта и ввод его в эксплуатацию.
График 2-го уровня	График 2-го уровня должен состоять из работ уровня подразделений Подрядчика. В графике 2-го уровня (кроме данных, содержащихся в графике 1-го уровня) должна быть отражена следующая информация: 1. Проектирование (для каждого комплекта проектной документации): - Сроки разработки общих технических решений (ОТР); - Сроки выдачи замечаний к разработанной документации; - Сроки устранения Подрядчиком выданных замечаний; - Организационные работы по прохождению государственной экспертизы проектной документации (заключение договора, оплата счета и т.д.). 2. Закупки и обеспечение МТР: - Сроки поставок для каждой единицы либо комплекта технологического оборудования. 3. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы: - Сроки начала и окончания строительно-монтажных работ для каждого объекта строительства; - Последовательность производства работ по объектам строительства; - Сроки начала и окончания пусконаладочных работ по каждому объекту строительства.
График 3-го уровня	График 3-го уровня должен отражать все отдельные элементы работ, включая, при необходимости, работы по договору субподряда. В графиках 3-го уровня содержатся все работы и основные этапы по всем ключевым зонам работ и пакетам работ. Такие графики представляют собой сетевые планы-графики, составленные с учетом логики и применением метода критического пути и с загруженными данными об используемых ресурсах. Работы в Графике 3-го уровня должны ссылаться на соответствующие операции в графиках 1-го и 2-го уровней для обеспечения возможности автоматического переноса данных по ходу выполнения работ на обобщающие уровни, как описано в предыдущем разделе. Для всех детальных операций в Графике 3-го уровня должны быть назначены весовые коэффициенты, основанные на расчетных трудозатратах (если Заказчик не требует иное), с учетом таких факторов, как место и время выполнения работ, характер работ, квалификация рабочего персонала и т.д. Утвержденные Заказчиком весовые коэффициенты являются основанием для разработки системы подробных отчетов о ходе выполнения работ. Также Подрядчику необходимо представлять на рассмотрение подтверждающую информацию, использованную при определении расчетных трудозатрат. Графики 3-го уровня ведутся как отдельные проекты в программном обеспечении (выбранном по согласованию с Заказчиком) и содержат все необходимые внутри проектные связи, что позволяет осуществлять анализ общего проектного плана-графика и критического пути. Они еженедельно обновляются планировщиками по соответствующим зонам работ посредством ввода данных, получаемых от проектных групп. Любое обновление плана-графика



Уровень	Содержание
	должно отражать не только достигнутые результаты, но и последние изменения в последовательности выполнения работ. В Графике 3-го уровня (кроме данных, содержащихся в графике 2-го уровня) должна быть отражена следующая информация: 1. Проектирование (для каждого комплекта проектной документации): • Сроки разработки комплектов чертежей и разделов проектной и рабочей документации; • Сроки проведения различных видов инженерных изысканий. 2. Закупки и обеспечение МТР: • Сроки основных работ по поставкам технологического оборудования (закупка, изготовление, доставка). 3. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы: • Сроки производства пакетов работ по каждому объекту строительства, их единицы измерения и физические объемы (тонн, штук, м2, м3, п.м., и др.) – на основании данных объектных и локальных смет; • Пакет работ – группа однородных и/или технологически взаимосвязанных работ, выполняемых одним Субподрядчиком (перечень пакетов работ определяется отдельно для каждого объекта строительства на основании проектно-сметной документации либо на основании экспертной оценки); • Потребность в человеческих ресурсах, необходимых для выполнения работ по объектам строительства – на основании данных локальных смет; • Последовательность движения основных бригад и механизмов по объектам строительства; • Потребность в материально-технических ресурсах, необходимых для выполнения работ по объектам строительства – на основании данных локальных смет.
График 4-го уровня	Операции в таких графиках детализированы для обеспечения возможности ежедневного учета операций с надлежащим определением физ. объема выполняемых работ (т.е. количество пройденных сварных швов, длина кабелей КИП в метрах, площадь покрасочных работ в кв. метрах и т.д.) и отражением в графике обеспеченностью ресурсами. В графике 4-го уровня (кроме данных, содержащихся в графике 3-го уровня) должна быть отображена следующая информация: 1. Закупки и обеспечение МТР: • Сроки работ по поставкам материалов и оборудования для СМР по каждой позиции в соответствии с заказными спецификациями в рабочей документации. 2. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы: • Сроки производства пакетов работ по каждому объекту строительства в разбивке по осям либо захваткам, их единицы измерения и физические объемы (тонн, штук, м², м³, п.м., и др.); • Сроки производства работ в отношении конструкций, технологического оборудования и инженерных систем.

4.2 Атрибуты работ графика

При разработке Графика необходимо определение и заполнение атрибутов работ, позволяющих проводить анализ графика при помощи группировки и применения фильтров по данным атрибутам.

№ пп	Наименование	Описание	Тип	Назначается
1	Уникальный ID	Номер (идентификатор) Работы для установления однозначного ее соответствия.	Текстовое поле	Все Работы
2	Ответственный со стороны	Сотрудник или контрагент Подрядчика, ответственный за	Текстовое (Фамилия,	Уровень пакета работ



№ пп	Наименование	Описание	Тип	Назначается
	Подрядчика	исполнение, отслеживание задачи	Инициалы и адрес электронной почты)	
3	Этап Договора (очередь, пусковой комплекс и пр.)	Этап Договора.	Справочник	Все Работы (при наличии)
4	Тип Работы	Ключевые вехи, ПИР, МТО, СМР, ПНР, Прочие, Веха	Справочник	Все Работы
5	Наименование Работы	Описывает конкретное содержание Работы	Текстовое поле	Все Работы
6	Плановое начало	Определяется, исходя из: сроков по Договору, предшественников, либо ограничений, назначенных на Работу	Календарь	Все работы
7	Плановое окончание	Определяется, исходя из: сроков по Договору, длительности Работы, ограничений, назначенных на Работу	Календарь	Все Работы
8	Длительность	Определяется, исходя из: требуемого времени на выполнение Работы и имеющихся ресурсов на ее выполнение	Числовое поле	Все Работы
9	Предшественник и	Работы, влияющие на проведение Работы (с учетом технологии проведения Работ)	Текстовое поле	Все Работы
10	Последователи	Работы, следующие за Работой (с учетом технологии проведения Работ)	Текстовое поле	Все Работы
11	Исполнитель	Подрядчик / Субподрядчик / Заказчик	Справочник	СМР, ПНР (иногда Прочие Работы)
12	Количество трудовых ресурсов	Численность персонала, задействованного в выполнении Работы	Числовое поле	При заполнении «Исполнитель»
13	Стоимость	Стоимость выполнения работы по Договору (смете)	Числовое поле	Все Работы (при наличии данных)
14	Физобъем	Физический объем по Работе	Числовое поле	Все Работы (при наличии данных)
15	Единица измерения физобъема	Единица измерения физического объема	Справочник	При заполнении «Физобъем»
16	Комментарий / Заметки	Данное поле заполняется при необходимости внесения каких-либо комментариев или заметок по Работе	Текстовое поле	Все Работы

По требованию Заказчика по работам могут заполняться прочие атрибуты.

5. Управление изменениями по планированию

После утверждения Базового плана Проекта (Графика производства работ по проекту с зафиксированными базовыми сроками и вехами) он является основным графиком для контроля сроков выполнения работ и не подлежит изменению Подрядчиком без предварительного согласования Заказчика и получения от Заказчика письменного подтверждения такого изменения:

- График подлежит изменению и пере утверждению в случае внесения изменений в Договор, изменения Проектной/Рабочей документации, при значительном изменении сроков выполнения работ проекта (более 5%) или используемых ресурсах (в том числе привлечение Субподрядчиков).



- Подрядчик должен информировать Заказчика о фактическом и прогнозируемом отклонении от утвержденного Базового плана в письменной форме.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ООО «АСГАРД-Сервис»

_____ **О.С. Кудряшов**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель генерального директора –
директор по капитальному
строительству
ООО «Газпром нефть шельф»

_____ **С.В. Поддубский**



**Соглашение о способе определения итогового сальдо по договорам
на выполнение работ**

1. Порядок расчетов в период действия Договора при наличии неисполненных обязательств Подрядчиком.

1.1. В период действия Договора (до момента его расторжения или прекращения по иным основаниям) Заказчик вправе уменьшать выплату за фактически выполненные Подрядчиком работы и/или уменьшать зарезервированную по Договору сумму (если такое резервирование (гарантийное удержание, отложенный платеж и т.п.) предусмотрено условиями Договора) на сумму неисполненных обязательств Подрядчика по настоящему Договору или договорам, заключенным для целей исполнения настоящего Договора.

1.2. Для целей уменьшения размера выплаты по п. 1.1 за фактически выполненные Подрядчиком работы учитываются:

1.2.1. неисполненные и при этом признанные обоснованными Подрядчиком обязательства перед Заказчиком по возмещению убытков Заказчика; по уплате неустоек, штрафов, в том числе за нарушение правил промышленной безопасности; по возмещению стоимости давальческих материалов (сырья, оборудования, пр.), не использованных Подрядчиком в процессе выполнения работ, если их возврат Подрядчиком в натуре невозможен или не выполнен в установленный срок, либо такие материалы (сырье, оборудование, пр.) были утеряны/испорчены вследствие обстоятельств, не зависящих от действий Заказчика;

1.2.2. неисполненные обязанности Подрядчика по оплате товаров (работ, услуг), поставленных (выполненных, оказанных) Заказчиком или за счет Заказчика Подрядчику на основании договоров, заключенных для целей исполнения настоящего Договора, когда такие обязанности Подрядчика подтверждены подписанными Заказчиком и Подрядчиком первичными учетными документами.

1.3. По смыслу п. 1.2.1 Стороны под признанием Подрядчиком обоснованными обязательств перед Заказчиком понимают письменный ответ Подрядчика о признании претензии (полностью или в части), или отсутствие письменного ответа в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента получения Подрядчиком претензии от Заказчика. При этом, если Подрядчик признает претензию в части, то претензия (требование) считается признанной Подрядчиком обоснованной в той части, к которой получено признание (или не поступило возражений). Под письменным ответом Подрядчика на претензию Заказчика понимается также письмо о том, что в срок, установленный Договором, мотивированный ответ на претензию дать невозможно ввиду необходимости провести проверку/расследование в отношении требований, изложенных Заказчиком в претензии. В этом случае срок мотивированного ответа Подрядчика на претензию для целей возникновения права Заказчика на уменьшение выплаты по п. 1.2.1 продляется еще на 45 (сорока пяти) календарных дней. Если Подрядчик не признает обоснованной претензию Заказчика и приводит мотивы своего несогласия с ней, то Заказчик не вправе уменьшать в порядке п. 1.2.1. выплату за выполненные Подрядчиком работы, на сумму непризнанных требований.

2. Порядок расчетов при прекращении Договора.

2.1. В случае прекращения Договора на основании отказа Заказчика от договора в связи с нарушением Договора Подрядчиком, или в связи с односторонним немотивированным отказом от Договора со стороны Подрядчика (если право Подрядчика на такой немотивированный отказ предусмотрено Договором), Заказчик



уменьшает выплату за фактически выполненные Подрядчиком работы на сумму неисполненных обязательств Подрядчика.

2.2. В случае, если на момент прекращения Договора Подрядчиком не освоены в полном объеме авансовые платежи, предоставленные Заказчиком, Заказчик уменьшает подлежащую выплате Подрядчику сумму за выполненные работы на сумму выплаченного и неосвоенного Подрядчиком аванса.

2.3. Если условиями Договора предусмотрено резервирование (гарантийное удержание, отложенный платеж и т.п.) денежных средств, то помимо выплаты за фактически выполненные Подрядчиком работы уменьшается, среди прочего, сумма резервирования (отложенного платежа), подлежащая выплате Подрядчику с учетом положений Договора. При отсутствии задолженности Подрядчика перед Заказчиком и надлежащем исполнении Подрядчиком своих обязанностей по Договору, сумма резервирования выплачивается Заказчиком в порядке и сроки, предусмотренные Договором.

2.4. При прекращении Договора согласно п. 2.1 для целей уменьшения Заказчиком размера выплаты за фактически выполненные Подрядчиком работы учитываются неисполненные перед Заказчиком обязательства Подрядчика, включая: возмещение убытков; возмещение расходов на хранение, вывоз оборудования, техники, материалов Подрядчика с Объекта; уплата штрафов, неустоек, предусмотренных Договором или договорами, заключенными для целей исполнения настоящего Договора; возмещение стоимости давальческих материалов (сырья, оборудования, пр.), не использованных в процессе выполнения работ, если их возврат Подрядчиком в натуре невозможен или не выполнен в установленный Сторонами срок, либо если такие материалы (сырье, оборудование, пр.) были утеряны/испорчены; неисполненные обязанности Подрядчика по оплате товаров (работ, услуг), поставленных (выполненных, оказанных) Заказчиком или за счет Заказчика Подрядчику (в том числе в рамках договоров, заключенных для целей исполнения настоящего Договора); обязательство Подрядчика внести в пользу Заказчика плату за отказ от исполнения Договора, если Договором предусмотрена такая плата, и Договор был прекращен ввиду отказа Подрядчика от исполнения Договора.

3. Расчеты по Договору при наличии отдельных обстоятельств.

Заказчик также вправе уменьшить выплату за фактически выполненные Подрядчиком работы и/или уменьшить зарезервированную по Договору сумму (если такое резервирование (гарантийное удержание, отложенный платеж и т.п.) предусмотрено условиями Договора на сумму неисполненных обязательств Подрядчика, возникших из настоящего Договора или договоров, заключенных для целей исполнения настоящего Договора, при возникновении хотя бы одного из следующих обстоятельств: в отношении Подрядчика самим Подрядчиком или третьим лицом подано заявление в арбитражный суд о признании Подрядчика банкротом, по которому сумма долга Подрядчика составляет более 20% от цены Договора и если такое заявление принято арбитражным судом к производству; в отношении Подрядчика принято решение о ликвидации; в отношении Подрядчика введена любая из процедур банкротства, предусмотренных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 06.10.2012 № 127-ФЗ.

4. Договоры, заключенные для целей исполнения настоящего Договора.

4.1. Примерами договоров, заключенных для целей исполнения настоящего Договора, являются: договоры поставки материалов и оборудования, необходимых для строительства объекта по настоящему Договору; договоры перевозки персонала, материалов и оборудования, используемых при исполнении настоящего Договора; договоры оказания услуг, необходимых для выполнения работ по настоящему Договору; договоры, заключенные для обслуживания настоящего Договора или в отношении строительства одного объекта или нескольких однородных объектов, а также любые



другие договоры, в которых указано, что они заключены для целей исполнения настоящего Договора.

5. Уменьшение выплат за выполненные Подрядчиком работы, урегулированное статьями 1-4 настоящего соглашения, не является изменением цены (тарифа) и (или) уточнением количества (объема) выполненных работ и основанием для выставления корректировочных первичных учетных документов и счетов-фактур.

6. Стороны соглашаются, что ничто в настоящем соглашении не может рассматриваться как отказ Подрядчика от каких-либо его прав, проистекающих из Договора и иных договоров, заключенных между Сторонами. Настоящее соглашение применяется без ущерба и не нарушая каких-либо прав Подрядчика на ограничение его ответственности, предоставленные ему Заказчиком на основании условий Договора или иных договоров, заключенных между Сторонами (если такое ограничение имеется). Ни при каких условиях размер выплаты за фактически выполненные Подрядчиком работы по Договору, не может быть уменьшен Заказчиком на размер неисполненных обязательств Подрядчика в превышение установленного Договором и/или иными договорами, заключенными между Сторонами, лимита (предела) ответственности Подрядчика.

7. Стороны соглашаются, что ничто в настоящем соглашении не может рассматриваться как изменение порядка регулирования, предусмотренного в ст. 328 ГК РФ и ст. 398 ГК РФ в истолковании, указанном в Определении Верховного Суда РФ от 08.12.2017 № 304-ЭС17-14946 по делу № А46-6454/2015 и в Определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 29.08.2019 № 305-ЭС19-10075 по делу № А40-151644/2016, предполагающего, что в случае ненадлежащего исполнения принятого подрядчиком основного обязательства им не может быть получена та сумма, на которую он мог рассчитывать, если бы исполнил это обязательство должным образом.

8. Уменьшение выплаты причитающейся Подрядчику Стороны также вправе оформить Актом о сальдировании, в котором отражается сумма встречных предоставлений, а также номера и даты договоров, документов (счета-фактуры, КС-2, ТОРГ-12, п/поручения, № претензии, № письма (обращения) и т.д.), основания для уменьшения выплаты, сумма, на которую уменьшаются выплаты (в т. ч. НДС) и т.д.

9. Условия настоящего соглашения, в случае их противоречия другим условиям Договора, имеют приоритет перед иными условиями Договора.

ПОДРЯДЧИК:

**Генеральный директор
ООО «АСГАРД-Сервис»**

ЗАКАЗЧИК:

**Заместитель генерального директора –
директор по капитальному
строительству
ООО «Газпром нефть шельф»**

О.С. Кудряшов

С.В. Поддубский



ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТОВ
на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции и
капитальному ремонту объектов капитального строительства

№ п/п	Обозначение	Наименование стандарта	Поправки, изменения, сокращения
1	<u>СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011</u>	Организация строительного производства. Подготовка и производство строительных и монтажных работ	<u>Поправка</u> к СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011 от 02.06.2017
2	<u>СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011</u>	Организация строительного производства. Организация строительной площадки. Новое строительство	<u>Поправка</u> к СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011 от 02.06.2017
3	<u>СТО НОСТРОЙ 2.33.53-2011</u>	Организация строительного производства. Снос (демонтаж) зданий и сооружений	<u>Поправка</u> к СТО НОСТРОЙ 2.33.53-2011 от 02.06.2017
4	<u>СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012</u>	Сварочные работы. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ	<u>Поправка</u> к СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012 от 20.01.2017 <u>Поправка</u> к СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012 от 02.06.2017
5	<u>СТО НОСТРОЙ 2.33.86-2013</u>	Организация строительного производства. Промышленное строительство. Реконструкция зданий и сооружений	<u>Поправка</u> к СТО НОСТРОЙ 2.33.86-2013 от 02.06.2017
6	<u>СТО НОСТРОЙ 2.20.149-2014</u>	Организация строительства и реконструкции объектов электросетевого хозяйства. Общие требования	<u>Поправка</u> к СТО НОСТРОЙ 2.20.149-2014 от 02.06.2017

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ООО «АСГАРД-Сервис»

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель генерального директора –
директор по капитальному
строительству
ООО «Газпром нефть шельф»

_____ **О.С. Кудряшов**

_____ **С.В. Поддубский**



Ф О Р М А

Перечень субподрядных организаций

№ п/п	Наименование организации	Состав выполняемых работ
1	2	3
1		

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ООО «АСГАРД-Сервис»

_____ **О.С. Кудряшов**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель генерального директора –
директор по капитальному
строительству
ООО «Газпром нефть шельф»

_____ **С.В. Поддубский**



ФОРМА

Чек-лист готовности выполнения работ на МЛСП «Приразломная» ООО «Газпром нефть шельф»

Куратор работ от ООО «Газпром нефть шельф».	
Линейный руководитель.	
Период выполнения работ.	
Организация – исполнитель работ.	
Наименование, обоснование работ.	
Количество требуемого персонала (обоснование количественного состава оформляется в произвольной форме и прикладывается к Чек-листу).	

№	Контрольный вопрос	да/ нет/ не требуется	Подпись ответственного куратора ООО «Газпром нефть шельф»
Оформляется до заезда на МЛСП:			
1.	Планируемые работы включены в 90 и 14 дневный операционные планы Общества, прогнозируемый объем металлолома указан.		
2.	Наличие у персонала обязательных документов для допуска на МЛСП «Приразломная» в соответствии с Положением «О порядке допуска подрядных организаций и организации безопасного производства работ на опасном производственном объекте МЛСП «Приразломная», утв. приказом ООО «Газпром нефть шельф» от 29.03.2021 № 59-П.		
2.1	Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда		
2.2	Аттестация по промышленной безопасности		
2.3	Обучение оказанию первой помощи		
2.4	Медицинское заключение		
2.5	BOSIET / HUET / FOET		
2.6	SkyScare (Эвакуационный рукав)		
2.7	Удостоверение о допуске к работам на высоте		
2.8	Удостоверение о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках		
2.9	Удостоверение о прохождении обучения безопасным методам и приемам выполнения работ в ограниченных и замкнутых пространствах		
2.10	Удостоверение / протокол обучения и проверки знаний по контролю и управлению скважиной при ГНВП		
3.	Наличие у Подрядчика приказа о назначении работников, из числа направляемых на МЛСП, ответственными за безопасное выполнение работ на производстве, за выполнение огневых и газоопасных работ, обеспечение требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, проведение инструктажей на рабочем месте.		
4.	Наличие у Подрядчика инструкций по охране труда по видам планируемых работ.		
5.	Исполнитель работ имеет доступ в систему ИСОБР. Пройдено обучение и аттестация работе в системе ИСОБР.		
6.	Наличие действующего на период всей рабочей вахты заключения о прохождении периодического медицинского осмотра в квалифицированной ПАО «Газпром нефть» клинике по п.11.1 «Работы в нефтяной и газовой промышленности, выполняемые в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также при морском бурении» в соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ № 29н от 28.01.2021 и с		



	подтверждением отсутствия медицинских противопоказаний по другим пунктам в зависимости от видов выполняемых работ.		
6.1	Наличие подтверждающего документа о вакцинации от гриппа при направлении на производственные объекты Общества с 01.11. до 01.03. (если есть противопоказания для прививки – требуется подтверждающая справка от врача.)		
7.	Согласие всех работников пройти предвахтовый медицинский осмотр с экспресс-алко-нарко тестом и/или медицинским освидетельствованием на состояние опьянения.		
8.	Персонал ознакомлен с ограничениями авиаперевозки багажа (не более 1 места на 1 пассажира, весом до 12 кг и габаритом не более 0,5х0,4х0,3 метра), с запрещенными к перевозке и нахождению на МЛСП «Приразломная» предметами и веществами.		
8.1	Предупрежден о требованиях Приказа Минтранса РФ от 25.07.2007 № 104 "Об утверждении Правил проведения предполетного и послеполетного досмотров" и Приказа Минтранса РФ от 23 июля 2015 г. N 227 "Об утверждении Правил проведения досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности", а также о корпоративных требованиях, регламентированных НМД Заказчика о пропускном и внутриобъектовом режимах по запрету к перевозке, вносу/выносу запрещенных предметов и веществ. В случае невыполнения установленных требований, уполномоченными лицами БКЗ оформляются первичные материалы по факту нарушения, подрядная организация подвергается штрафу, нарушитель к полету может быть не допущен. При обнаружении предметов и веществ, запрещенных к свободному обороту в РФ нарушитель задерживается и к полету не допускается, предметы изымаются для передачи в правоохранительные органы.		
9	Персонал ознакомлен с требованиями по обращению с отходами производства (Судовой план управления мусором МЛСП «Приразломная»).		
10.	Наличие согласований на ввоз ТМЦ, оборудования, инструментов и проведение фото/видео съемки. Перечня всего оборудования, паспорта и документов, подтверждающих сертификацию, периодические освидетельствование, испытание, поверку, ТО <i>(Прилагается к Чек-листу)</i> .		
11.	Наличие договора на питание с подрядными организациями в п. Варандей, МФЛС, МЛСП, либо организация питания за наличный расчет в п. Варандей, МФЛС, МЛСП.		
12.	При отсутствии договора – наличие гарантийного письма о возмещении затрат на питание, проживание и перелет.		
13.	Для иностранных граждан наличие мульти визы, актуальной на срок пребывания на МЛСП.		
14.	Наличие у контрагента актуальных разрешительных документов на право пребывания/ведения хозяйственной деятельности в пограничной зоне (разрешение, коллективные и индивидуальные пропуска и т.п.), оформленных заблаговременно в территориальном пограничном органе (Служба в г. Архангельске Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району. Необходимые документы оформляются непосредственно ЮЛ/ФЛ-контрагентом.		
14.1	Наличие у работников допуска на МЛСП (согласования БКЗ) в соответствии с требованиями Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»		
14.2	Персонал ознакомлен с требованиями Положения о пропускном и внутри объектовом режимах на объекте транспортной инфраструктуры Морская ледостойкая стационарная платформа «Приразломная» М-12.07-01 версия 1.0		
15.	Наличие согласованной и утвержденной РКД.		
16.	Наличие детального графика и плана производства работ (ППР) с указанием сроков и ответственных <i>(Прилагается к Чек-листу)</i> .		



16.1	Составлен перечень оборудования, ввозимого на МЛСП, в наличии сертификаты и акты ТО, паспорта оборудования. <i>(Прилагается к Чек-листу).</i>		
16.2	ППР направлен и согласован начальником МЛСП, Главным инженером МЛСП и начальником комплекса (по направлению).		
17.	Комплект документов согласно пунктов № 2,3,4,5, 6 предоставлен и согласован специалистами Управления охраны труда и промышленной безопасности. <i>(Согласование прилагается к Чек-листу).</i>		
18.	Наличие СИЗ: спецодежда (должна быть ярких цветов, со светоотражающими элементами, не поддерживающая горение и изготовлена из антистатических материалов), спецобувь, очки, каска и др. средства. <i>(ФОТО СИЗ прилагается к Чек-листу)</i> ПДУ, газоанализатор в соответствии с выполняемой работой.		
18.1	Многоканальный газоанализатор соответствует требованиям п. 4.2.2 Положения «О порядке допуска подрядных организаций и организации безопасного производства работ на опасном производственном объекте МЛСП «Приразломная», утв. приказом ООО «Газпром нефть шельф» от 29.03.2021 № 59-П.		
19.	Наличие на МЛСП 100% требуемого объема материалов, оборудования для выполнения работ.		
19.1	Наличие у подрядчика исправного безопасного инструмента для выполнения работ.		
20.	Наличие согласованного со службой логистики и утвержденного куратором договора графика мобилизации и демобилизации (заявки на авиаперевозку) с привязкой к датам перевалочных Общества.		
21.	Подрядчик ознакомлен и согласен с условиями проживания на дополнительных местах на МЛСП и судах у МЛСП.С размещением согласно утвержденного плана ЖБ МЛСП. (4 человека, горячие койки).		
22.	Готовность, в случае Производственной необходимости (Распоряжение ГД, ЗГД, Начальника ПДС, визиты комиссий и делегаций, РТН и РМРС), к временной или полной демобилизации.		
23.	При необходимости мобилизацию/демобилизацию работников подрядных организаций дополнительным рейсом Варандей - Нарьян-Мар или Нарьян-Мар – Варандей, как альтернативный Архангельску пункт сбора		
24.	Наличие подтверждения от Главного инженера МЛСП о фактической возможности начала работ.		
25.	Анализ выполнимости работ в соответствии с операционным графиком: анализ проводится Куратором договора до заезда Подрядчика на МЛСП, подтверждается ПДС.		
26.	Наличие у Подрядчика предыдущего опыта работы на МЛСП (опыта работы на морских объектах).		
27.	Необходимость раннего завоза руководителей работ Подрядчика на МЛСП для инструктажа, подготовки нарядов-допусков и вовлеченности в трудовую дисциплину платформы.		
28.	В наличии личное оборудование имеющего батареи тип - литиевых.		Выполнить инспекцию от Энергетического комплекса по АКБ
29.	В наличии профессиональное оборудование имеющего батареи тип - литиевых для выполнения работ по договору/ плану работ.		При наличии нестандартного, нового оборудования (впервые ввозимое на МЛСП). Оборудование имеющего батареи тип литиевых. Необходимо провести инспекцию и HAZID.
30.	Подрядчик ознакомлен с НМД «Судовой план по управлению мусором»		
31.	Подрядчик ознакомлен с основополагающим стандартом «Основные правила безопасности в области ПЭБ, ОТ и ГЗ»		
32.	Подрядчик ознакомлен с Положением «О порядке допуска подрядных организаций и организации безопасного производства работ на опасном производственном объекте		



	МЛСП «Приразломная»		
32.1	Специалисты подрядчика с 3 гр. допуска по ЭБ проходят аттестацию в ПО Олимпоксе и передают нач. ЭК протокол.		
33.	Подрядчик предупрежден о фактической погоде и требованиям Общества к сезонной одежде/обуви.		
34.	Необходимость разделения размещения в БТ критического персонала одного направления деятельности (одного комплекса) в разные комнаты/блоки		
Оформляется на МЛСП:			
35.	Проведение обще ознакомительного брифинга Начальником МЛСП для вновь прибывших представителей Подрядных организаций.		
36.	Выполнен входной контроль завезенного оборудования, СИЗ, материалов Подрядчика. Куратору договора предоставлена обратная связь.		
37.	Все завозимое подрядчиком оборудование на МЛСП внесено в реестр временного оборудования МЛСП.		
38.	Проведение инструктажа на рабочем месте ответственным лицом Подрядчика с привязкой к планируемым работам.		
39.	Ознакомление с Временной инструкцией по цветовой кодировке металлолома на МЛСП.		
40.	Уточнение руководителем комплекса плана производства работ Подрядчика.		
41.	Обратная связь от профильного руководителя комплекса куратору договора по результатам работы Подрядчика и его компетенций.		
42.	Предоставление отчетности на еженедельной основе представителем Подрядчика о выполненных работах на МЛСП.		
Оформляется при съезде с МЛСП:			
43.	Формирование отзыва на МЛСП о Подрядчике на основании выполненной работы и направление куратору договора.		
44.	Предоставление обратной связи (отзыва МЛСП) Подрядчику от куратора договора.		
45.	Демобилизация оборудования Подрядчика.		
46.	Демобилизация персонала Подрядчика.		

Ответственный куратор от ООО «Газпром нефть шельф»:

_____ / _____
Подпись ФИО

*** Не выполнение требований настоящего чек-листа является основанием для не допуска к перевозки авиарейсом**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ООО «АСГАРД-Сервис»

_____ **О.С. Кудряшов**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель генерального директора –
директор по капитальному
строительству
ООО «Газпром нефть шельф»

_____ **С.В. Поддубский**



Ф О Р М А

План корректирующих мероприятий
по результатам исполнения Договора № _____ от _____ (далее - Договора)

По услуге КТ-777:

Наименование Заказчик/ИНН: _____

Наименование Контрагент/ИНН: _____

Дата составления ПКМ: _____

По результатам контроля выполнения работ контрагентом по настоящему Договору за период _____, сформирован следующий план корректирующих мероприятий:

№ № п/п	Наименован ие критерия	Выявленные несоответствия в деятельности	Основания (ссылка на нормативный документ, оценочный лист по Договору)	Мероприятия, рекомендации и предложения	Ответственное лицо	Срок исполнения мероприятия	Целевой результат от выполнения мероприятия
1.							
2.							

Проверка исполнения корректирующих мероприятий будет осуществляться в ходе камерального/выездного технического аудита на основании предоставленного отчёта об исполнении корректирующих мероприятий (Приложение № 1 к Приложению № 24 к Договору).

Заказчик по договору оставляет за собой право по контролю за исполнением Контрагентом корректирующих мероприятий по договору, проверку хода их исполнения плана путем запроса необходимых подтверждающих документов или выездного технического аудита.



Подписав настоящие корректирующие мероприятия Контрагент по договору берет на себя обязательство по безусловному их исполнению в указанные сроки. Неисполнение или несвоевременное исполнение настоящего мероприятий является достаточным основанием для применения мер воздействия на контрагента в соответствии с условиями настоящего Договора.

От Заказчика:

_____/_____
М.П.

От Контрагента:

_____/_____
М.П.

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ООО «АСГАРД-Сервис»

О.С. Кудряшов

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель генерального директора –
директор по капитальному строительству
ООО «Газпром нефть шельф»

С.В. Поддубский



Ф О Р М А

Отчет о выполнении Плана корректирующих мероприятий (ПКМ)

по договору № _____ от _____ (далее – Договор)

По услуге КТ-777:

Наименование Заказчика /ИНН:

Наименование Контрагента /ИНН:

Дата составления Отчета о выполнении ПКМ:

По результатам контроля выполнения работ/услуг контрагентом по настоящему Договору за период _____, сформирован план корректирующих мероприятий от _____:

Настоящим заявляем Отчёт о его выполнении:

№ п/п	План корректирующих мероприятий						Отчёт о выполнении ПКМ			
	Наименование критерия	Выявленные несоответствия	Мероприятия, рекомендации и предложения	Ответственное лицо	Плановый срок исполнения	Целевой результат от выполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Наименование подтверждающего документа	Место * проведения инспекции его категория	Заключение о достижении целевого результата
1.										
2.										

* - в случае если на момент оформления Отчёта о выполнении ПКМ выездной / камеральный аудит не проводился, указывать «не проводился».



Подписав настоящий Отчёт о выполнении Плана корректирующих мероприятий, Контрагент берет на себя обязательство по соответствию заявленных в нём данных и прилагает все подтверждающие такое выполнение документы.

Заказчик по договору оставляет за собой право по контролю за исполнением Контрагентом по договору Плана корректирующих мероприятий, проверку Отчёта и приложенных к нему подтверждающих документов, путем запроса пояснений и/или дополнительных подтверждающих документов или выездной технической инспекцией.

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ООО «АСГАРД-Сервис»

_____ **О.С. Кудряшов**

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель генерального директора –
директор по капитальному строительству
ООО «Газпром нефть шельф»

_____ **С.В. Поддубский**



РЕГЛАМЕНТ
взаимодействия Заказчика и Подрядчика при производстве работ с
давальческими материалами (оборудованием) для организации строительно-
монтажных работ на МЛСП «Приразломная»

Настоящий регламент (далее - Регламент) определяет порядок взаимодействия участников приема-передачи давальческих материалов и оборудования (МТР) для целей вовлечения в процесс капитального строительства, реконструкции, технического перевооружения в соответствии с договорами строительного подряда объектов Общества, а также возврат на его центральный склад не востребовавшихся и/или не соответствующих требованиям проекта МТР.

Настоящий регламент определяет действия и распределяет ответственность Заказчика и Подрядчика, в процессе выполнения работ по капитальному строительству, реконструкции, техническому перевооружению объектов Общества, а также поясняет действия подрядчиков Заказчика: Центрального склада в г. Мурманске (Логистический Оператор), Транспортной компании (Перевозчик), действующих по поручению ЗАКАЗЧИКА.

Термины и определения:

Давальческие материалы и оборудование (МТР):

– товарно-материальные ценности, принятые Подрядчиком от Заказчика в соответствии с предварительно поданными заявками, для использования (выполнения работ по Договору) без оплаты стоимости принятых МТР и с обязательством полного возвращения принятых и неиспользованных МТР, сдачи выполненных работ с применением МТР и/или возврата некондиционных, не востребовавшихся МТР.

Не востребовавшиеся давальческие материалы и оборудование:

– МТР, направленные на МЛСП по заявке Подрядчика и оставшиеся после выполнения Подрядчиком работ по проекту.

Некондиционные давальческие материалы и оборудование (Некондиционные МТР):

– МТР, не соответствующие требованиям проекта по результатам проверки или имеющие недопустимые дефекты;

– МТР, поставленные без полного комплекта сопроводительной документации (в т.ч. накладных на отпуск материалов на сторону, технических паспортов, сертификатов, и др.);

– ЗИП, поставленный комплектно с оборудованием, без выделения позиций ЗИП в сопроводительной документации (не расценен в накладной на отпуск материалов на сторону).

Накладная на отпуск материалов на сторону – унифицированная форма, применяется для оформления перемещения давальческих товарно-материальных ценностей между Заказчиком и Подрядчиком (Приложение № 1 к Приложению № 27 к Договору).

Акт о приемке передаче оборудования в монтаж – унифицированная форма применяется для передачи давальческого оборудования в монтаж, свидетельствующая комплектность, качество продукции, соответствие проекту (Приложение № 2 к Приложению № 27 к Договору).

Давальческие МТР на ответственном хранении Подрядчика – давальческие МТР, которые ЗАКАЗЧИК по заявке передал Подрядчику для производства работ по



Договору, хранящиеся в предоставленных Подрядчику помещениях (морских контейнерах) с возможностью ограничения доступа третьих лиц или переданные Подрядчиком Заказчику на «временное хранение» в соответствии с действующей на МЛСП процедурой Заказчика. Давальческие МТР считаются переданными Заказчиком и принятыми на ответственное хранение ПОДРЯДЧИКОМ после подписания Сторонами накладной на отпуск материалов на сторону. Режим ответственного хранения завершается либо вовлечением МТР в производство работ и оформлением Отчета об использовании давальческих материалов ПОДРЯДЧИКОМ и/или Акта о приемке смонтированного оборудования, либо оформлением возвратной накладной на отпуск материалов на сторону.

1. Порядок заказа МТР:

1.1. Подрядчик, руководствуясь графиком выполнения работ, направляет официальным письмом Заказчику заявку на выдачу давальческих МТР, необходимых для выполнения работ.

1.2. В заявке Подрядчик обязан указать: № Договора строительного подряда, № заявки, дату заявки, наименования позиций МТР согласно спецификации/опросному листу, № спецификации/опросного листа, количество запрашиваемых МТР.

2. Порядок передачи МТР ПОДРЯДЧИКУ.

2.1. Подрядчик назначает лиц, материально ответственных (МОЛ) за получение МТР от Логистического Оператора, направляет Заказчику оформленные доверенности МОЛ, принимающих МТР на «ответственное хранение».

2.2. Заказчик на основании заявки Подрядчика и в соответствии с текущим наличием МТР формирует в Системе учета МТР Заказчика заявку на перемещение МТР. В заявке Заказчик указывает номер склада (склад Давальческих МТР Заказчика используемых Подрядчиком при производстве работ по Договору).

2.3. Заказчик через Логистического Оператора готовит МТР к передаче, в том числе, копии и оригиналы сопроводительной и технической документации, Акт входного контроля, формирует накладную на отпуск материалов на сторону.

2.4. Заказчик информирует о готовности к отправке МТР на МЛСП МОЛ Подрядчика.

2.5. Для оборудования Заказчик дополнительно в электронном виде направляет МОЛ Подрядчика на МЛСП проект акта о приемке-передаче оборудования в монтаж.

2.6. Логистический оператор обеспечивает укладку МТР в контейнерную тару, безопасное раскрепление МТР внутри тары, закрытие контейнера и составление Акта комплектации (опись) контейнерной тары и Акта раскрепления.

2.7. Логистический оператор в соответствии с согласованной заявкой готовит МТР к отправке на МЛСП, как указано в п.2.3-2.6. В комплекте с МТР Перевозчику передается следующий комплект документов, который подлежит передаче МОЛ Подрядчика на МЛСП через представителя МТО МЛСП: 3 (три) оригинала накладной на отпуск материалов на сторону, подписанной по доверенности МОЛ Логистического оператора, 3 (три) оригинала «Реестра передачи документации», один оригинал «Акта комплектации» (опись контейнерной тары).

2.8. Логистический оператор выполняет погрузку МТР на транспорт Перевозчика для доставки МТР на МЛСП Подрядчику.

2.9. За сохранность товаров в период транспортировки ответственность несет Перевозчик.

2.10. Представитель Подрядчика получает МТР на МЛСП от службы МТО МЛСП. При получении МТР Подрядчик осуществляет приемку по количеству: проверяет соответствие товара накладной на отпуск материалов на сторону и «Акту комплектации» (описи контейнерной тары). Комплектность сопроводительной и технической документации Подрядчик проверяет в соответствии с «Реестром передачи документации». Одновременно, в течение 1 (одного) рабочего дня МОЛ Подрядчика



расписывается в 3-х оригиналах накладной на отпуск материалов на сторону и 3-х «Реестрах передачи документации». По одному оригиналу документов МОЛ Подрядчика под реестр передает службе МТО Заказчика на МЛСП для отправки Логистическому оператору и представителю Управления капитального строительства (УКС) на МЛСП, а также один оригинал оставляет себе. Дополнительно МОЛ Подрядчика направляет подписанную накладную на отпуск материалов на сторону на электронную почту shelf.uks@gazprom-neft.ru.

2.11. В накладной на отпуск материалов на сторону МОЛ Подрядчика наносит отметку «принято» в соответствии с «Регламентом взаимодействия Заказчика и Подрядчика при производстве работ с давальческими материалами (оборудованием) для организации строительно-монтажных работ на МЛСП «Приразломная».

2.12. После получения МТР за сохранность материалов, технической документации, а также сохранность маркировки (бирок) на материалах и изделиях до вовлечения в монтаж или возврата ответственность несет Подрядчик.

2.13. В случае необходимости представитель УКС Заказчика оказывает содействие МОЛ Подрядчика в вопросах, касающихся взаимодействия со службой МТО МЛСП.

3. Организация предмонтажного осмотра:

3.1. Подрядчик в течение пяти рабочих дней со дня подписания его МОЛ соответствующей накладной на отпуск материалов на сторону обязан организовать комиссионную процедуру осмотра МТР для принятия его в монтаж. После истечения данного срока претензии Подрядчика по состоянию ТМЦ не принимаются, возмещение выявленных недостатков ТМЦ осуществляется за счет Подрядчика, без компенсации данных расходов Заказчиком.

3.2. Представитель УКС Заказчика со своей стороны обеспечивает привлечение персонала своих Подрядчиков: представителей технического и авторского надзора, а также, в случае необходимости, представителей службы эксплуатации МЛСП для целей проведения предмонтажного осмотра.

3.3. Результаты комиссионной приемки МОЛ Подрядчика оформляет Актом «о результатах проверки изделий», например, по форме 3.3, далее - Акт.

3.4. В Акте о приемке-передаче оборудования в монтаж Подрядчик делает отметку: «с Актом №__ о результатах проверки изделий». Указанный здесь Акт является неотъемлемым приложением к Акту о приемке-передаче оборудования в монтаж.

3.5. При наличии замечаний в Акте МОЛ Подрядчика переносит их в Акт о приемке-передаче оборудования в монтаж, в котором заполняет поле «Заключение о пригодности к монтажу», либо делает в нем ссылку на Акт проверки изделий.

3.6. Со стороны Заказчика Акт о приемке-передаче оборудования в монтаж на МЛСП подписывает представитель УКС и представитель независимого технического надзора (НТН).

3.7. Со стороны Подрядчика Акт о приемке-передаче оборудования в монтаж подписывает назначенный им МОЛ на МЛСП.

4. Устранение Замечаний:

4.1. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Акта «о результатах проверки изделий» принимает решение о возможности вовлечения МТР в производство и/или назначает срок устранения замечаний и/или принимает решение о возврате МТР на центральный склад. Представитель УКС ЗАКАЗЧИКА на Акте наносит отметку о сроках устранения замечаний.

4.2. Представитель УКС Заказчика (при необходимости) оказывает содействие МОЛ Подрядчика в организации взаимодействия с МТО МЛСП.

4.3. В случае, если замечания к МТР не были устранены в назначенный срок (в соответствии с п.4.1) Подрядчик имеет право произвести возврат МТР как «некондиционных» в соответствии с условиями п. 5.



4.4. Перемещения по МЛСП имеющих замечания МТР производятся силами Заказчика. Подрядчик может оказать содействие в перемещении МТР в отведенные Заказчиком места временного хранения МТР.

5. Возврат некондиционных МТР.

5.1. В случае невозможности использования давальческих МТР в производстве по независящим от Подрядчика причинам (несоответствие проекту, некомплектность поставки и т.д.), Подрядчик направляет Заказчику заявку на возврат МТР с приложением:

5.1.1. для оборудования: Акта о приемке-передаче оборудования в монтаж и Акта «о результатах проверки изделий»;

5.1.2. для материалов: Акта «о результатах проверки изделий».

В документах должно быть указано: «непригодность МТР к вовлечению в производство» и/или нарушение «срока устранения замечаний».

5.2. Заказчик в срок не позднее 3-х рабочих дней оформляет и направляет в адрес Подрядчика накладную на отпуск материалов на сторону для целей перемещения некондиционных МТР на склад Логистического оператора.

5.3. Представитель Подрядчика на МЛСП подписывает накладную на отпуск материалов на сторону в трех экземплярах на возврат МТР и передает их представителю МТО МЛСП (комплектно с документацией, с которой МТР поступил на МЛСП с приложением реестра документации) в соответствии с действующими процедурами.

5.4. Представитель МТО МЛСП делает отметку на накладной на отпуск материалов на сторону на возврат «принято для отправки на склад в г. Мурманск».

5.5. Подрядчик обеспечивает укладку МТР в контейнерную тару, безопасное раскрепление МТР внутри тары, закрытие контейнера и составление Акта комплектации (опись) контейнерной тары и Акта раскрепления (в случае необходимости). До погрузки должен быть выполнен комиссионный осмотр передаваемого оборудования с участием представителей Заказчика и Строительного контроля, по результатам которого Подрядчик оформляет Акт осмотра оборудования.

5.6. Заказчик отправляет МТР и комплект сопроводительной и технической документации на склад Логистического оператора.

5.7. МОЛ Логистического оператора принимает МТР и расписывается в накладной на отпуск материалов на сторону. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня приемки МТР Логистический оператор направляет по одному оригиналу накладной на отпуск материалов на сторону в адрес Подрядчика, Заказчика (направляется в Группу комплектации оборудованием и материалами (ГКОИМ) УКС), один экземпляр оставляет себе.

6. Невостребованные МТР

6.1. Невостребованные МТР возвращаются Подрядчиком на склад Логистического оператора. Для этих целей Подрядчик направляет Заказчику заявку на возврат МТР на склад «как невостребованные МТР». К заявке на возврат Подрядчик прикладывает реестр сопроводительных документов, Акт обследования, в котором указывает комплектность возвращаемого МТР, причину перевода МТР в «невостребованные».

6.2. Заказчик в срок не позднее 3-х рабочих дней оформляет накладную на отпуск материалов на сторону на возврат.

6.3. МОЛ Подрядчика на МЛСП подписывает накладную на отпуск материалов на сторону на возврат МТР, и передает МТР представителю МТО МЛСП (комплектно с копиями документации, с которой МТР поступил на МЛСП) в соответствии с действующими процедурами на МЛСП. Представитель УКС Заказчика при



необходимости оказывает содействие МОЛ Подрядчика в организации взаимодействия с МТО МЛСП.

6.4. Представитель МТО МЛСП делает отметку на накладной на отпуск материалов на сторону на возврат «принято для отправки на склад в г. Мурманск».

6.5. ЗАКАЗЧИК отправляет МТР на склад Логистического оператора.

6.6. МОЛ Логистического оператора принимает МТР и расписывается в накладной на отпуск материалов на сторону. В течение 5 рабочих дней со дня приемки Логистический оператор направляет по одному оригиналу накладной на отпуск материалов на сторону в адрес Подрядчика, Заказчика (направляется в ГКОИМ УКС), один экземпляр оставляет себе.

7. Передача ЗИП

7.1. В случае выявления на этапе предмонтажного осмотра оборудования не востребовавшихся позиций МТР, не подлежащих вовлечению в монтаж, по которым комиссия принимает решение о необходимости перевода МТР в категорию ЗИП (ЗИП на 2 года либо ЗИП для ПНР), то данное решение отражается в акте «о результатах проверки изделий» с указанием перечня ЗИП.

7.2. При поступлении на МЛСП «Приразломная» Оборудования комплектно с «ЗИП на 2 года эксплуатации» запросить у начальника эксплуатирующего комплекса потребность в ЗИП. В случае положительного решения сформировать пакет технической документации и в соответствии с НМД Общества отгрузить МТР на ББВХ Мурманск для последующей кодировки и постановки на баланс. В случае отсутствия потребности ЗИП действовать согласно процедуре утилизации МТР.

Приложения:

1. Накладная на отпуск материалов на сторону (ФОРМА);
2. Акт о приемке-передаче оборудования в монтаж (ФОРМА);
3. Отчет об использовании давальческих материалов (ФОРМА);
4. Акт о приемке смонтированного оборудования (ФОРМА).

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ООО «АСГАРД-Сервис»

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель генерального директора –
директор по капитальному
строительству
ООО «Газпром нефть шельф»

_____ О.С. Кудряшов

_____ С.В. Поддубский



ФОРМА

Накладная № _____
на отпуск материалов на сторону

Форма по
ОКУД

по ОКПО

Коды
0315007

Организация _____

Дата составления	Код вида операции	Отправитель		Получатель		Ответственный за поставку		
		структурное подразделение	вид деятельности	структурное подразделение	вид деятельности	структурное подразделение	вид деятельности	код исполнителя

Основание _____
Кому _____
Через кого _____

Корр. счет		Материальные ценности		Ед. измерения		Количество		Цена, Руб., коп.	Сумма без учета НДС, руб., коп.	Сумма НДС, руб., коп.	Всего с учетом НДС, руб., коп.	Номер		Порядковый № записи по склад. картотеке
счет, субсчет	код аналит. учета	наименование, сорт, размер, марка	номенклатурный номер	код	наименование	надлежит отпустить	отпущено					инвентарный	паспорта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15



			Драгоценный материал (металл, камень)						
			наименование	вид	номенклатурный номер	единица измерения		количество	номер
						код	наименование	(масса)	паспорта
			1	2	3	4	5	6	7

Всего отпущено _____ наименований
(прописью)
на сумму _____ руб. _____ коп., в том числе сумма
НДС _____ руб. _____ коп.
(прописью)

Отпуск разрешил _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Отпустил _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Получил _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ООО «АСГАРД-Сервис»

_____ **О.С. Кудряшов**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель генерального директора –
директор по капитальному
строительству
ООО «Газпром нефть шельф»

_____ **С.В. Поддубский**



ФОРМА

Унифицированная форма № ОС-15
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 21.01.2003 № 7

Организация-заказчик

(наименование)

Оснoвание для составления акта

(наименование структурного подразделения заказчика)

(наименование документа)

Форма по ОКУД

по ОКПО

Код

номер

дата

Счет, субсчет, код аналитического учета

№ докум.

Дата

Склад-отпр.

Склад-получ.

АКТ

о приемке-передаче оборудования в монтаж

Дата

сдачи в монтаж

сдачи в эксплуатацию

по договору

фактическая

Место составления акта

Организация-изготовитель

Организация-поставщик

Монтажная организация

Драгоценные материалы(металл,камень)

Наименование

Вид

Номенклатурный номер

Едн.изм. код

Наим.

Количество

Ном. пасп.

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

1. Перечисленное ниже оборудование передано для монтажа в

(наименование здания, сооружения, цеха)

Оборудование				Поступлен. на склад заказ.		Количество(шт)		Стоимость, руб.		Примечание	
наименование	номер			тип, марка	дата	номер акта приемки	затребовано	отпущено	единицы		всего
	заводской (номенклатурный)	паспорта (маркировки)	позиции по технологической схеме								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



При приемке оборудования в монтаж установлено:

оборудование _____ проектной специализации или чертежу
(соответствует/ не соответствует)

(если не соответствует, указать в чем не соответствие) _____

Оборудование передано _____ (указать состав комплекта и
(комплектно/ некомплектно)
технической документации, по которой произведена приемка, и какая комплектность) _____

Дефекты при наружном осмотре оборудования _____
(не обнаружены/ обнаружены)

(если обнаружены, подробно их перечислить) _____

Примечание: Дефекты, обнаруженные при монтаже, наладке и испытании оборудования, оформляются Актом о выявленных дефектах оборудования

Заключение о пригодности к монтажу _____

Сдал

Представитель организации-заказчика

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

М.П.

Принял

Представитель монтажной организации

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

М.П.

Сдал

Материально-ответственное лицо _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Указанное оборудование принято на ответственное хранение

Материально-ответственное лицо _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«__» _____ 20__ г.

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ООО «АСГАРД-Сервис»

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель генерального директора –
директор по капитальному
строительству
ООО «Газпром нефть шельф»

_____ О.С. Кудряшов

_____ С.В. Поддубский



ФОРМА

ОТЧЕТ № _____
об использовании Подрядчиком _____ давальческих материалов,
переданных Заказчиком ООО «Газпром нефть шельф»
на основании накладных (гр.2)
по объекту: _____
согласно Договору № _____ от _____ 202_ г. находится в работе следующее количество:

№ п/п	№ накладной (дата)	Материал (код)	Наименование МР	Ед. изм.	Остаток на начало месяца		Приход начало			Расход за отчетный месяц на выполненный объем			Возвращено (сдано) на склад		Остаток на конец отчетного месяца	
					кол-во	Сумма, без учета НДС	кол-во	Цена за ед., руб., без учета НДС	Стоимость прихода начало, руб., без учета	Норма расхода материала на ед. выполненны х работ	Фактический расход за отчетный месяц на выполненный объем, кол-во	Стоимость материала за месяц на выполненный объем работ, руб., без учета НДС	кол-во	Сумма, руб., без учета НДС	кол-во	стоимость руб., без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	№ _____		ведомость учета объемов работ № _____													

Остаток по материалам, оставшихся в распоряжении Подрядчика, на дату _____ на сумму: руб. коп.

Организация Заказчика:
Начальник УКС _____ (ФИО)

Технадзор _____ (ФИО)
Специаолист ОКОиМ _____ (ФИО)

Организация Подрядчика:

Руководитель, либо лицо по
доверенности _____ (ФИО)

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ООО «АСГАРД-Сервис»

_____ О.С. Кудряшов

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель генерального директора –
директор по капитальному строительству
ООО «Газпром нефть шельф»

_____ С.В. Поддубский



Заказчик _____
(наименование, адрес)

Генподрядчик _____
(наименование, адрес)

Основание для составления акта _____
(наименование документа)

АКТ
о приёмке смонтированного оборудования

Перечисленное ниже оборудование смонтировано на объекте: _____
(наименование, адрес)

№ п/п	Оборудование		Кол- во, шт.	Стоимость, руб., без НДС		№, дата Акта о приёмке- передаче оборудовани я в монтаж (ОС-15)	№, дата Акта приёмки выполненн ых работ (КС-2)
	Наименование	Тип, марка		Единицы	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							



При приемке оборудования в монтаж установлено:

оборудование _____ проектной специализации или чертежу
(соответствует/ не соответствует)

(если не соответствует, указать в чем не соответствие) _____

Техническое описание

Заключение о готовности смонтированного оборудования к эксплуатации, наладке, испытаниям:

Сдал:

М.П.

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка)

Принял:

М.П.

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка)

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ООО «АСГАРД-Сервис»

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель генерального директора –
директор по капитальному
строительству
ООО «Газпром нефть шельф»

_____ О.С. Кудряшов

_____ С.В. Поддубский





Документ передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром нефть шельф" Поддубский Сергей Владимирович Доверитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЬ ШЕЛЬФ	 29736697-4d4d-48c1-b668-022b015ff35b с 19.08.2024 00:00 по 31.12.2026 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку	06F90DBF0038B3A4AD4702979 0A20F753C с 13.08.2025 14:30 по 13.08.2026 14:35 GMT+03:00	10.07.2026 10:46 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Ожидается ответная подпись				